

असोज - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क ११

२०८२ असोज १-१५

पूर्णाङ्क ७९७



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
 शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
 शाखा अधिकृत श्री नीति उप्रेती
 शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
 नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
 नायब सुब्बा श्री सुशिल बडुवाल
 सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
 कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
 डिड्ढा श्री पूजा रिजाल
 कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
 सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
 सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
 सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
 सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
 सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
 बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
 बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
 बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
 प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
 बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
 बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी
 कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
 कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास		इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	४	इजलास नं. ९	४८
इजलास नं. २	२४	इजलास नं. १०	
इजलास नं. ३	११	इजलास नं. १२	१
इजलास नं. ४		इजलास नं. १३	
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६		एकल इजलास	७
जम्मा	३९	जम्मा	५६

कूल जम्मा ३९ + ५६ = ९५

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, असोज - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - ४
१.	उत्प्रेषण	सरदचन्द्र गौतम वि. नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डप काठमाडौं	१
२.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	कमला नकर्मी वि. गोवर्धनलाल नकर्मीसमेत	२
३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सोफिया श्रेष्ठ वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत	२
४.	उत्प्रेषणसमेत	डा. कमल भुसाल वि. निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत	३
इजलास नं. २			४ - २४
५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. उपजङ्ग गुरुङसमेत	४
६.	उत्प्रेषण	रमेशचन्द्र दाहाल वि. भूमिसुधार मन्त्रीको निजी सचिवालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत	५
७.	आयकर (आ.व.०६०/ ०६१)	जगदीश रेग्मी वि. युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेड, ईश्वर पोखरेल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बबरमहलसमेत	५
८.	अपहरण, शरीर बन्धक र रहजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. दिपक चौधरीसमेत	६
९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. कल्पना पुरी (योगी)	७
१०.	सवारी ज्यान अंगभंग	मुस्तकिम राइन वि. नेपाल सरकार	८
११.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मो. नसिर सिद्दिकी वि. उच्च अदालत विराटनगरसमेत	९
१२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नवल किशोर साह वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङसमेत	१०
१३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मो. हैदर मियाँ वि. कारागार कार्यालय, सिराहासमेत	११
१४.	दर्ता बदर	विश्वबन्धु थापा वि. गोमती तामाङसमेत, रिबबहादुर थापा वि. गोमती तामाङसमेत	१२
१५.	कुत मोही	हरेन्द्रप्रसाद यादव वि. रामायण ठाकुर हजाम	१३

१६.	उत्प्रेषणसमेत	फिलिप गुरुङ वि. नेपाल आयल निगम लिमिटेड बबरमहल, काठमाडौंसमेत	१४
१७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रामु कामैत वि. उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास, सप्तरी राजविराजसमेत	१४
१८.	जग्गा खिचोला	तुलीनानी खत्री वि. पूर्ण बहादुर पौडेल	१५
१९.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. सुधा बस्नेतसमेत	१६
२०.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. सुधा बस्नेतसमेत	१६
२१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रामकृष्ण श्रेष्ठ	१७
२२.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. ज्वाहीर ज्वलाहसमेत	१८
२३.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. सचित्र जि.सी.समेत	१९
२४.	लागु औषध ब्राउनसुगर	इल्ची पुन वि. नेपाल सरकार	१९
२५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शकुल शाही ठकुरी वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	२०
२६.	अंश	झपटबहादुर अर्जेल वि. प्रेमबहादुर अर्याल क्षेत्री	२१
२७.	उत्प्रेषण / परमादेश	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी वि. कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२२
२८.	अंश चलन	प्रेमकुमार श्रेष्ठ वि. सन्त कुमारी श्रेष्ठसमेत	२३

इजलास नं. ३			२४ – ३६
२९.	जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम कमलामाई क४	२४
३०.	करारबमोजिम रूपियाँ दिलाइपाउँ	नरेन्द्र साह कलवार वि. सुरेन्द्रबहादुर सिंह	२५
३१.	कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग	ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	२६
३२.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	सन्तकुमार परियार वि. नेपाल सरकार	२७
३३.	उत्प्रेषण	विजेन्द्र श्रेष्ठ वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत	२८
३४.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. नरेश थापा मगर भन्ने शेरबहादुर थापा मगरसमेत, रोहितलाल श्रेष्ठ वि.नेपाल सरकार	२९
३५.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	नेपाल सरकार वि. दिनेश रेग्मी, दुर्गा प्रसाद पोखरेल वि. नेपाल सरकार, राजकुमार घिमिरे वि. नेपाल सरकार, चक्र बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	३१

३६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नियन्ता श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	३२
३७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कमला कुमारी श्रेष्ठ (अधिकारी) वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	३३
३८.	दर्ता बदर दर्ता कायम	भुपाल प्रसाद सिटौलासमेत वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको हाल कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुर	३४
३९.	चेक अनादर	समान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वि. हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडसमेत	३५
इजलास नं. ९			३६ – ८४
४०.	निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाउँ	सेती माया महर्जन वि. गुठी संस्था केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत	३६
४१.	अंशबन्डा तथा अंश भरपाई लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता	दुर्गाबहादुर वाइबा वि. सनाम सिंह तमाङसमेत	३७
४२.	अंश	सागिर खाँ वि. चन्दा बेगम खाँसमेत	३७

४३.	हक कायम	सुन्दर राज मास्के वि. प्रचण्डराज मास्के अनिलसमेत, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सुन्दरराज मास्के, सुरेन्द्र श्रेष्ठ वि. सुन्दरराज मास्के	३८
४४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. उमेश यादव (स्वामी) समेत ५ जना	३९
४५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. सोनु रेग्मी	४०
४६.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. नरेश तिरुवा	४०
४७.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. रतन सिंह कामी	४१
४८.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. श्यामराजा सापकोटा	४२
४९.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम सुमन	४२
५०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. बिरेन्द्र चौधरी	४४
५१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. विष्णुमाया परियार	४४
५२.	बैंकिङ कसुर	सरोज चालिसे वि. नेपाल सरकार	४५
५३.	मानव बेचबिखन र ओसार पसार	नेपाल सरकार वि. मकबुल हसन सल्मानी, मकबुल हसन सल्मानी वि. नेपाल सरकार, विकास भन्ने भानसिंह बोहरा वि. नेपाल सरकार	४६

५४.	बैंकिङ कसुर	बुद्धकुमार लामा वि. नेपाल सरकार	४७	६६.	अंश	मुरली यादवसमेत वि. मयाराम यादवसमेत	५८
५५.	बैंकिङ कसुर	भुवनबहादुर कटुवाल वि. नेपाल सरकार	४८	६७.	उत्प्रपेक्षण परमादेशसमेत	सुस्मिता थापा विष्ट वि. श्री नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत	५९
५६.	बैंकिङ कसुर	गमबहादुर लामिछाने वि. नेपाल सरकार	४९	६८.	लुटपिट	रामबाबु राय वि. जोखन राय यादवसमेत	६१
५७.	फैसला, दा.खा. किताकाट तथा दर्ता बदर	कुमार लामा वि. विक्की तामाङ	५०	६९.	उत्प्रपेक्षणसमेत	मनोज शम्शेर ज.ब.रा. वि. गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत	६१
५८.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	देवराज काफ्ले वि. नेपाल सरकार	५१	७०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मौजाम अब्दुल हाए (Moazzam Abdul Hai) वि. अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत	६२
५९.	बैंकिङ कसुर (चेक अनादर)	नेपाल सरकार वि. पुर्णबहादुर कठायतसमेत	५३	७१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. हरिबहादुर बराल मगर	६३
६०.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. अकवर हुसेन भन्ने अत्तर मियाँ (हुसेन) समेत	५३	७२.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी	रिता राई लामा वि. नेपाल सरकार	६४
६१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. बिनोद भन्ने पटनालाल धिमाल	५३	७३.	कर्तव्य ज्यान	दिल कुमारी चौधरी वि. नेपाल सरकार	६५
६२.	गौवध	नेपाल सरकार वि. दिपक गिरी	५५	७४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. बाँसधरी चौधरीसमेत, भुप बहादुर बुढाथोकीसमेत वि. नेपाल सरकार	६७
६३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. धनबहादुर कुँवर	५६				
६४.	टिप्पणी आदेश बदर	नारायण चौधरीसमेत वि. दीपक कुमार श्रीवास्तवसमेत, नवराज पौडेल वि. राकेस कुमार कायस्तसमेत	५६				
६५.	बाली बिगो	पदमबहादुर कार्कीसमेत वि. रूपमाया कार्की	५७				

७५.	कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी	सोनाम दोर्जे लामा वि. नेपाल सरकार, तेन्जिङ रिङ्देल लामा वि. नेपाल सरकार, छेवाङ रेन्जिङ लामा वि. नेपाल सरकार, छ्योटक घ्याम्जो लामा वि. नेपाल सरकार, सोनाम ग्याल्जेन लामा वि. नेपाल सरकार	६८
७६.	करारबमोजिम जग्गा पारित गरिपाउँ	सिताराम तिमल्सिना वि. तुल्सी महर्जनसमेत	७०
७७.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. धनबहादुर परियार	७२
७८.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	दिनेशप्रसाद साह वि. सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराज सप्तरीसमेत	७३
७९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. पवनकुमार बस्नेत भन्ने फाल्गुनबहादुर बस्नेत, पवनकुमार बस्नेत भन्ने फाल्गुनबहादुर बस्नेत वि. नेपाल सरकार	७४
८०.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. मंगलु भन्ने सुन कुमार चौधरी	७५
८१.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. विटु कुमार कलवार भन्ने विटु कुमार गुप्ता	७६

८२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. परे भन्ने परबहादुर बि.क.	७७
८३.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	अच्युतप्रसाद भट्टराई वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	७९
८४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	मणिष श्रेष्ठसमेत वि. डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुरसमेत	८०
८५.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	नेपाल सरकार वि. गीतादेवी राजबाहकसमेत	८१
८६.	बहुविवाह	नेपाल सरकार वि. कौशल चौधरी	८२
८७.	कर्तव्य ज्यान	खेमबहादुर पुर्जा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खेमबहादुर पुर्जासमेत	८३
इजलास नं. १२			८४ – ८५
८८.	कर्तव्य ज्यान	बिशाल न्यौपाने वि. नेपाल सरकार	८४
एकल इजलास			८६ – ९२
८९.	उत्प्रेषण	तपेन्द्र रावल वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	८६

९०.	परमादेशसमेत	उमा खड्का वि. धुनिवेशी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यालय, धादिङ, बागमती प्रदेश नेपालसमेत	८६
९१.	उत्प्रेषण / परमादेश	नवराज पौड्याल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुर	८७
९२.	उत्प्रेषण / परमादेश	गुन्जुदेवी राना वि. श्री उच्च अदालत तलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत	८८

९३.	परमादेश	अनिल आचार्य वि. निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत	८८
९४.	उत्प्रेषण	देव बहादुर तामाङ वि. बिजय कुमार सरावगीसमेत	८९
९५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत	अशोक कुमार थापासमेत वि. अम्बर बहादुर थापासमेत	९०

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-WO-०१५७, उत्प्रेषण, सरदचन्द्र गौतम वि. नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डप काठमाडौं

निवेदक माउन्टेन ट्राभल (ट्रेकिङ/ ट्राभल) प्रा. लि.को इजाजतपत्रको अवधि मिति २०६३।१२।०१ देखि मिति २०६८।११।३० सम्म रहेको देखिन्छ । सोपश्चात् मिति २०६८।१२।०१ देखि उक्त प्रा.लि.को इजाजतपत्र नवीकरण भएको पाइँदैन । उक्त प्रा.लि.ले लामो समयदेखि ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्ने पनि पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । निवेदकले इजाजतपत्र नवीकरणको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिएकोसम्म देखिन्छ । निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू पेस गरी समयमै नवीकरण गराउनुपर्ने दायित्व निवेदककै भएकोमा विवाद छैन । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नियमावली, २०६२ को नियम ७(१) मा तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नभएपछि तत्काल सो विषयमा चासो दिई नवीकरण गर्नुपर्ने निकायले नवीकरण नगरेमा सोउपर कहींकतै ताकेता वा उजुरी दाबी गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । तोकिएको समयमावधिभित्र नवीकरण हुन नसकेपश्चात् पहिलो तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा लाग्ने थप पच्चिस प्रतिशत दस्तुर तथा सोपश्चात् अर्को तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा लाग्ने थप पचास प्रतिशत दस्तुर तिरे बुझाएको भन्ने पनि मिसिलमा कहींकतै नदेखिने ।

इजाजतपत्र नवीकरण नभएको लामो समयपछि मिति २०७१।१०।१३ गते ट्रेकिङ

इजाजतपत्र नवीकरण गरिपाउँ भनी माउन्टेन ट्राभल प्रा.लि.का कम्पनी सचिव माणिकरत्न तुलाधरले पर्यटन विभागमा पुनः निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा मिति २०६८।११।०४ मा तत्कालीन पर्यटन उद्योग महाशाखामा नवीकरणको लागि निवेदन पेस गरेकोमा सो निवेदनमा कारबाही हुने क्रममा माउन्टेन प्रा.लि.को सेयर धनी टाइगर टप्स प्रा.लि. होटल व्यवसायमा दर्ता भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कारणले नवीकरण हुन नसकेकोमा सोलाई आधार बनाई माउन्टेन ट्राभल प्रा.लि. नवीकरण गर्न नसकिने भन्ने महाशाखा तथा विभागका कर्मचारीबाट अनौपचारिक जानकारी गराएकोले नवीकरणको कार्य बाँकी रही आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै हाल माउन्टेन ट्राभल (ट्रेकिङ/ ट्राभल) प्रा.लि.ले आफ्नो व्यवसाय नै सञ्चालन नगरी बसेको भन्ने बेहोरासमेत उक्त निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट उक्त प्रा.लि.को इजाजतपत्र तोकिएको समयमावधिभित्र नवीकरण नभएको र व्यवसायसमेत सञ्चालन नभएको भन्ने देखिएको अवस्थामा कानूनले तोकेको लामो समयपश्चात् नवीकरण गरिपाउँ भन्ने माग दाबीसँग सहमत हुन नसकिने ।

माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा तथा आधार कारणबाट रिट निवेदक माउन्टेन ट्राभल (ट्रेकिङ/ ट्राभल) प्रा.लि.को समयभित्रै इजाजतपत्र नवीकरण हुन नसकेको र लामो समयसम्म सो प्रा.लि.को व्यवसायसमेत सञ्चालनमा नरही बन्द भइसकेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-WO-
०३०५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, कमला नकर्मी वि.
गोवर्धनलाल नकर्मीसमेत

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट खट्टी गएको डोरमार्फत भइआएको मिति २०७३।०१।२८ को मुचुल्कामा निवेदक कमला नकर्मीले रोहबरमा बसी सहीछापसमेत गरिदिएको अवस्थामा चलन मुचुल्का र चलन पुर्जोबमोजिमको घरजग्गामा यी निवेदकले भोगचलन गर्न नपाएको भन्ने पुष्टि हुन नआई निजहरूले भोगचलन गरिरहेको भन्ने नै देखिन आयो । यसबाट काठमाडौं जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पुनः चलन चलाइरहनु नपर्ने गरी भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसैगरी यी निवेदकले बन्डा मुचुल्काबमोजिम आफ्नो अंश भागमा परेको घरजग्गामा प्रवेश गर्न ढोका बनाएको र माथिल्लो तलामा जानको लागि फलामे भन्ड्याडसमेत बनाएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबाट उक्त घरजग्गा चलन मुचुल्का र चलन पुर्जोबमोजिम यी निवेदकहरूकै भोग चलनमा रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको हुँदा पुनः चलन चलाइरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पाइँदैन । नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त भई चलन चलाइपाउँ भन्ने मिसिल संलग्न रहेको ब्लुप्रिन्ट नक्सा तथा नक्सा ट्रेस हेर्दा पनि मूल सडकतर्फको भाग र पछाडिको भाग समानान्तर नभई केही फरक रहेको देखिने ।

तसर्थ, यी निवेदकमध्ये सृष्टिना नकर्मीको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत कमला नकर्मीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०५।३० को चलन मुचुल्का र मिति २०७२।०६।२९ को चलन पुर्जोबमोजिम भोगचलन गरी राखेको ठिक छ भन्ने उल्लेख भइआएको मिति २०७३।०१।२८ को

मुचुल्कामा रोहबरमा बसी सहीछाप गरेको देखियो । आफ्नो भागमा परेको घरजग्गामा निवेदकले नयाँ ढोका र फलामे भन्ड्याड बनाई प्रयोग गरिरहेको भन्ने रिट निवेदन र लिखित जवाफको बेहोराबाट देखिन्छ । साथै नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट प्राप्त ब्लु प्रिन्ट नक्सा तथा नक्सा ट्रेसबाट यी निवेदकको घरजग्गाको मूल सडकतर्फको भाग र पछाडिको भाग समानान्तर नभई केही फरक रहेको देखिएबाट यी निवेदक कमला नकर्मीसमेतको अंश भागमा परेको ५९.८० वर्गमिटर पूरै घरजग्गा निजहरूलाई भोगचलन गर्न दिएकै देखियो । यसरी यी रिट निवेदकहरूले भोगचलन गरिरहेको घरजग्गा पुनः चलन चलाइदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतका विपक्षीहरूका नाउँमा रिट जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WH-
००९७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सोफिया श्रेष्ठ वि.
ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत

रिट निवेदकउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदा निज निवेदकले पुनरावेदन म्याद प्राप्त गरी पुनरावेदन म्याद भुक्तान नभएसम्म सो फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निज निवेदकले पुनरावेदन म्याद प्राप्त गरेको अवस्था नहुँदा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।

उच्च अदालत, पाटनबाट प्राप्त भएको यी निवेदकउपरको बैंकिङ कसुर मुद्दाको मिसिलबाट निवेदकले पुनरावेदनको म्याद हालसम्म पाएको

नदेखिएकोले निजलाई पुनरावेदनको म्याद दिई निजले कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अवधिसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा निजलाई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा राखिएको थुना गैरकानूनी देखिँदा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७९।०७।२६, लगत नं. ४८३३ को कैदी पुर्जालगायतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको।

रिट निवेदक सोफिया श्रेष्ठ विरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसलाउपर निजले पुनरावेदन म्याद प्राप्त नगरेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७९।०७।२६, लगत नं. ४८३३ को कैदी पुर्जा अनुसार थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २६ गते रोज २ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७९-WO-
०३७३, उत्प्रेषणसमेत, डा. कमल भुसाल वि. निर्वाचन
आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

निवेदक डा. कमल भुसाल सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहेको कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन निजको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ड) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १५ को खण्ड (ड) बमोजिम योग्यता पूरा भएको नदेखिँदा रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि

सभा सदस्यको उम्मेदवारको रूपमा डा. कमल भुसालले दिएको उम्मेदवारी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३१ बमोजिम मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको मिति २०७०।०६।२५ को निर्णय मिलेकै देखिने।

प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुगेको कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन अधिकृतबाट निवेदक डा. कमल भुसालको रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उम्मेदवारी खारेज भएको देखियो। कानूनले तोकेको योग्यता नपुगेको कारण निवेदकको मनोनयन पत्र खारेज भएको सन्दर्भमा उक्त मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने।

निवेदकले सरकारी कोषको मासिक निर्वाहभत्ता तथा छात्रवृत्ति बुझी काम र अध्ययन गर्न कबुलियत गरी छात्रवृत्ति ऐन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई लाभको पदअन्तर्गत आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेको देखिन आएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि कानूनले तोकेको योग्यता पूरा गरेको नदेखिएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३१ बमोजिम निवेदक डा. कमल भुसालको रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि निजले दर्ता गरेको मनोनयन पत्र खारेज गरेको निर्वाचन अधिकृतको मिति २०७९।०६।२५ को निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज

हुने ।

इजलास अधिकृत - राजन खनाल

कम्प्युटर - विकेस गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. २

५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री
टंकबहादुरमोक्तान, ०७१-CR-१०६८, कर्तव्यज्यान,
नेपाल सरकार वि. उपजङ्ग गुरुङसमेत

प्रतिवादीहरूमध्येका सुमन सुनार, उपजङ्ग
गुरुङ र राजिव शर्मालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी
महलको ५ नं.बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही
महलको ६(४) नं.बमोजिम जनही दुई वर्ष कैद र
रु. पाँच सय जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसलाउपर
निजहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको
नदेखिँदा सोतर्फ केही उल्लेख गरिरहन नपर्ने ।

अभियोग दाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई
सजाय हुनुपर्दछ भनी वादी नेपाल सरकारको
तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनको सन्दर्भमा हेर्दा
मृतक रुद्रबहादुर गुरुङ मादक पदार्थ सेवनको
कुलतमा फसेको अर्थात् दुर्व्यसनी भएको र निजले
विभिन्न अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्ने गरेको तथ्य
जाहेरवालाको भनाइलगायतका प्रमाणबाट देखिएको
छ । निज मृतकलाई सुधारको लागि युनिटी सुधारकेन्द्रमा
मिति २०६८/११/८ गते भर्ना गरी राखेको र मिति
२०६८/११/११ गते निजको मृत्यु भएको भन्ने पनि
देखिन्छ । मृतकले जथाभावी व्यवहार गर्ने गरेको
कारणबाट सामान्य रूपमा १/२ थप्पड हिकोएको र
नियन्त्रण गर्न बाँधछाँद गरेको कुरासम्म प्रतिवादीहरूले
मुद्दामा अनुसन्धान हुँदाका क्रममा गरेको बयानबाट

खुल्न आएको छ । निज मृतक रुद्रबहादुर गुरुङले
मादक पदार्थ सेवन गरी घर परिवारले सम्हाल्न नसक्ने
अवस्थामा पुगेपछि कुलत छुटाउनका लागि घर
परिवारले निजलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेको भन्ने
पनि देखिन्छ । असन्तुलित एवं अनियन्त्रित अवस्थामा
रहने गरेका मृतकलाई निजकै हित र भलाइको निमित्त
नियन्त्रणमा लिई सामान्य अवस्थामा ल्याउने क्रममा
प्रतिवादीले डोरीले बाँधेको भन्ने पनि खुल्न आएको
छ । तर प्रतिवादीहरूले सो कार्य ज्यान मार्ने मनसाय
राखेर गरेको भन्ने तथ्य कुनैपनि प्रमाणबाट समर्थित
हुन आएको देखिँदैन । बिहान खाजा नास्ता खान
उठाउँदा नउठेको कारणबाट प्रतिवादीहरूसमेत भई
निज मृतकलाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको
भन्ने पनि देखिन्छ । ज्यान मार्ने नियतले कुटपिट
गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रतिवादीहरूले निजलाई
खाजा खान बोलाउने, अस्पताल लैजाने अवस्था
नै आउने थिएन । प्रतिवादीहरूसँगै सुधारकेन्द्रमा
उपचारको लागि रहेका मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै
पूर्वरिसइवी तथा मनसाय रहे भएको कुरा प्रमाणबाट
देखिन आएन । कुनै पूर्वयोजना र तयारी गरेको भन्ने
पनि देखिँदैन । मृतकलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि
दुर्व्यसनी भई सुधारकेन्द्रमा रहेका अन्य प्रतिवादीहरूले
वाञ्छित होसियारी र सावधानी नअपनाएको कारणबाट
निजको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा केवल
शंका र अनुमानका आधारमा मनसायप्रेरित कर्तव्य
ज्यानको कसुर गरेको भनी ठहर हुन सक्ने नदेखिने ।

भवितव्यको वारदात ठहर गरी तीन जना
प्रतिवादी सुमन सुनार, उपजङ्ग गुरुङ र राजिव
शर्मालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको
६(४) नं.बमोजिम सजाय हुने र अन्य प्रतिवादीले
सफाई पाउने भनी सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट
भएको मिति २०६९/१२/१२ को फैसला सदर गरेको

पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१/२/५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १६ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-WO-०२१०, उत्प्रेषण, रमेशचन्द्र दाहाल वि. भूमिसुधार मन्त्रीको निजी सचिवालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

विवादित कि.नं. ३२१, ३२२ र ३२३ का जग्गाधनी शिवराज्यलक्ष्मी राणा सिंह रहेको तथ्य मालपोत कार्यालय भक्तपुरले प.सं. मोठ-४ मिति ०५२/७/६ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । सोही पत्रका आधारमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँबाट वादी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँ र प्रतिवादी साम्राज्य शमसेर राणासमेत भएको (२०२१ सालको दर्ता नं. ३०४) हदबन्दी छानबिन मुद्दामा मिति २०५४/९/२५ मा निर्णय हुँदा विवादित कि.नं. ३२१, ३२२ र ३२३ का जग्गाहरूसमेत हदबन्दीमा परेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयको उक्त मिति २०५४/९/२५ को हदबन्दीसम्बन्धी निर्णयउपर साम्राज्य शमसेरको मु.स. गर्ने श्रीमती सरस्वती कुमारी राणासमेतको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको उक्त हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय सदर भएउपर पुनः सरस्वती कुमारी राणासमेतको यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमती प्रदान भई मिति २०६२/५/१६ मा फैसला हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५६/७/९ मा भएको फैसला दोहोर्‍याई हेर्नुपर्ने

अवस्था नरहेको भनी निवेदीका सरस्वती कुमारी राणासमेतले दिएको निवेदन खारेज हुने ठहर गरिएको पाइयो । मिसिल प्रमाणबाट हदबन्दीसम्बन्धी केही विषय टुंगो लागिसकेको र केही विषय टुंगो लगाउने प्रक्रियामा रहेको भन्ने पनि देखिन्छ । विवादित जग्गा रोक्का राख्ने कार्य भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०५४/९/२५ को हदबन्दीसम्बन्धी निर्णयसमेतका आधारमा भएको पाइयो । सो निर्णय बदर-बातिल नभई कायम नै रहेको अवस्था हुँदा निवेदकले दाबी गरेको जग्गा कानूनप्रतिकूल तवरबाट रोक्का राखिएको रहेछ भनी सम्झन मिलेन ।

निवेदकले दाबी गरेको विवादित जग्गामा स्वामित्व सिर्जना गराउने लिखत नै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको हदबन्दीसम्बन्धी निर्णयको परिणामस्वरूप निस्क्रिय हुन पुगेको देखिँदा उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउने गरी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँबाट भएको पत्राचारलगायतका काम कारबाहीलाई अनुचित वा त्रुटिपूर्ण भनी मान्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ १६ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७२-WO-०२११, उत्प्रेषण, रमेशचन्द्र दाहाल वि. भूमिसुधार मन्त्रीको निजी सचिवालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत
- ०७२-WO-०१७०, उत्प्रेषण, विकास थापा वि. भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँसमेत

७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-RB-०१९४, ०७४-RB-

०३६२, आयकर (आ.व.०६०/०६१), जगदीश रेग्मी वि. युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेड, ईश्वर पोखरेल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बबरमहलसमेत

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ मा "मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनपर्ने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ। बोनसतर्फको दश प्रतिशत रकम छुट्याउने र आय रकम गणना गर्दा सो रकम छुट पाउने सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटक पटक विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भइसकेको देखिन्छ। प्रचलित कानून तथा यस अदालतबाट भएका व्याख्याको दृष्टिले हेर्दा करदाताले दाबी गरे अनुसार दश प्रतिशत बोनस रकम खर्चमा छुट पाउने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मनासिब देखिने।

सेयर अपलेखन खर्चका सम्बन्धमा हेर्दा उल्लिखित रकम यस आ.व.को आय वा कारोबारसँग सम्बन्धित खर्च हो भन्ने देखिएन। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित सो आय वर्षमा आय आर्जन हुने कार्यमा भएका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउने हुन्छ। विवादित सेयर अपलेखन खर्च पुँजीगत प्रकृतिको खर्च देखिएको र उक्त आय वर्षको आय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्च भन्ने नदेखिएको हुँदा सो रकम आयकर गणना गर्दा कट्टी दिन आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३बमोजिम मिल्ने अवस्था देखिँदैन। आयकर निर्धारण गर्दा यस प्रकारको सेयर अपलेखन खर्चलाई छुट वा कट्टा गर्न नमिल्ने भनी गरिएको सुरु कर निर्धारण आदेश मनासिब देखिन्छ। तसर्थ, सेयर निष्काशन अपलेखन

खर्च रु.३,५६,५९२।-खर्च कट्टी पाउने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको पाइने।

राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०६९/६/२५ को फैसला केही उल्टी हुन्छ र सेयर निष्काशन अपलेखन खर्च रु.३,५६,५९२।-खर्च कट्टा दिने नमिल्ने भई सो रकम सुरु कर निर्धारण आदेश अनुसार करदाताको आयमा समावेश हुने ठहर्छ। उल्लिखित सेयर निष्काशन अपलेखन खर्चको कुरामाबाहेक अन्य कुरामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २० गते रोज २ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-१४३८, अपहरण, शरीर बन्धक र रहजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. दिपक चौधरीसमेत

अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर गरेको होइन भनी प्रतिवादीहरू मौकामा र अदालतमा कसुर गरेको कुरामा इन्कारी रहेको देखिन्छ। जाहेरवालाको रकम लुटी लगेको भन्नेतर्फ प्रतिवादीहरू इन्कार रहेका र रकमसमेत बरामद भएको देखिँदैन। प्रतिवादीहरू तथा जाहेरवालाको पूर्वचिनजान रहेको वा निजहरूबिच कुनै रिसझवीसमेत रहे भएको मिसिलबाट खुल्न आएको पाइएन। विवादित अपहरणको घटनापश्चात् तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूबाट चोरी भएको भनिएको कुनै दसी सामान बरामद भएको पनि देखिन आएन। तथापि, जाहेरवालालाई निजको इच्छाविपरीत केही समय नियन्त्रणमा लिएको र तत्काल पछि निज जाहेरवाला गाडीबाट भागेको भन्ने देखिन्छ। उल्लिखित हदसम्मको तथ्य प्रतिवादीहरूले पनि स्वीकार गरेकै

देखिन्छ । अपहरण गर्ने, शरीर बन्धक बनाउने र चोरी गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको भन्ने प्रमाणबाट देखिन आएको छैन । त्यस प्रकारको आपराधिक कार्यले पूर्णता नपाएको, आपराधिक कार्य घटाउने मनोभावना वा इच्छा रहेको समेत प्रमाणित हुन नआएको अवस्था भए पनि जाहेरवालालाई केही समय नियन्त्रणमा लिई निजको इच्छाप्रतिकूल गाडीमा राखी हिँडाएको देखिँदा घटना प्रकृतिबाट यसलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कसुरको उद्योगसम्मको कार्य मान्नुपर्ने अवस्था देखियो । तसर्थ, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ५ नं. बमोजिम उद्योगतर्फको कसुर कायम हुने भनी प्रतिवादीहरूलाई जनही दुई वर्ष कैद हुने ठहर गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखियो । उद्योगतर्फको कसुर ठहर गरेको उच्च अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पर्न नआएको हुँदा सोतर्फ थप विवेचना गरिरहन नपर्ने ।

चोरीको वारदात स्थापित हुने विश्वसनीय प्रमाणको अभाव रहेको देखिँदा चोरीतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने र प्रतिवादीहरू दिपक चौधरी, आकाश परियार भन्ने पवन दमाई र सुदिप बि.क.लाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ५ नं.बमोजिम उद्योगको कसुरमा जनही २ (दुई) वर्षका दरले कैद सजाय हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५/६/९ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- बिनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २८ गते रोज ३ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-२३६३, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. कल्पना पुरी (योगी) प्रतिवादी कल्पना पुरीले जाहेरवालालाई

वैदेशिक रोजगारको लागि सुरुमा क्यानडा र पछि अस्ट्रेलिया पठाउने भनी जाहेरवालाबाट कूल रु. एघार लाख रुपियाँ लिएको र सोबापत बेहोरा खुलाई कागज गरेको तथ्य उक्त तमसुक कागज, जाहेरी दरखास्त, जाहेरवालाको बकपत्र तथा स्वयम् प्रतिवादीले गरेको बयान बेहोराबाट प्रमाणित भएको देखियो । निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी कुनै इजाजत वा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारको लागि क्रमशः क्यानडा र अष्ट्रेलिया भनी रकम लिएकोमा सो अनुसार जाहेरवालालाई विदेशमा पठाएको देखिएन । जाहेरवालासहित प्रतिवादी भारतको दिल्लीसम्म गएको र त्यहाँबाट पुनः नेपाल फर्की आएको भन्ने तथ्य खुलाइएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को प्रतिकूल हुने गरी विदेशमा लगी नसकेको भन्ने आधारमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कानूनप्रतिकूल रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथ्ययुक्त र तार्किक रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनुसार कसैले दफा १० विपरीत इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुठो आश्वासन दिई वा प्रलोभनमा देखाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशत हुने हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेशमा जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने, विदेश पठाइनसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो प्रावधान अनुसारको वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा पठाउने कार्य पूरा गरेको कसुर स्थापित हुने अवस्था

देखिँदैन। प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी कागज गरी लिएको रु. एघार लाख जाहेरवालालाई फिर्ता गरेको भनी प्रतिवादीले सुरु अदालतमा गरेको बयान र जाहेरवालाले गरेको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको हुँदा जाहेरवालालाई बिगो भराउनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको।

प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को अन्तिम वाक्यांश अनुसार एक वर्ष छ महिना कैद र एक लाख पचास हजार रूपियाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५/३/३१ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २८ गते रोज ३ शुभम्।

१०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-CR-०३७९, सवारी ज्यान अंगभंग, मुस्तकिम राइन वि. नेपाल सरकार

दुर्घटनाबाट अरविन्द हलुवाई घाइते भई अंगभंग भएको भन्ने दाबीतर्फ वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएको र सोउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिएको हुँदा सो हदसम्म अहिले केही विचार गरिरहन नपर्ने।

प्रतिवादी मो. मुस्तकिम राइनले चलाएको ना.६ख. ५९६६ नं.को यात्रुबाहक बसले ठक्कर दिएको कारणबाट को.१९प. ७८७५ नं.को मोटरसाइकलमा सवार राजेश चौधरीको मृत्यु भएको तथ्यमा विवाद देखिएन। प्रतिवादीले चलाएको ना.६ख ५९६६ नं.को यात्रुबाहक बसले ठक्कर दिई मोटरसाइकल सडकमा

लडेपछि केही परसम्म घिसाउँ लागेको समेत देखिन्छ। दुर्घटना प्रतिवेदनमा मोटरसाइकल चालकको गल्ती छैन भनी उल्लेख भएको समेत देखिएको छ। बसको गति तिब्र रहेको र पर्याप्त सावधानी नअपनाएको कारणबाट दुर्घटना हुन पुगेको देखिएको छ। दुर्घटनापश्चात् तत्काल घाइतेको उपचारको प्रयास नगरी प्रतिवादी मो. मुस्तकिम राइन भागेको भन्ने पनि देखियो। निजले आवश्यक मानवीय सम्बेदनशीलता देखाएको पाइएन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) मा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस त्यसरी दुर्घटनाको कारण तत्काल वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्ण तवरबाट सवारी चलाई दुर्घटना भएको र मानिस मर्न गएको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी मो. मुस्तकिम राइनको हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०६१ को दफा १६१(२) को प्रावधान आकर्षित हुने नै देखिने।

प्रतिवादी मो. मुस्तकिम राइनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०६१ को दफा १६१(२) बमोजिम तीन वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७७/९/२२ को फैसला कानूनसम्मत र मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ २८ गते रोज ३ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-CR-०४६८,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मो. नसिर सिद्धिकी वि. उच्च
अदालत विराटनगरसमेत

पुनरावेदक निवेदक उक्त ०७३-CR-०४४९ को जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी मकबुल मियाँ नै हुन् कि होइनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त मुद्दामा सुनसरी जिल्ला पकली गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने दाहु मियाँको छोरा वर्ष २२ को मकबुल मियाँलाई प्रतिवादी वनाइएको र वारदात मिति २०६४।८।७ रहेको देखिन्छ। निवेदकले उल्लिखित जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर हुनुअगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०६३।१०।२१ मा (ना.प्र.नं.०६३०१९ \ २८६५) प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा दाहु मियाँको छोरा मो. नसीर सिद्धिकी भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। राजेशराम चमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दाहु मियाँको छोरा मकबुल मियाँ भएको ०७३-CR-०४४९ को जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी मकबुल मियाँ भन्ने व्यक्ति यिनै थुनामा राखिएका निवेदक मो. नसीर सिद्धिकी हुन् भन्ने कुरा देखिने कुनै भरपर्दो प्रमाण मिसिलबाट नदेखिने।

मुद्दाको सजाय कार्यान्वयनको लागि पुनरावेदक निवेदकलाई जाहेरवालाबाट सनाखत गराएको आधारमा एकै व्यक्ति हुन् भनी थुनामा राखेको देखियो। निज जाहेरवाला राजेशराम चमारले घटना घट्टा उल्लिखित मानिसलाई देखेको, निजको रुपरङ्ग चिनेकोले वारदातमा संलग्न प्रतिवादी मकबुल मियाँ हाल पक्राउ परेका मानिस हुन् भनी सनाखत गर्दै उक्त वारदातको समयमा घटनामा संलग्न रहेका प्रतिवादीहरूमध्ये निजहाल पक्राउ परेका मकबुल मियाँ पनि थिए भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। जबकि मिति २०६४।८।८ मा जाहेरवालाले

दिएको जाहेरीमा २०६४।८।७ गते बेलुकी गाउँमा नाचगान भएकोले मसमेत नाचगान हेर्न गएको र घरमा नाबालक वर्ष १५ की छोरीलाई छाडी गएकोमा रातको समयमा हामी अभिभावक नभएको मौका पारी मेरो सुतिरहेको छोरीलाई अपहरण गरी वोल्न कराउन नदिई तिन जनाले जबरजस्ती करणी गरेको भनी बेहोरा लेखाएबाट निज वारदातस्थलमा रहेको नदेखिँदा यी पुनरावेदक निवेदकलाई घटना वारदातस्थलमा देखेको भन्ने सनाखत कागज सत्य नदेखिने।

उच्च अदालत विराटनगरका आदेशानुसार मिति २०७७।१०।१ मा भएको सर्जमिन मुचुल्कामा साबिक सुनसरी जिल्ला पकली गा.वि.स.वडा नं.३ हाल इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ बस्ने दाहु मिया (पिता) र सविया मिया (आमा) का जम्मा २ जना छोराहरू रहेका हुन्। जेठो छोराको नाम मो.नसिर सिद्धिकी र कान्छो छोराको नाम मखबुल मिया हो। जेठो छोरा हाल कारागारमा थुनामा रहेका छन् भने कान्छो छोरा मखबुल मियाको मिति २०६७।८।१५ मा मृत्यु भएको हो भनी बेहोरा खुलाएबाट मखबुल मियाँ नाम गरेका व्यक्ति दाहु मियाका अर्का छोरा थिए र निजको २०६७ सालमा मृत्यु भएको भन्ने देखिई उक्त तथ्य मिसिल संलग्न मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तथा मृत्युको सूचना फारामबाट समेत समर्थित भएको पाइन्छ। यसरी दाहु मियाको छोरा मखबुल मिया अर्कै व्यक्ति भई मृत्युसमेत भइसकेको देखिएको अवस्थामा उल्लिखित जबरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी मकबुल मिया र पुनरावेदक निवेदक मो.नसिर सिद्धिकी फरक फरक व्यक्ति नभई एकै व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित हुन सकेको देखिएन। यिनै व्यक्ति प्रतिवादी मकबुल मिया भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अर्कै व्यक्ति मकबुल मियालाई ठहर भएको कसुर सजायबापत यी पुनरावेदक निवेदक मो.नसिर सिद्धिकीलाई कैदमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन। पुनरावेदक निवेदकको कुनै

संलग्नता नरहेको कसुरमा केवल बाबुको नाम सम्म मिलेको आधारमा निजलाई थुनामा राख्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने ।

रिट निवेदकलाई अर्कै मकबुल मियालाई भएको सजायबाट राखेको कैद गैरकानूनी देखिँदा उच्च अदालत विराटनगरबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने भनी भएको मिति २०७७।१०।१५ को आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज बन्दी मो. नसीर सिद्धीकीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा मिति २०७३।१२।७ को फैसला अनुसार भनी मकबुल मियाँको नामको लगत अनुसार राखिएको कैदबाट तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असार २० गते रोज २ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WH-००३०, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, नवल किशोर साह वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागलुङसमेत

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा सोह वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमाबाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भनी उल्लेख भएको छ । यसै प्रकारको प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन), २०७४ को दफा १६(२) मा समेत रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको तात्पर्य जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरेकोमाबाहेक अन्य कसुरमा १६ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई कैदको सजाय गरिनु

हुँदैन भन्ने देखिन्छ । यसको तात्पर्य १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरेको भन्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि कैदमा नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । कानूनले सजाय असुलीका विविध विकल्पहरू निर्धारण गरेको हुँदा उपयुक्तताको आधारमा त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन नसकिने भन्ने देखिँदैन । निवेदक बालकलाई जिल्ला अदालतले २ वर्ष ६ महिना कैद हुने भनी ठहर गरेको देखिन्छ । यसमध्येको अधिकांश कैद अवधि निज बालकले बाल सुधार गृहमा रही भुक्तान गरिसकेको र केवल करिब नौ महिना अवधि बाँकी रहेको देखिन्छ । यसमध्ये पनि आजसम्म ३ महिना २१ दिन निजलाई बालसुधार गृहमा राखिसकिएको पाइयो । अब केवल ५ महिना २१ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । निवेदक बालकलाई यस अदालतको मिति २०७९/५/२७ को आदेशबमोजिम बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी अविभावकको संरक्षणमा जिम्मा लगाएको समेत देखियो । यस अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हिततर्फ दृष्टिगत गर्दा अब निजलाई हुने ठहर भएको सजायको बाँकी अवधि भुक्तानका लागि भनी सुधार गृहमा राख्नु मनासिब नदेखिने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसुरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थितिसमेतलाई विचार गरी सर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप कुनै उपयुक्त निर्णय गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । बाल न्यायअनुकूल, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षणका दृष्टिले गरिएका यस प्रकारका कानूनी प्रावधानको सुविधा निवेदक बालकले नपाउनु पर्ने कुनै उचित कारण देखिँदैन । यस अदालतको वृहत् पूर्णइजलासबाट मुद्दा नं. ०७९- WF-०००२ निवेदक परिवर्तित नाम ०४-५-ठ को हकमा रिदमा

विष्ट प्रत्यर्थी झापा जिल्ला अदालतसमेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा सर्त तोकी बाबु आमा वा संरक्षकको जिम्मामा रहेको अवधिसमेतलाई बालसुधार गृहमा राखिएको अवधिसरह मानिने भनी व्याख्या भएको समेत देखिन्छ । यसरी प्रचलित कानूनी प्रावधान र प्रतिपादीत नजिर सिद्धान्तसमेत समग्र पक्षमा विचार गर्दा निवेदक बालकलाई बाल सुधार गृहमा राखिरहनु उचित नदेखिने ।

निवेदक बालकबाट असुल गर्न बाँकी सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) बमोजिम निज बालकको अविभावकको जिम्मामा रही सजाय भुक्तान हुने गरी निज निवेदक परिवर्तित नाम ०७६/०७७- ४५(S) लाई बाल सुधार गृहमा नराखी अभिभावकको जिम्मा लगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । उल्लिखित आदेशको परिणामस्वरूप निवेदकले न्यायिक उपचार प्राप्त गरेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल चैत १४ गते रोज ३ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WH-००१६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मो. हैदर मियाँ वि. कारागार कार्यालय, सिराहासमेत

रिट निवेदक मो.हैदर मियाँउपर खुन डाँका मुद्दा चलेको, सो मुद्दामा निज निवेदकलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७५/१०/२९ को फैसला अनुसार डाँकाको कसुरतर्फ छ वर्ष कैद र रु. ४७,८७,६४९।५० जरिवाना तथा ज्यान मार्ने कार्यमा सामेल भएको कसुरतर्फ पाँच

वर्ष कैद हुने ठहर भएको देखियो । निज निवेदक मिति २०७९/३/१ गतेदेखि थुनामा/कैदमा रहेको देखिन्छ । निज थुनामा रहेको अहिले आठ वर्षभन्दा केही बढी अवधि भएको कुरामा विवाद नदेखिने ।

रिट निवेदकलाई एकै मुद्दाका दुई भिन्न भिन्न कसुरबापत सजाय भएको हुँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ तथा ३६ अनुसार तुलो कसुरको कैद सजाय असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । डाँकातर्फ ६ वर्ष कैद र ज्यान मार्ने कार्यमा सरिक भएकोतर्फ पाँच वर्ष कैद हुने ठहर भएको देखिँदा निजलाई भएको तुलो खतको छ वर्ष सजाय असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला अनुसार जरिवाना रु. ४७,८७,६४९।५० हुने ठहर गरिएको भए पनि हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(३)(क) बमोजिम डाँकाको कसुरमा बढीमा एक लाख चालिस हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने देखिँदैन । नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा रहेको प्रावधानसमेतका दृष्टिले हेर्दा रिट निवेदकले परिवर्तित कानूनले प्रदान गरेको सुविधा पाउने नै देखिन्छ । निवेदक मो.हैदर मियाँ आठ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई हुने ठहर भएको छ वर्ष कैद र जरिवानाको रकमबापत प्रतिदिन रु. ३००।- का दरले रु. १,४०,०००।- बराबरको कैदसमेत असुल भइसकेको देखिने ।

निवेदक मो. हैदर मियाँलाई हुने ठहर भएको कैद र जरिवानाबापतको कैद भुक्तान भइसकेको देखिँदा निजलाई हाल कैदमा राख्ने कार्य कानूनप्रतिकूल देखिन आएकाले निजलाई कैदबाट तत्काल मुक्त गरिदिनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश

जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल असोज २७ गते रोज ५ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-सी-०६१७, ०७४-सी-०५६०, दर्ता बदर, विश्वबन्धु थापा वि. गोमती तामाङसमेत, रिबबहादुर थापा वि. गोमती तामाङसमेत

विवादित कि.नं. ७२०९ को जग्गा साबिकको कि.नं. ५९४ को जग्गाबाट किताफोड भई कायम भएको जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । साबिक कि.नं. ५९४ को जग्गा सभै नापीका बखत सार्वजनिक पर्ती जनिएको कुरा फिल्डबुक उतारबाट देखिएको छ । सभै नापीका बखत उपस्थित हुन नसकेको भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएको भए पनि जग्गामा आफ्नो हकभोग, स्वामित्व रहेको वस्तुगत आधार खुलाई प्रमाणित गर्न सकेको देखिंदैन । पुनरावेदकका नाममा अन्य जग्गासमेत रहेका र ति जग्गाहरू दर्ता भएको अवस्था हुँदा विवादित जग्गाको दर्ता छुट हुनुपर्ने अन्यथा कारण देखिंदैन । सप्तबहादुर र गणेशबहादुरबिच चलेको अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ भन्नेसमेतका मुद्दामा भएको फैसलालाई प्रतिवादीहरूले प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । अंश मुद्दाबाट जग्गामा नभएको हक कायम हुने वा हक सिर्जना हुने नभएर मुद्दाका पक्षहरूको स्थापित हकसम्म बन्डा लगाइने हुन्छ । त्यसैले अंश मुद्दामा बन्डा लाग्ने गरी फैसला भएको भन्नेसम्मको कारणबाट विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक कायम हुने ठहर गरिएको भनी सम्झन मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

विवादित जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा गणेशबहादुर तथा सप्तबहादुरको छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा गणेशबहादुरको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने

भनी मिति २०४५/६/२८ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको समेत मिसिलबाट देखियो । विवादित जग्गा नापी हुँदा फिल्डबुकमा सार्वजनिक पर्ती भनी जनिएको देखिन्छ । सप्तबहादुरका नाममा उक्त जग्गा दर्ता हुने कुनै उचित प्रामाणिक आधार खुल्न आएको समेत देखिएन । प्रमाणका रूपमा पेस भएको साबिकको मोठ उतार, ७ नं. फाँटवारीलगायतका प्रमाण कागजमा स्पष्ट रूपमा चारकिल्ला उल्लेख भएको पाइएन । प्रतिवादीले पेस गरेका प्रमाणहरू विवादित जग्गाको हो भनी मान्न सकिने अवस्था पनि देखिंदैन । अन्यत्रको कुनै जग्गा सम्बन्धित प्रमाणको आधारमा विवादित जग्गामा हक पुगेको ठान्न मिल्ने हुँदैन । जग्गाको प्रकृति वा वस्तुस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा पनि विवादको कि.नं. ७२०९ कायम हुनुपूर्वको अवस्थाको जग्गामध्ये केही जग्गा राजमार्गमा परेको र सोबाहेक बाँकी रहेको कि.नं. ७२०९ को जग्गामा घर टहरा रहेको भन्ने देखिएको छ । लगाउको जग्गा खिचोला मेटाई घर हटाइपाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भइआएको नक्साबाट पनि ब्लकको गाह्रो टिनको छाना भएका केही घरहरू रही प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक रुकविणा थापाबाहेकका वादीसमेतका व्यक्तिहरूको भोगमा रहेको भन्ने देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दायर भएपछि मात्र प्रतिवादीहरूले घर टहरा भत्काइपाउँ भनी फिराद परेको पाइयो । समग्र अवस्था तथा परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा विवादको जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको साबिकदेखि दर्ता तथा हकभोग रहेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न निषेध गरेको छ र यदि कसैले दर्ता गराएको रहेछ भनेपनि त्यस्तो दर्ता बदर भई सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पुनरावेदक प्रतिवादी

सप्तबहादुरका नाममा दर्ता भएको विवादको कि.नं. ७२०९ को जग्गा नापीका बखत फिल्डबुकमा सरकारी पर्ती जनिएको तथा जग्गाको प्रकृतिबाट पनि उक्त जग्गा सरकारी हक स्वामित्वको सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने देखिएको छ । यस प्रकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम रहन नसक्ने भएकाले मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५५/९/२९ मा गराएको दर्तासम्बन्धी निर्णय कानूनतः त्रुटिपूर्ण र दूषित प्रकृतिको देखिने ।

विवादित कि.नं. ७२०९ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिँदा प्रतिवादी सप्तबहादुरको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०५५/९/२९ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा प्रतिवादीको नाउँमा भएको दर्तासमेत बदर गरी सार्वजनिक कायम हुने ठहर गरेको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६८/१२/२१ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१/३/२५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०७९ साल पुस २६ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-०५६१, जग्गाखिचोला, रिबबहादुर थापा वि. गोमती तामाङसमेत
- ०७३-CI-०६१६, ०७४-CI-०५५९, फैसला बदर, विश्वबन्धु थापा वि. गोमती तामाङसमेत, शिवबहादुर थापा वि. गोमती तामाङसमेत
- ०७४-CI-०५५८, अबन्डा जग्गा बन्डा, प्रेमकुमारी थापा वि. रिबबहादुर थापासमेत

१५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-CI-०१७३, कुत मोही, हरेन्द्रप्रसाद यादव वि. रामायण ठाकुर हजाम

वादी हरेन्द्रप्रसाद यादव र प्रतिवादी रामायण ठाकुर हजाम विवादित कि.नं. १८०, २२७ र २३६ का जग्गाको क्रमशः जग्गाधनी र मोही रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उल्लिखित जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. सिवर्वा वडा नं. १ कि.नं. १८० को ज.वि. ०-१०-०, ऐ.ऐ. वडा नं. १ कि.नं. २२७ को ज.वि. ०-४-१० र ऐ.ऐ. वडा नं. १ कि.नं. २३६ को ज.वि. ०-०-१५समेतका जग्गाको वादी दाबीबमोजिम २०५९ सालको कुतबाली मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाएको भन्ने देखिन आएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक कुत बुझाउनु मोहीको कर्तव्य हुने देखिन्छ । सो दायित्व प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा जग्गाधनीले दाबीबमोजिम २०५९ सालको कुतबाली भराइलिन पाउने नै देखियो । मोही निष्काशन हुने, नहुनेतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको २०५३ सालको चौथो संशोधनको परिणामस्वरूप मोहीलाई आधा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखियो । यसबिच मोहीले कुनै सालको बाली नबुझाएको भन्नेसम्मको कारणबाट मोही हक समाप्त हुने भनी सम्झन मिल्ने देखिँदैन । मोही हकबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला न्यायोचित नै देखिने ।

पुनरावेदक वादीलाई प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट २०५९ सालको कुतबाली सम्बन्धमा केही बेहोरा नखुलाई भएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७०/११/४ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीबाट कुतबाली भराइदिने ठहर्छ । मोही निष्कासन नहुने (मोही कायम रहने) ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला सदर हुने ।।

इजलास अधिकृत:- विनोद प्रसाद धिमिरे
इति संवत् २०७७ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-WO-०८१०,
उत्प्रेषणसमेत, फिलिप गुरुङ वि. नेपाल आयल निगम
लिमिटेड बबरमहल, काठमाडौंसमेत

नेपाल आयल निगमले मिति २०७४/१०/१२ को विज्ञापन अनुसार महिलामध्येबाट पदपूर्ति हुन नसकेपछि २०७६/१०/१० मा दोस्रो विज्ञापन महिलाकै लागि भनी गरेको तर महिला सम्भावित उम्मेदवार नै नभएको पाइयो । पहिलो विज्ञापनबाट पदपूर्ति नभएपछि दोस्रो विज्ञापन गर्न आवश्यक र अनिवार्य रहेको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थाले संस्थागत आवश्यकता र नियमको प्रक्रियाबमोजिम नै कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने हो । आ.ब. २०७५/०७६ मा विज्ञापन नभएको हुँदा आ.ब. २०७६/०७७ मा सोही पदमा विज्ञापन भएको भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेको देखिन्छ । बदनियत राखी निवेदकलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिने ।

लोक सेवा आयोगको सहमति लिई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई कर्मचारी पदपूर्तिको लागि गरिएको विज्ञापन नियमसङ्गत नै देखिन आयो । यसबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा अनुचित र गैरकानूनी तवरबाट आघात पारिएको देखिएन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- हरिप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WH-००१८,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामु कामैत वि. उच्च अदालत
जनकपुर, राजविराज इजलास, सप्तरी राजविराजसमेत

रिट निवेदक रामु कामैतसमेतउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा श्यामदेव चौधरीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामु कामैतसमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने (०६७-CR-०१०३) मुद्दा चलेको, सो मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/४/२९ मा भएको फैसलाले मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम ७ वर्ष कैद सजाय र पचास हजार रुपियाँ जरिवाना, दुईभन्दा बढी व्यक्ति भई अपहरण गरेकोतर्फ सोही महलको ७ नं.बमोजिम थप दुई वर्ष कैद सजाय र नाबालकलाई अपहरण गरेकोतर्फको कसुरमा उक्त महलको ९ नं. बमोजिम थप दुई वर्ष कैद सजाय गरी कुल एघार वर्ष कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको पाइयो । सो फैसला उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३/८/८ मा सदर गरिएको र उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको देखियो । फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निवेदक मिति २०७५/९/११ गते पक्राउ परी हालसम्म कैदमा रहेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम निवेदक कैदमा रहेको र हालसम्म कैदमा रहेको चार वर्ष अवधि पनि भुक्तान भइ नसकेको अवस्था देखिँदा निजलाई गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

अब मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ र दफा २१४ मा रहेका प्रावधानका सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं.बमोजिम थप दुई/दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएको फैसला यथावत् कार्यान्वयन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पूर्ववर्ती कानूनी स्थितिमा केही परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । दुईभन्दा बढी व्यक्ति भई अपहरण गरेको कार्यलाई अपहरण प्रयोजनका लागि

सङ्गठित रूपमा कसुरजन्य कार्य गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको कसुरमा थप सजाय हुने प्रावधान प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेको हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम भएको थप दुई वर्ष कैद असुल गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। उक्त महलको ९ नं.बमोजिम हुने ठहर भएको थप दुई वर्ष कैदका सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नाबालकलाई अपहरण गरेबापत भनी थप दुई वर्ष कैद हुने प्रावधान रहेको देखिँदैन। साबिकमा रहेको उक्त प्रावधानलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले निरन्तरता प्रदान गरेको नदेखिएको हुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा रहेको प्रावधानका आधारमा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम भएको थप दुई वर्ष कैद अहिले थप गरी असुल गर्न मिल्ने देखिँदैन। यस विषयमा निवेदक बिनोद कुमार यादव वि. उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाससमेत भएको ०७८-WF-००२९ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा मिति २०७८/१२/२४ मा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भइसकेको देखिने।

रिट निवेदक रामु कामैतलाई साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं., ७ नं., र ९ नं.बमोजिम भएको कूल एघार वर्ष कैद सजाय र रु. पचास हजार जरिवानामध्ये नाबालकलाई अपहरण गरेको भन्ने कसुरमा उक्त महलको ९ नं.बमोजिम हुने ठहर भएको थप दुई वर्ष कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ र २१४ तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण र समायोजन गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२)(ग) का आधारमा सो कैद थप गरी असुल

गर्न मिल्ने देखिएन। तसर्थ, निवेदक रामु कामैतलाई अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम हुने ठहर भएको दुई वर्ष कैदबाहेक गरी अर्थात् ३ नं. र ७ नं.बमोजिम हुने ठहर भएको कूल ९ (नौ) वर्ष कैद असुल गर्ने गरी संशोधित कैदी पुर्जी दिनु र फैसलाले ठहर भए अनुसारको जरिवानासमेत कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको सप्तरी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २३ गते रोज ५ शुभम्।

१८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CI-०८१२, जग्गा खिचोला, तुलीनानी खत्री वि. पूर्ण बहादुर पौडेल

फिरादीका नाममा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा गुठी रैतानीमा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला, बालकोट गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. १३२४ क्षेत्रफल ०-५-३-० र ऐ. ऐ. कि.नं. ५५४ क्षेत्रफल ०-१-०-० को दुई कित्ता जग्गा कायम रहेको र प्रतिवादी कि.नं. ५६५ को जग्गाधनी रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन। वादीको उल्लिखित दुवै कित्ता जग्गामध्ये पूर्वतर्फको उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम १३ फिट र दक्षिण मोहडातर्फ ५ फिट चौडाइ तथा ५६ फिट लम्बाइको ५०४ ब.फि. बराबरको क्षेत्रफल ०-१-१-३१/२ जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको भन्ने फिराद दाबी रहेको देखिन्छ। पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश अनुसार भएको मिति २०७२/४/१३ को नाप नक्साको न.नं. ४ अनुसारको जग्गामा वादी र प्रतिवादीबिच विवाद रहेको पाइयो। विवादित न.नं. ४ को ०-१-० जग्गामध्ये ०-०-२-० (दुई पैसा) वादीको जग्गामासम्म प्रतिवादीले खिचोला गरेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ। मिति २०७२/४/१३ मा

भएको नक्साको न.नं. ४ मा देखिएको जग्गाको लम्बाइ, चौडाई, क्षेत्रफल, आकार प्रकार तथा नापी कार्यालयबाट प्राप्त जग्गाको ट्रायल चेक उतारसमेत भिडाई हेर्दा न.नं. ४ को ०-१-० जग्गामध्ये ०-०-२-० (दुई पैसा) जग्गासम्म प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिन्छ । उल्लिखित सबै पक्षमा मूल्याङ्कन गरेर जग्गाको यथार्थ वस्तुस्थिति र प्रमाणको समुचित विश्लेषण गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको पाइयो । यसरी भएको फैसलालाई बेमुनासिब मान्न मिलेन ।

न.नं. ४ को जग्गामध्ये रोपनी ०-०-२-० जग्गामा सम्म प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर गरी सो खिचोला मेटाई वादीले चलन पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/१०/२४ को फैसला मनासिब भएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ २३ गते रोज ५ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-०००२,
बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. सुधा बस्नेतसमेत

प्रतिवादी सुधा बस्नेतले जाहेरवालाबाट लिएको रु. पाँच लाख भुक्तानीका लागि ग्लोबल आई.एम.ई.बैंक पानीपोखरी शाखाको खाता नं. ३३०१०१००००२५४ मिति २०७४/१०/२३ मा चेक नं. ००२१९०१२५७ बाट पाउने गरी चेक काटिदिएको र चेकको रकम भुक्तानीको लागि खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने कारणबाट चेक अनादर भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । प्रतिवादी सुधा बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको कुरामा

साबित भई बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येकी सुधा बस्नेतका हकमा उच्च अदालतबाट कसुर ठहर भएको समेत पाइयो । यसरी कसुर ठहर गरिएको फैसलाउपर निज प्रतिवादी सुधा बस्नेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको समेत देखिएन । तसर्थ निजका हकमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

प्रतिवादीहरूउपर विवादित चेकमा उल्लिखित रकम रु. पाँच लाख बिगो दाबी गरिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा दाबीबमोजिमको सम्पूर्ण रकम जाहेरवालालाई बुझाएको र सोको भर्पाईसमेत लिएको भनी जिकिर गरेको पाइयो । जाहेरवालालाई रकम बुझाएको भर्पाई मिसिल संलग्न रहेको समेत देखियो । प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त जिकिरलाई जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई अन्यथा खण्डन गरेको पनि देखिएन । यसैले बिगो भराइदिनुपर्ने अवस्था नभएकाले बिगो भराउनेतर्फ उल्लेख नगरेको फैसला मनासिब नै देखिने ।

प्रतिवादी सुधा बस्नेतलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीतको कसुरमा बिगोबमोजिम रु. पाँच लाख जरिवाना र एक महिना कैद सजाय हुने, प्रतिवादी प्रतिभा श्रेष्ठलाई सफाई दिने र बिगो भराइरहनु नपर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासको मिति २०७५/९/२९ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-RB-०९९३,
बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. सुधा बस्नेतसमेत

प्रतिवादी सुधा बस्नेतले जाहेरवालालाई

अमेरिका पठाइदिने भनी लिएको रु. तीन लाख भुक्तानीका लागि ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक पानीपोखरी शाखाको खाता नं. ३३०१०१००००२५४ मिति २०७४/१०/२५ मा चेक नं. ००२२२५६६७२ बाट भुक्तानी पाउने गरी चेक काटिदिएको र चेकको रकम भुक्तानीको लागि बैंडकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने आधारमा चेक बाउन्स भएको तथ्य स्थापित रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीमध्येकी सुधा बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दासमेत जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीमध्येकी सुधा बस्नेतका हकमा कसुर ठहर भएको देखिन्छ। यसरी कसुर ठहर गरिएको फैसलाउपर निजको पुनरावेदन परेको समेत देखिएन। तसर्थ निजका हकमा थप विवेचना गरिरहनसमेत परेन।

प्रतिवादीहरूउपर विवादित चेकमा उल्लिखित रकम रु. ३,००,०००।- बिगोको दाबी गरिएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा दाबीबमोजिमको सम्पूर्ण रकम जाहेरवालालाई बुझाएको र सोको भर्पाईसमेत लिएको भनी जिकिर गरेको पाइयो। जाहेरवालालाई रकम बुझाएको भर्पाई मिसिल संलग्न रहेको समेत देखियो। प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त जिकिरलाई जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई अन्यथा खण्डन गरेको पनि देखिएन। यसैले बिगो भराइदिनुपर्ने अवस्था नभएकाले बिगो भराउनेतर्फ उल्लेख नगरेको फैसला मनासिब नै देखिने।

प्रतिवादी सुधा बस्नेतलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीतको कसुरमा बिगोबमोजिम रु. ३,००,०००।- जरिवाना र एक महिना कैद सजाय हुने, प्रतिवादी प्रतिभा श्रेष्ठलाई सफाई दिने र बिगो भराइरहनु नपर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासको मिति २०७५/९/२९ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर

हुने।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२६५८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रामकृष्ण श्रेष्ठ

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा तत्काल रिस उठ्न गई कटेरोको छानामुनि रहेको सल्लाको लिष्टिकले श्रीमतीको ढाडमा हिर्काउँदा निहुरेको कारण टाउकोमा लाग्न गएपछि उपचार गराई टाँका लगाएको र औषधीसमेत खाँदै गरेको अवस्थामा २०७४/१/२६ गते मृत्यु भएको हो, मिति २०७४/१/२० गते हिर्काएको हो, मार्छु भनी हिर्काएको होइन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो। मौकामा जाहेरी दिने राजकुमार बि.क.ले घटनाको बारेमा थाहा छैन, प्रहरीले लास कुलोबाट निकालेको रहेछ, सदगत गर्नका लागि लास बुझी लिई गयो, प्रतिवादी रामकृष्ण श्रेष्ठले हिर्काएको चोटको कारणले मृतकको मृत्यु भएको हो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले आफ्नो पत्नी नाताकी लक्ष्मी वि.क.लाई मारौँ भन्नेसम्मको मनसाय राखेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। पति पत्नीबिच केही कलह वा असमझदारी रहेको तथ्य खुल्न आएको भए पनि ज्यान मार्नेसम्मको इवीलाग वा मनसाय प्रतिवादीमा रहेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आएको देखिएन। प्रतिवादी रामकृष्णले मारौँ भन्ने पूर्वयोजना बनाई मनसायपूर्वक प्रहार गरेको कारण निजको श्रीमती लक्ष्मी बि.क.को मृत्यु भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। कुटपिटको वारदात २० गते भएकोमा सोपश्चात् लक्ष्मी बि.क.को स्वास्थ्योपचार प्रतिवादीसमेत भई गराएको, एउटै छाप्रोमा ५/६ दिन सँगै रहेको, यसबिच कुनै झगडा गरेको भन्ने तथ्य खुल्न

नआएको हुँदा उल्लिखित वारदातलाई मनसायप्रेरित हत्याको वारदात भनी मान्न मिलेन । वारदातको रूप र प्रकृतिबाट यसलाई आवेशप्रेरित हत्याको वारदात मान्नु तर्कपूर्ण र न्यायोचित देखिने ।

विवादित वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिमको वारदात हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेको र वारदातको रूप र प्रकृतिबाट यसलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिमको वारदात मान्नु तर्कसङ्गत र मनासिब हुने देखिएको हुँदा सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसला सदर हुने भनी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७६/१/११ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२५८३, लागु औषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. ज्वाहीर ज्वलाहसमेत

प्रतिवादी कांग्रेस भुजुवाको साथबाट ३ ग्राम र ज्वाहीर ज्वलाहको साथबाट ६०० मिलिग्राम लागु औषध (ब्राउन सुगर) बरामद भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । बरामद लागु औषध परीक्षण गर्दा लागु औषध हिरोइन भएको भन्ने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । बरामद लागु औषधमध्ये प्रतिवादी कांग्रेस भुजुवाको साथबाट ३ ग्राम र प्रतिवादी ज्वाहीर ज्वलाहको साथबाट ६०० मिलीग्रामसहित प्रतिवादीहरू एकै साथ पक्राउ परेको भन्ने प्रतिवेदक प्रहरी जवान नैन बहादुर बि.क.समेतको

प्रतिवेदनबाट देखिने ।

प्रतिवादीहरू मौकामा तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफूहरू दुबैजना लागु औषध सेवनकर्ता भएको र सेवन गर्न भनी भारतको रूपडियाबाट खरिद गरी ल्याएको लागु औषध बरामद भएको तथ्यमा साबित रहेको देखियो । बेचबिखनको लागि ल्याएको होइन भन्ने प्रतिवादीहरूको बयान बेहोरा रहेको छ । प्रहरी प्रतिवेदक नैन बहादुर बि.क.को बकपत्रसमेतका कुनै पनि प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले बेचबिखनका लागि लागु औषध खरिद गरी ल्याएको भन्ने तथ्य समर्थित हुन आएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरू लागु औषधका सेवनकर्ता (दुर्व्यसनी) भएको तथ्यमा विवाद छैन । सेवनकर्ताले पनि सेवनका लागि लागु औषध खरिद गर्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म लैजाने अवस्था रहन्छ । अन्यथा व्यापारिक प्रकृतिको कारोबार भन्ने नदेखिएसम्म त्यस प्रकारको खरिद वा ओसारपसारलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ), (ङ) र (च) को प्रयोजनका लागि खरिद बिक्री वा ओसारपसारको कसुर भनी ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । लागु औषध दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्तिले सेवनका लागि लागु औषधको खोजी गर्नु, कसैबाट लागु औषध खरिद गरी प्राप्त गर्नु र न्यून परिमाणमा लागु औषध साथमा लिई हिड्नु वा आफूले सेवन गर्नको लागि केही (न्यून) मात्रामा सञ्चय गरी राख्नुलाई लागु औषधको कारोबार वा खरिद बिक्रीको कसुर गरेको मान्न मिल्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीद्वय कांग्रेस भुजुवा र ज्वाहीर ज्वलाहले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) प्रतिकूल सेवनसम्मतको कसुर कसुर गरेको देखिन आयो । निज प्रतिवादीहरूलाई उल्लिखित ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम सजाय गर्ने ठहर गरेको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी दफा ४(छ) बमोजिमको कसुरमा दफा

१४(१)(ड) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र रु. दश हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५/१०/२० को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१४१५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सचित्र जि.सी.समेत

प्रतिवादीहरू जगत दर्नाल र सचित्र जि.सी. लाई सफाई दिएउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनउपर अहिले विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ। प्रतिवादी साजन भाटले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा सचित्र जि.सी. र जगत दर्नालले मलाई दुवै जान मानिसहरू ल्याइदिन्छु, तपाईंले तिनीहरूलाई दुवैमा लगी काममा लगाइदिनु भनेको हुँदा सचित्र जि.सी. र जगत दर्नालले ल्याइदिएका जाहेरवालाहरूलाई भिजिट भिसामा दुवै लगी त्यहा कामसमेत मिलाइदिएको भनी उल्लेख गरेको देखियो। निज साजन भाटले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले लिएर आएका जाहेरवालाहरूलाई भिजिट भिसामा दुवै लगी सप्लाएर कम्पनीमा काममा लगाइदिएको भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ। मानिसहरूलाई विदेश पठाउने कार्य प्रतिवादीमध्येका साजन भाटले गरेको र निजलाई कसुरदार ठहर गरिएको समेत पाइयो। प्रतिवादीहरू सचित्र जि.सी. र जगत दर्नालसमेत साजन भाटसँगै भिजिट भिसामा दुवै गएको, त्यहाँ निजहरूले काम नपाएको, नेपाल फर्कनुपरेको, निजहरूसँग भएको केही रकमसमेत

साजन भाटले लिएको, नेपाल फर्की आएपछि साजन भाटले बाँकी रकम दिन आलटाल गरेकोले कागज बनाई सहीछाप गराएको भन्ने घटनाक्रमसमेत पुष्टि हुन आएको छ। प्रतिवादीहरू सचित्र जि.सी. र जगत दर्नालले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा जाहेरवालाहरू ५ जनालाई प्रतिवादी साजन भाटले पूर्वसर्तबमोजिम दुवैमा रोजगारी नदिलाई अलपत्र पारी साजन भाट भागी चितवन गएका हुन्। जाहेरवालाहरू अलपत्र परेपछि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूसँग खर्च मागेर नेपाल आएका हुन्। निज साजन भाटलाई खोजी गर्न जाहेरवालाहरूसँग हामी प्रतिवादीहरूसमेतले चितवन गई सहयोग गरेको र निज साजन भाटसँग भएको लिखत कागजमा हामीसमेत साक्षी बसेका छौं भन्ने बेहोरा लेखाएको पाइयो। प्रतिवादीहरूको उक्त भनाइलाई जाहेरवालाहरूले गरेको बकपत्रको बेहोरा र सहप्रतिवादी साजन भाटकै बयान बेहोराबाट पनि समर्थित भएको पाइयो। यसबाट निज प्रतिवादीहरू सचित्र जि.सी. र जगत दर्नाल स्वयम् नै पीडित पक्ष रहेको भन्ने देखिएको छ। जाहेरवालासँग रकम लिने र विदेश पठाउने कार्य निजहरूले गरेको भन्ने तथ्य समर्थित हुन आएको नदेखिने।

प्रतिवादी सचित्र जि.सी. र जगत दर्नालउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आएको नदेखिएको हुँदा निजहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७४/६/२९ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्।

२४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-०२४८, लागु औषध

ब्राउनसुगर, इल्ची पुन वि. नेपाल सरकार

कसैबाट थोरै वा सामान्य मात्रामा लागु औषध बरामद हुँदा निजले लागु औषधको कारोबार वा बिक्री वितरणको कसुर गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु मनासिब हुँदैन । लागु औषधको दुर्व्यसनमा परेका व्यक्तिले सेवनका लागि पनि कसैबाट लागु औषध खरिद गर्ने अवस्था रहन्छ । व्यापारिक प्रकृतिबाट लाभ हासिल गर्ने अभिप्राय राखेर लागु औषधको कारोबार वा खरिद बिक्री गरेको अवस्थामा अवश्य नै खरिद बिक्री वा कारोबारसम्बन्धी कसुर ठहर हुन सक्छ । तर केवल आफ्नो दुर्व्यसनी आदतको कारणबाट सेवन गर्नका लागि कुनै न्यून वा सामान्य परिमाणको लागु औषध खरिद वा सञ्चय जस्ता कार्य गरेको कुरालाई भने कसुर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि खरिद बिक्री, ओसारपसार वा सन्चयसम्बन्धी कसुर मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी इल्ची पुनको साथबाट लागु औषध खैरो हिरोइन बरामद भएको परिमाण, खरिद बिक्रीसम्बन्धी कार्य भएको विश्वास गर्न सकिनेसम्मको तथ्यगत आधार नदेखिएको अवस्था र प्रतिवादीहरूले गरेको बयानलगायतका समग्र प्रमाण परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको लागु औषध निजले आफैँले सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि राखेको देखिएको हुँदा निजले लागु औषध सेवनको कसुरसम्म गरेको देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी इल्ची पुनले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको भनी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७०/४/१५ को फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी इल्ची पुनलाई लागु औषध सेवनतर्फको कसुरमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम रु. १०,०००/- (दश हजार) जरिवाना हुने

ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: राजेन्द्र वाग्ले

इति संवत् २०८० साल आश्विन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-००४३,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शकुल शाही ठकुरी वि. उच्च
अदालत पाटनसमेत

रिट निवेदक शकुल शाही ठकुरीको वतन काठमाडौँ जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ गा.वि.स., वडा नं. ८, हाल काठमाडौँ जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ८ हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, निजले मिति २०७८/६/२४ मा महालक्ष्मी विकास बैंक लि., शाखा कार्यालय, सुकेधारा, काठमाडौँमा खाता खोल्दा खुलाएको वतन, निज विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगपत्रसमेतबाट निज शकुल शाही ठकुरीको वतन काठमाडौँ जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ८ हो भन्ने देखिएको छ । तर निज रिट निवेदकका नाममा जारी गरिएको म्याद निवेदकसँग अंशबन्डा गरी अलग बसेकी पत्नी कल्याणी ठकुरीलाई एकाघरका परिवारले म्याद सूचना बुझेको भनी बुढानिलकण्ठ, वडा नं. ५ मा म्याद तामेल गरिएको देखियो । निज कल्याणी शाही ठकुरी र.नं. ५२३क. मिति २०७५/६/५ मा अंशबन्डा गरी अलग भएको देखिन्छ । यस प्रकारको अंशबन्डा गरी छुट्टिई अलग भएकी व्यक्तिलाई बुझाएको म्यादलाई एकाघर सगोलको व्यक्तिलाई बुझाई कानूनअनुकूल तामेल गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । विवादित तामेली म्याद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१(३) मा रहेको प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी तामेल गरेको देखियो । यसरी

बेरितसँग तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलालाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान नगरी प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि गरी फैसला भएको मान्नुपर्ने देखिँदा सो फैसला र उक्त फैसलाबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो ।

रिट निवेदक शकुल शाही ठकुरीको नाउँमा मिति २०८०/१/६ मा तामेल भएको बेरितको म्याद, सो म्यादको आधारमा भएका काम कारबाही, उच्च अदालत पाटनको मिति २०८०/३/३ को फैसला तथा मिति २०८०/४/१४ मा निवेदकलाई थुनामा राख्न पठाइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रसमेत कानून अनुकूल नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब निवेदक/प्रतिवादी सकुल शाही ठकुरीलाई सम्बन्धित कारागारबाट झिकाई, उल्लिखित बैङ्किङ्ग कसुर मुद्दामा निजको बयान गराई, थुनछेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायत निजको हकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी कारबाही सम्पन्न गरी निजको हकमा पुनः फैसला गर्नु भनी प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- खुमप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CI-१७६९,
अंश, झपटबहादुर अर्जेल वि. प्रेमबहादुर अर्याल क्षेत्री

वादी प्रतिवादीहरूका बिच नाता सम्बन्धका विषयमा विवाद देखिएन । प्रमाणमा पेस हुन आएको संवत् २०४२ सालको दे.दा.नं. २८६/१४१ को अंश मुद्दाको मिसिल हेर्दा सो मुद्दामा यिनै वादी झपटबहादुरले प्रतिउत्तर फिराउँदा आमा भिमकला र प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुरसमेत मिति २०३३/६/३०

मा ६ भागको २ भाग अंश लिई छुट्टीभिन्न भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । सोही मुद्दामा अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएकी वादी र प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुरकी आमा भिमकलाले पनि सबैजना छुट्टी भिन्न भइसकेको बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । उक्त मुद्दामा अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका यस मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुरले बयान गर्दा पनि निज गंगाबहादुर आफ्नो अंश भाग लिई बेगल भै बसेको भनी बयान गरेको पाइयो । यसबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादी झपटबहादुर र प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुर छुट्टी भिन्न भइसकेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन आएको छ । वादीले प्रमाणमा उल्लेख गरेको अंश मुद्दामा मिति २०४४/१०/२६ मा भएको फैसला हेर्दा उक्त मुद्दाका वादी प्रेमबहादुरले अंश लिए पाएको भन्ने नदेखिएको भनी फैसला भएकोसम्म देखिन्छ । तर सो फैसलाको कार्यान्वयन हालसम्म नभएको तथ्य वादी स्वयम्ले स्वीकार गरेको पाइयो । वस्तुतः वादी प्रतिवादीका बिच २०३३ सालमा नै घरसारमा अंशबन्डा भएको देखिन्छ । सोबमोजिम वादीले आफ्नो अंश भागमा परेको सम्पत्ति जिम्मा लिई भोग व्यवहार गरिआएको भन्नेसमेत देखिएको छ । यसका अतिरिक्त, यिनै पुनरावेदक/वादी झपटबहादुरले प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुरउपर पर्वत जिल्ला अदालतमा दायर गरेको संवत् २०४२ सालको दे.दा.नं. २५४/३४ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा निज वादीले आफ्नो अंशमा परेको आरुपाटा भन्ने खेत मुरी १८ को नापी हुँदा कायम भएको जिल्ला पर्वत, रानीपानी गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १३७ को क्षेत्रफल रो. ६-१२-१-२ जग्गा प्रतिवादीमध्येका गंगाबहादुरले खिचोला गरेको भनी फिराद दायर गरेको देखियो । उक्त जग्गा खिचोला मुद्दामा स्वयं यी पुनरावेदक/वादीले प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गंगाबहादुरसँग आफू छुट्टी भिन्न भइसकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिँदा सो कथनबाट वादी विबन्धित

हुने अवस्थामेत देखियो। तत्पश्चात् यिनै पुनरावेदक/वादीले यिनै प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूउपरमा पर्वत जिल्ला अदालतमा मिति २०६८/९/२० मा दायर गरेको संवत् २०६८ सालको दु.फौ.नं. ६१-०६८-०००२८ को जालसाजी मुद्दाको फिरादमा (प्रकरण नं. १) पनि जेठा दाजु धनबहादुर र काँहिला गंगाबहादुर पहिल्यै आमासँग अंश लिई छुट्टी भिन्न भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उक्त जालसाजी मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा समेत पुनरावेदक/वादी झपटबहादुर र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गंगाबहादुर छुट्टी भिन्न भइसकेको भन्ने कुरालाई वादीले स्वीकार नै गरेको देखियो। यसरी पुनरावेदक/वादीले पटक-पटक अदालतमा दिएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रलगायतका लिखतहरूमा आफू प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गंगाबहादुरसँग छुट्टी भिन्न भइसकेको कुरा लिखितरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। उक्त कथन विपरीत हाल आएर निजले अंशबन्डा गर्न बाँकी छ भनी लिएको दाबी न्यायोचित नदेखिने।

पुनरावेदक/वादी झपटबहादुर र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गंगाबहादुर आ-आफ्नो अंश भाग लिई पाई पहिले नै छुट्टी भिन्न भइसकेको तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदा पुनरावेदक/वादीले पुनः अंश छुट्याई लिन पाउने अवस्था नदेखिएकाले प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गंगाबहादुरबाट अंश दिलाइपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पर्वत जिल्ला अदालतको मिति २०७०/३/१० को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बागलुङको मिति २०७१/५/३ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस ७ गते रोज ५ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७०-WO-०१८२, उत्प्रेषण/

परमादेश, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी वि. कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक मिति २०३७।१२।२४ देखि २०५०।२।२८ सम्म रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) पदमा अस्थायी सेवा अविच्छिन्न रूपमा गरी मिति २०५०/०३/२९ मा रा.प.अनं. द्वितीय (प्रा.) पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ। निजको स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावलीमा भएको दोस्रो संशोधनबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी साधारणतर्फको अस्थायी रूपमा गरेको सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि पनि गणना गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। पछि २०६४ सालमा नियमावलीमा सातौँ संशोधन भई सो व्यवस्था कायम नराखेको भए पनि सोभन्दा अघिदेखि नै कार्यरत रहेका यी निवेदकलाई उक्त सातौँ संशोधनद्वारा हटाइएको व्यवस्थाले निवेदकको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा उक्त संशोधित व्यवस्था निवेदकको हकमा लागु हुन नसक्ने।

निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन। नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले कटौती गरेको अस्थायी सेवा अवधि नजोडिने भन्ने व्यवस्था यी निवेदकका हकमा लागु हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले संशोधनपूर्व नियम १२३(१)(ख) को व्यवस्थाले दिइरहेको सुविधा वैकल्पिक व्यवस्थाबेगर नियमावलीमा पछि भएको संशोधनले यी निवेदकको हकमा समेत कटौती हुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने।

निवेदकले उमेर हदका कारण अवकाश पाएको

मितिसम्म पूरा गरेको जम्मा स्थायी सेवा अवधि १९ वर्ष १० महिना १६ दिनमा निजले अस्थायी सेवा गरेको निवेदककै माग अनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवाअवधि १ महिना १४ दिन थप गरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्नुपर्नेमा "तपाईंको सुरु नियुक्ति मिति २०५०।३।२९ भएको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) को प्रावधान तपाईंको सन्दर्भमा आर्कषित हुने नदेखिएको" भनी निजामती किताबखानाले २०७०।५।१० मा यी निवेदकलाई दिइएको जानकारीपत्र कानूनसम्मत नदेखिने।

निवेदक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई निवृत्तिभरण प्रदान नगर्ने सम्बन्धमा गरिएका निर्णय एवं तत्कालीन निजामती किताबखाना हालको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को २०७०।५।१० को जानकारी पत्रलगायतका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ। अब निवेदकको जम्मा स्थायी सेवा अवधि १९ वर्ष १० महिना १६ दिनमा निजले अस्थायी सेवा गरेको आधारमा निजकै माग अनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवा अवधि १ महिना १४ दिन थप गरी जम्मा सेवा अवधि २० वर्ष मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ अनुसारको हिसाबले निवृत्तिभरणको अड्क किटान गरी यी निवेदकले अवकाश पाएको मितिबाट नै निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्नु गराउनु र सोही आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेशसमेत जारी गरिएको छ।

इजलास अधिकृत:- केसव पराजुली

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल जेठ २९ गते रोज २ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-८।-०४१९, अंश चलन, प्रेमकुमार श्रेष्ठ वि. सन्त कुमारी श्रेष्ठसमेत

प्रतिवादीहरूमध्येकी सन्त कुमारी श्रेष्ठ वादी तथा प्रतिवादीहरूकी आमा र श्याम कुमार श्रेष्ठ, गोविन्द कुमार श्रेष्ठ भाइहरू र प्रबला श्रेष्ठ सहोदर बहिनी नाताकी व्यक्ति भएको कुरामा विवाद देखिएन। माहिलो रामकुमार र साहिँलो विन्दुकुमार मिति २०५८/१२/४ गते मालपोत कार्यालय लमजुङ्गबाट, प्रतिवादीहरूमध्ये प्रबला श्रेष्ठ र श्याम कुमार श्रेष्ठले मिति २०६१/५/२० र.नं. १३२ बाट तथा प्रतिवादी गोविन्द कुमार श्रेष्ठले मिति २०६९/७/१५ र.नं. ५७९ बाट अंश बुझेको लिखत पास गरी छुट्टी भिन्न बसेको मिसिल संलग्न लिखतको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। पिता शिव कुमार श्रेष्ठको मिति २०५७/८/२३ मा निधन भइसकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन। यसरी पारित भएका बन्डापत्र लिखतहरूउपर वादीले मुद्दा गरी अन्यथा बदर बातिल गराउन सकेको पाइएन। सबै बन्डापत्र लिखत यथावत् कायम नै रहेको पाइयो। पटक पटक लिखत पारित गरी अंशियारमध्येका केही व्यक्ति छुट्टिई अलग भइसकेको यस प्रकारको व्यवहार भएको अवस्थामा सबै व्यवहार अन्यथा हुने गरी अहिले सबै अंशियारहरूबिच अंशबन्डा गर्नु मनासिब हुँदैन। फरक तथ्यका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १२, अड्क २३, चैत्र १ देखि १५, २०६० पूर्णाङ्क २८१ मा प्रकाशित यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन। तसर्थ, अंशबन्डा हुन बाँकी दुई जना अंशियार कायम गरी सुरु तथा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट वादी प्रेम कुमार श्रेष्ठ र प्रतिवादी सन्तकुमारी श्रेष्ठ गरी दुई जना अंशियारले १/१ भाग अंश पाउने ठहर गरेको फैसला मनासिब नै देखिने।

वादी प्रेम कुमार श्रेष्ठले प्रतिवादी सन्त कुमारी श्रेष्ठबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका सम्पत्तिबाट दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई पाउने ठहर गरेको सुरु लमजुङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७१/२/१४ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२/४/१९ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर - कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ३

२९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-RC-०१००, जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम कमलामाई क४

पीडित ५ वर्षको नाबालक भएको र निज प्रतिवादीको आफ्नै छोरी नाताको व्यक्ति भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीले पीडित नाबालक छोरीलाई मादक पदार्थसमेत सेवन गरी पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने आरोप देखिन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार गरी बयान गरेको देखिन्छ । तर यी प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा कसुरमा साबित रहेका छन् । बयानमा उनले जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन हुने गरी आफ्नो नाबालिका छोरी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । साथै सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा पनि पूर्णसफाई मात्र नगरी सजाय घटाइ पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । पीडित नाबालिकाले आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी घटनाको सिलिसलेबार रूपमा

उल्लेख गरी कागज गरिदिएको देखिन्छ । पीडितको आमा, जो प्रस्तुत वारदातको प्रत्यक्षदर्शी पनि हुन्, उनले पनि सम्पूर्ण घटनाक्रम उल्लेख गरी छोरीलाई प्रतिवादीले करणी गरेको कुरा खुलाई कागज गरिदिएको देखिन्छ । पीडितको घाउ जाँच केस फारामबाट VAGINA REDDISH COLOURED VIGNAL OPENING WITH TORN HUMEN AT 8 'O' CLOCK POSITION IN HEALING STAGE, HYMEN TORN भन्ने उल्लेख छ । मिति २०७५।३।५ को पीडितको शारीरिक परीक्षण मैले नै गरेको हुँ । परीक्षण गर्दा देखिएको नतिजासमेत स्पष्ट उल्लेख मैले नै गरेको हुँदा सो पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनको बेहोरा र दस्तखतसमेत मेरै हो । पीडितको योनि रातो कलरको र निजको कन्याजाली घडीको ८ बजेको दिशामा च्यातिएको र बिसेक (निको) हुने क्रममा रहेको थियो भनी पीडितको शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सक डा. प्रेरित देवकोटाले बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी पीडितउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट स्थापित भएको देखिने ।

मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणको विवेचना गरी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको ठहर्‍याई निजलाई कैद सजाय गर्ने र पीडक प्रतिवादीबाट जाहेरवाला वा पीडितलाई रु.२,००,०००।- (दुई लाख) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मनासिब देखिने ।

पीडितलाई कसुरको गम्भीरताको आधारमा प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी भएको सुरु फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म केही उल्टी भई निज प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.२,००,००० क्षतिपूर्ति भराइदिने र सजायको हकमा सुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतले

मिति २०७५।१।२ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।३।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्‍छ । क्षतिपूर्तिको हकमा प्रतिवादी मजदुरी गरी खाने व्यक्ति भई लामो समयसम्म कारागारमा नै रहने अवस्था देखिएको हुँदा फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ को नियम १०(२) बमोजिम पीडित राहत कोषबाट भराइदिनु भनी जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाइदिने ।।

इजलास अधिकृत - आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल भदौ १२ गते रोज ३ शुभम् ।

३०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-RB-०१९४,
करारबमोजिम रुपियाँ दिलाइपाउँ, नरेन्द्र साह कलवार
वि. सुरेन्द्रबहादुर सिंह

तत्कालीन अवस्थामा बहाल रहेको करार ऐन, २०५६ को दफा १५ (१) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै व्यक्तिले आफूले लिएको ऋण वा कबुल गरेको दायित्व चुक्ता नगरेमा वा पूरा नगरेमा तेस्रो पक्षले चुक्ता वा पूरा गरिदिने गरी करार भएकोमा जमानतसम्बन्धी करार भएको मानिने छ । त्यस्तै उक्त ऐ. को दफा १५ (२) मा उपदफा (१) बमोजिम तेस्रो पक्षले जमानत दिएकोमा तिर्नुपर्ने व्यक्तिले ऋण नतिरेमा वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो ऋण वा दायित्व जमानत दिनेले तिर्नु वा करारबमोजिमका सर्त पूरा गरिदिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै करार ऐन २०५६ को दफा १७(४) मा “ करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा जमानतसम्बन्धी करार भएको हो सो दायित्व सिर्जना गर्ने करारको सम्बन्धमा पक्षहरूबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानतसम्बन्धी

करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको संयुक्त अध्ययनबाट “तिर्नुपर्ने व्यक्तिले ऋण नतिरेमा वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा” जमानती गर्नेको दायित्व सिर्जना हुन्छ, त्यसमा मूल करारमा उत्पन्न भएको विवादले जमानती गर्नेको लागि जमानतीको रकम नतिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन भन्ने नै अर्थ निस्कन्छ । त्यसैले जमानती करारमा मूल करारको पक्षले रकम तिर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा दायित्व लिने व्यक्तिको पूर्ण दायित्व (ABSOLUTE LIABILITY) हुने हुँदा जमानती करारको कार्यान्वयनको लागि मूल करारको सम्बन्धमा प्रतिवादीले लिएका विवादास्पद जिकिरहरूलाई स्वीकार गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको रोहमा समेत आवश्यक देखिएन ।

प्रत्यर्थी सुरेन्द्र बहादुर सिंहले के कति दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादी प्रतिवादीबिच भएको जमानतको सर्तभन्दा बढीमा दायित्व प्रतिवादीलाई बेहोर्न लगाउनु न्यायोचित देखिएन । करारमा FOB KTM लेखिएको देखिन्छ । अन्तरदेशीय समान ढुवानीसम्बन्धी करारमा प्रचलित मान्यता अनुसार यस्तो करारमा समान बुझाउने भनिएको स्थानमा वाहनमा सामान राखिदिएपछि बिक्रेताको दायित्व समाप्त हुन्छ । यहाँ काठमाडौँमा नै सामान बुझाउने भनिएबाट र करारमा उल्लिखित सामानमध्ये करार र जमानतीको कागजका साक्षी निज उदय शिवराज पेडनेकरले DREAM LAND GAMING WORLD PVT. LTD छापसहित 2 SETS X-AUTOMATIC ROULETTE WHEEL र 2 SETS X MECHANICAL ROULETTE WHEEL” बुझेको देखिन्छ । सो सामान बुझी दिएको भरपाई पुनरावेदकले पेस गरेको पनि छ । करारमा FOB KTM लेखिएको र क्रेताको तर्फबाट सामान

वुझिएकोबाट सोसम्मको दायित्व जमानी गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने नै देखिन्छ। भन्सार तिरेन वा सोको रसिद पेस गरेन भन्ने आरोप वादीलाई लगाई जमानीको सम्पूर्ण दायित्वबाट प्रतिवादीले मुक्ति पाउछ भन्नु न्यायोचित हुने देखिएन। यसप्रकारको तथ्य र करारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरूप वादी प्रतिवादीबिच मिति २०६६।८।६ मा भएको जमानत करार अनुरूपको दायित्व प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर सिंहले पूरा गर्नुपर्ने हुँदा सो पूरा गर्न लगाउनु न्यायसङ्गत देखिने।

कति रकम वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने हो भनी हेर्दा वादीले करारमा उल्लिखित सामानमध्ये Automatic Roulette Wheel २ Sets र Mechanical Roulette Wheel २ Sets क्रेताको तर्फबाट शिवराज उदय पेडनेकरले करार भएकै मिति २१ Nov.२००९ (अर्थात् मिति २०६६।८।६) मा बुझेको भरपाई पेस गरेको देखिन्छ भने सो कागजमा Freight and Handling charge, custom duties and other expreces, services charge (old dues small roulette and clips) बापत पाउनुपर्ने भा.रु.९,०७,०९३।- को हुने ने.रु. १४,५१,३४८।- को भरपाई र सोबापतको रकम तिरेको रसिद पेस गर्न सकेको देखिँदैन। यसबाट वादी प्रतिवादीबिच मिति २०६६।८।६ मा भएको जमानी करारमा उल्लिखित रकममध्ये उक्त मितिमा लेखिएको Sales Agreements मा उल्लिखित Freight and Handling charge, custom duties and other expreces, services charge र old dues small roulette and clips को हुने ने.रु.१४,५१,३४८।- कट्टा गरी बाँकी ने.रु.४६,४०,००२।- र सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत वादी नरेन्द्र साह कलवारलाई प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर सिंहबाट भराइदिनु न्यायसङ्गत देखिने।

मिति २०६६।८।६ को जमानत करारमा

उल्लेख भएको रकम रु.६०,९१,३५०।- (साठी लाख एकानब्बे हजार तीन सय पचास) मध्ये ने.रु.१४,५१,३४८।- कट्टाई बाँकी रु.४६,४०,००२।- (छयालिस लाख चालिस हजार दुई रुपियाँ) र सोको लिखित मितिदेखि कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्छ। पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।४।२९ को फैसला उल्टी भई सो हदसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलासमेत केही उल्टी हुने।

इजलास अधिकृत: शैलेन्द्र खड्का/निर्मलाकुमारी खड्का

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल भदौ ५ गते रोज ३ शुभम्।

३१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-CR-०३४४, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान बेहोरामध्ये केही मैले भनेबमोजिम लेखिएको हो। केही बेहोरा मेरो होइन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ। प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले मृतक विष्णु घिमिरेलाई आफूले रडले प्रहार गरेको तथ्यमा सम्म इन्कार रहे पनि घटनास्थलमा मृतकसमेत आफू उपस्थित भएको र साथीहरूबिच झगडा कुटपिट भएको तथ्यमा साबित भई अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ। अदालतको बयानबाट पनि मृतक र यी प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबिच पहिलेदेखिनै चिनाजान र झगडा भई वारदातको दिनसमेत निजहरू घटनास्थलमा मौजुद रही कुटपिटसमेत भएको तथ्य स्थापित भएको देखिने।

मृतक विष्णु घिमिरेलाई रडले प्रहार गरेको होइन भन्ने हदसम्मको प्रतिवादीको इन्कारी बयान रहे पनि निजको सो हदसम्मको इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण देखिँदैन। अनुसन्धानको बयान आफ्नो

स्वइच्छाको होइन भने पनि निजले स्वइच्छाविपरीत बयान दिनुपरेको वस्तुगत कारण खुलाउन सकेको पाइँदैन । केवल आरोपित कसुरमा इन्कार रहनु मात्र सफाई पाउने आधार बन्न सक्दैन । इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत प्रमाण चाहिन्छ । निजका साक्षी प्रत्यक्षदर्शी होइनन् । १७ वर्षभन्दा अगाडि भएको घटनालाई लिएर केवल अनुमान र विश्वासका आधारमा प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेका होइनन् भनी गरेको प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र पत्यारलायक नहुने ।

प्रस्तुत वारदात भवितव्यपूर्ण हो कि भन्नेतर्फ हेर्दा, घटना तत्काल उत्पन्न भएको विवादबाट घटित भएको देखिँदैन । मृतक विष्णु घिमिरेसमेतका साथीहरूबिच साइकल किनेको रकम लिने दिने विषयमा केही समयदेखि विवाद झगडा भएको देखिन्छ । मृतकलाई धारिलो जोखिमी हतियारले शरीरको संवेदनशील भाग पेट (कोखा) मा प्रहार गरी घटाइएको देखिन्छ । धारिलो हतियारले मानिसको पेट कोखामा प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा सामान्य समझ भएको व्यक्ति जो कोहीलाई पनि थाहा जानकारी हुन सक्ने विषय हो । अतः प्रस्तुत वारदातमा मनसाय तत्त्वको विद्यमानता देखिएको र जोखिमी हतियारले मृतकको संवेदनशील भागमा प्रहार गरी ज्यान लिइएको देखिएकोले प्रस्तुत वारदातलाई भवितव्यपूर्ण घटना भनी परिभाषित गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३ (१) नं. विपरीतको कसुरमा सोही महलको १३(१) नं.बमोजिम सजाय गरी निज प्रतिवादी वारदात हुँदाको समयमा नाबालक रहेको देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाइले हुन आउने १३ वर्ष ४ महिना कैद सजाय हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत

पाटनको मिति २०७७।१२।१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भदौ १२ गते रोज ३ शुभम् ।

३२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-११९९, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सन्तकुमार परियार वि. नेपाल सरकार

सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसमेतबाट प्रतिवादीहरू राजन परियार र सन्तकुमार परियारलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) जनही २०(बिस) वर्ष कैद र जनही रु.२,००,०००।-(दुई लाख) जरिवाना गरेउपर राजन परियारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन नपरेबाट निजको हकमा केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन ।

उमेर पुगेकी (२३ वर्ष) यी जाहेरवाला र अर्की निजकी साथी ममता राईलाई काठमाडौँदेखि दिल्लीमा काममा लगाइदिन्छु भनी छुट्टै रात्री बसमा बसाली प्रतिवादीहरूले दिल्लीमा लैजाँदा बिचमा एक पल्ट पनि जाहेरवालाहरूले आफ्नो घरमा तथा प्रहरीमा सो कार्यका बारेमा जानकारी गराएको भन्ने कुरा पनि मिसिलबाट देखिँदैन । त्यसैगरी जाहेरवालासँगै दिल्लीमा पुर्‍याई बेचिएकी भनिएकी निजकी साथी ममता राईलाई खोजिएको वा निजको जाहेरी लिइएको आदि केही गरेको पनि देखिँदैन ।

प्रस्तुत घटनामा अमित वि.क.को पनि संलग्नता रहेको भनिए पनि निज पक्राउ पर्न सकेको नदेखिँदा घटनामा यी प्रतिवादीसमेतको निजसँगको सम्बन्ध वा संलग्नताका बारेमा प्रमाण पेस हुन सकेको पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा यी प्रतिवादी सन्तकुमार

परियारको हकमा जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको प्रमाणित बयानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रमाणबाट कसुर प्रमाणित हुन सकेको देखिँदैन।

प्रतिवादीले अदालतमा कसुरमा इन्कार रही गरेको बयान, जाहेरवाला र अर्का सहप्रतिवादी राजन परियारसँग यी प्रतिवादीको चिनजान नभएको भन्ने राजन परियार र यी प्रतिवादीको अदालतको बयान बेहोरा, कल डिटेल रेकर्ड (CDR) मा यी प्रतिवादी सन्तकुमार परियारको अन्य प्रतिवादीसँग कुराकानी भएको नदेखिएको स्थिति, जाहेरवालालाई उद्धार गर्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट बुझिएको नदेखिएको समेतका समस्त आधार प्रमाणसमेतबाट यी जाहेरवाला परिवर्तित गौशाला २०७१/०७२(घ) र निजको साथी ममता राईलाई मानव बेचबिखन गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादी सन्तकुमार परियारको संलग्नता विवादरहित रूपमा पुष्टि हुन सकेको देखिएन।

आरोपित कसुरमा यी प्रतिवादी सन्तकुमार परियारको संलग्नता पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज सन्तकुमार परियारलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (क) बमोजिम २०(बिस) वर्ष कैद र रु.२,००,०००।- (दुई लाख) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७२।५।२८ मा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सो हदसम्म सदर गरी जाहेरवालालाई थप एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।३।२० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई यी प्रतिवादी सन्तकुमार परियारले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: निर्मलाकुमारी खड्का
इति संवत् २०८० साल साउन २५ गते रोज ५ शुभम्।

३३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-WO-१०८४, उत्प्रेषण, विजेन्द्र

श्रेष्ठ वि. प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत

कारवाही भई सेवाबाट बर्खास्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भ्रष्टाचार मुद्दाउपर निवेदक यस अदालतमा पुनरावेदनमार्फत उपचारको खोजीमा रहेको देखिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला कायम रहेसम्म सेवाबाट बर्खास्तको निर्णय अन्यथा हुन नसक्ने र सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला भई निवेदकले सफाई पाएपछि सेवामा पुनः बहाली गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन गरेकै देखिएकोबाट निवेदक उपचार माग्न विलम्ब गरी आएको भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिने।

सामान्यतः कुनै पनि मुद्दाको फैसला अन्तिम नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा कानूनी व्यवस्थाको कारण सेवाबाट निलम्बनसम्म हुन सक्नेमा यी निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नै बाँकी रहेको समयमा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पाइयो। जुन जुरियाबाट बर्खास्त गरिएको हो सो कायम नरहेपछि बर्खासी कायम रहन्छ भन्न नमिल्ने।

निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सफाई पाई उक्त मुद्दा अन्तिम भएर रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।०६।०३, च.नं.१७९ को पत्रको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई फैसलाको जानकारीसहित सूचित गरेको पत्र, विशेष अदालतको फैसला भए लगत्तै विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसुर ठहर भई पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा निज निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६८।०६।१० मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय, सोउपरको पुनरावेदन सदर गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०६९।१२।३० मा भएको निर्णय र तत्सम्बन्धी

सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यी रिट निवेदकलाई निवेदन मागबमोजिम प्रहरी सेवामा पुनर्बहाली गरी प्रहरी नियमावलीअनुसारको सेवा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असार ५ रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-WO-१०८३, उत्प्रेषण, विजेन्द्र श्रेष्ठ वि. प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-RB-०४९४, ०७३-RB-०१०६, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. नरेश थापा मगर भन्ने शेरबहादुर थापा मगरसमेत, रोहितलाल श्रेष्ठ वि.नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूमध्ये अर्जुन भन्ने लक्ष्मण अधिकारी, प्रकाश नेपाली, कृष्ण बहादुर सेजुवाल, अमृत तामाङ र रामेश्वर पौडेलको पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिँदा निजहरूको हकमा थप विवचना गर्नुपर्ने देखिन आएको ।

प्रतिवादी शेरबहादुर थापाले अदालतमा बयान गर्दा आफू ट्याक्सी चालक रहेको र प्रतिवादी रोहित लाल श्रेष्ठलाई ट्याक्सीमा चढाएकोसम्म हो । ट्याक्सीमा निजले झोला छाडेको र सो झोलामा के थियो आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठले आफूहरूले पैसा बाँडी लिन बैङ्कबाट निकालेको भनी उल्लेख गरे तापनि प्रतिवादी शेरबहादुर थापालाई

पैसा दिएको भन्ने देखिन आएको । प्रतिवादी शेरबहादुर थापा बैङ्कमा उपस्थित भई कुनै भूमिका निर्वाह गरेको भन्नेसमेत देखिएको अवस्था छैन । प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा, स.ज.१२ मा प्रतिवादी शेरबहादुर थापा र किशोर थापाको कुनै संलग्नता थिएन भनी बयान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रतिवादी किशोर थापाले अदालतमा बयान गर्दासमेत प्रतिवादी लक्ष्मण अधिकारीले झोलामा पार्सल छ भोली लिन आउछु भनी भनेकाले उक्त झोलामा के थियो आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी रोहितलालले अदालतमा बेहोरा लेखाइदिएको र प्रतिवादीहरूलाई उक्त झोलाला किष्ट बैङ्कबाट बैंकिङ कसुर गरी ल्याएको रकम रहेको थियो भन्ने तथ्यको जानकारी पहिले नै थियो भनेर कुनै प्रत्यक्ष तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट वादी पक्षले पुष्ट्याई गराउन सकेको देखिन आएको । अतः प्रतिवादीहरू शेरबहादुर थापा र किशोर थापालाई अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई दिएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन आएको । प्रतिवादीहरू शेरबहादुर थापा र किशोर थापालाई समेत सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

दामासाहीले बिगो कायम भएपछि उसले बेहोर्ने जरिवाना पनि तेति नै हो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा नजिर सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक प्रतिवादीका लागि बिगो दामासाही निर्धारण भएपछि सोही अनुसार जरिवाना हुने देखिन्छ । एकमुष्ट बिगोलाई जनही कायम गरी बढी जरिवाना ठहर गर्नु फौजदारी विधिशास्त्रको विपरीत हुन हुन्छ । यी प्रतिवादीहरूले सामूहिकरूपमा गरेको कसुरका लागि सामूहिकरूपमा नै सजाय गर्नुपर्ने देखिँदा जनही सजाय नगरी दामासाहीले सजाय हुने देखियो । अतः कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई

बिगो रु.८०,००,०००/- अनुसार जनही जरिवाना गर्नुपर्नेमा दामासाहीले जरिवाना गरेको हदसम्मको फैसला नमिलेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदनक प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठ किष्ट बैङ्क ठमेल शाखाका जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेको भन्ने तथ्य निजकै अदालतको बयानबाट देखिन्छ । प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठ सो बैङ्कमा टेलर (काउन्टरमा बसी रकम जम्मा गर्ने, चेकको भुक्तानी दिने) कार्य गर्ने गरेको र किष्ट बैङ्कबाट रु.८० लाख निकाली आफूले २९ लाख लिएको समेत स्वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको अवस्था छ । रकमसमेत बैङ्कबाट आफैले दिएको हो भनी अदालतमा बयान गर्दा स.ज.१२ मा बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । निजले कानूनअनुसार गर्नुपर्ने कर्तव्यको पालना नगरी मुख्य योजनाकारकै भूमिका निर्वाह गरी रकम निकाली कसुर गरेको तथ्य पूर्णरूपमा स्थापित भएको छ । लक्ष्मण अधिकारी, अमृत लामा, प्रकाश नेपाली र कृष्ण सेजुवालले बैङ्कबाट निजकै योजनाबमोजिम कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रही रकम लगेको देखिँदा आफूहरूको सल्लाहबमोजिमको ठाउँमा पुर्‍याएको भनी निज रोहितलालले अदालतमा बयान गरेबाट समेत पुनरावेदक प्रतिवादी रोहित लाल श्रेष्ठ मुख्य कसुरदार देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको र यसको पूर्ण रूपमा संरक्षणको लागि नै छुट्टै ऐन, (विशेष ऐन) बनाई संरक्षण गरिएको हो । पुनरावेदक प्रतिवादी रोहितलाल श्रेष्ठ स्वयं नै सो बैङ्कको कर्मचारी रहेको र वित्तीय प्रमाणलीको विश्वशनीयता तथा गोपनीयतालाई कायम राख्ने कर्तव्यसमेत भएका कर्मचारी नै आफू कार्यरत बैङ्कलाई हानी नोक्सानी र क्षति पुर्‍याउने कार्य गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफूले न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको भन्ने आधारमा मात्र

यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई क्षमा गर्नु, सजाय कम गर्नु वा सहूलियत दिनु मनासिब हुने देखिन आएन । आफूले सजायमा छुट वा सहूलियत पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

रु.६३,३९,५००/- बिगो बरामद भइसकेपछि नपुग बिगो रु.१६,६८,५०० मात्र अनुसार बिगो कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा रु.८०,००,०००/- (असी लाख) नै बिगो कायम गरी सजाय गरेको नमिलेको भन्ने यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा समेत विचार गर्दा, बिगो र जरिवानाको प्रयोजन अलग-अलग हो । हानी नोक्सानीवापत क्षतिको पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा बिगोको प्रसङ्ग आउँछ भने जरिवाना व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने दायित्व हो । यहाँ प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी तवरले किष्ट बैङ्कबाट रु.८०,००,०००/- रकम झिक्ने कार्य गरेका छन । यो निजहरूको आपराधिक कार्य (Actus rea) हो । के कति रकम बरामद भयो र के कति बुझाइयो भन्ने आधारमा कसुर कायम भई सजाय निर्धारण हुने होइन । आपराधिक कार्य गर्दा स्थापित हुन गएको बिगो नै वास्तविक बिगो हो । बिगो र जरिवानाको प्रयोजन नै फरक छ । बिगो रु.८०,०००००/- हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । यो बिगो पूरै बरामद हुन वा कति पनि बरामद नहुन सक्थ्यो । दुवै अवस्थामा कसुरको सन्दर्भमा बिगो रु.८०,००,०००/- नै हो । बरामद बिगो ६३,३९,५००/- भए पनि अर्थात् आंशिक बिगो बरामद भएको भन्ने आधारमा मात्र र नपुग बिगोको हिसाबले मात्र बिगो कायम गरी जरिवाना ठहर गर्नु विधिसम्मत हुँदैन । यसर्थ यी पुनरावेदक प्रतिवादीसमेत लाई अभियोग दाबीअनुसारकै रु.८०,००,०००/- (असी लाख) बिगोको दामासाही गरी सोही मुताविक जरिवाना गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन आएन । नपुग बिगोबापत मात्रै सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग

सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीमध्येका नरेश भन्ने शेर बहादुर थापा र किशोर थापाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अन्य प्रतिवादीहरू रोहितलाल श्रेष्ठ, अर्जुन भन्ने लक्ष्मण अधिकारी, प्रकाश नेपाली, कृष्णबहादुर सेजुवाल, अमृत तामाङ र रामेश्वर पौडेललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) को खण्ड (ग) बमोजिम बिगो रु.८०,००,०००/- (असी लाख) को दामासाहीले जनही रु.१३,३३,३३३/- जरिवाना र २(दुई) वर्ष कैद र बिगोको हकमा बरामद भएको बिगो रु.६३,३९,५००/- बाहेक गरी बाँकी रु. १६,६८,५००/- को दामासाहीले हुने रु.२,७८,०८३/- प्रतिवादीहरूबाट जनही भरिपाउने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७२।३।२२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल असोज १५ गते रोज २ शुभम् ।

३५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२३१६, ०७५-CR-२६३९, ०७६-CR-०४६३, ०७६-CR-०६३६, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), नेपाल सरकार वि. दिनेश रेग्मी, दुर्गा प्रसाद पोखरेल वि. नेपाल सरकार, राजकुमार घिमिरे वि. नेपाल सरकार, चक्र बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

वार्ता रेकर्ड भएको सिडि र अनुसन्धान अधिकृतले रेकर्ड गराएको राजकुमार घिमिरेको स्वर रेकर्ड भएको सिडिमा भएको स्वरहरूलाई .wav फर्मेटमा परिवर्तन गरी Voice Spectrum Analysis (VSA) प्रविधिद्वारा Analysis गर्दा उल्लिखित सिडिहरूमा रहेको Audio File हरूको Voice ७५.१% मिलेको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय

अनुसन्धान ब्युरोको स्वर परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि देखिन्छ । त्यसैगरी कौशलटारको वेब सेकुवा कर्नरमा अ.दु.अ.आ.को टोलीले यी प्रतिवादीहरू मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका मालपोत अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठलगायत नायब सुब्बा राजकुमार घिमिरे, नायब सुब्बा दिनेश रेग्मी र खरिदार दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई पक्राउ गरेको र परीक्षण गर्ने क्रममा निजहरूको हात SODIUM CARBONATE मिसाइएको पानीमा धुन लगाउँदा चक्रबहादुर श्रेष्ठ र दुर्गाप्रसाद पोखरेलको हात धुन लगाइएको पानी बैजनी रातो रङ्गमा परिणत भएको भन्नेसमेत बेहोराको प्र.ना.उ. हेमकुमार थापासमेतको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सेकुवा कर्नरमा भेट हुने दिनभन्दा अघिल्लै दिन मिति २०७४।४।५ मा नै निवेदकको जग्गासम्बन्धी काम सकिएको भन्ने कुरा निवेदक र प्रतिवादीको बयानसमेतबाट देखिए पनि सोको भोलिपल्टसम्म निवेदकलाई लालपुर्जा दिन बाँकी राखी २०७४।४।६ गते शुक्रबारका दिन कार्यालय समय पछि सबै कर्मचारीहरू एकअर्कामा कुराकानी गरी रेष्टुरेन्टमा भेट भएको, निवेदकलाई पनि त्यहीँ बोलाई निजले दिएको पचास हजार रकम मालपोत अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले बुझी खरिदार दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई राख्न दिएको र सोही क्रममा अख्तियारको टोलीबाट सो रकम बरामद गरेको समेतका यी सम्पूर्ण कार्यहरू एक आपसमा मालाकार रूपमा जोडिएर आएको देखिएकाले मालपोत कार्यालयका यी कर्मचारी र निवेदक एउटै रेष्टुरेन्टमा जम्मा हुनु कुनै संयोग मात्र नभई पूर्वनियोजित, मनसायपूर्वक र योजनाबद्ध कार्यका रूपमा रहेको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा जबरजस्ती फसाइएको नभई प्रतिवादीहरू नै उक्त घुस रकम लिनका लागि उद्यत रहेको भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीहरूमध्ये दुर्गा प्रसाद पोखरेलले गरेको पुनरावेदनमा हाकिम चक्रबहादुर श्रेष्ठले समाउन

दिएको नोट समातेको, उक्त नोटमा आयोगबाट राखेको फनोल्फथालिन भएको हुँदा मेरो हात पानीमा डुबाउँदा गुलाबी रंग देखिएको हो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने निजले नै राजकुमार घिमिरेले खाजा खान जाउँ भनेबाट भएको भनी विशेष अदालतमा बयान गरेको र चक्रबहादुरको विशेष अदालतमा भएको बयान हेर्दा निजले पनि राजकुमार घिमिरेले खाजा खान जाउँ भनेबाट खाजा खान गएको, (उजुरकर्ताले रकम दिएपछि) दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई सो रकम फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा खुसीले दिएको रकम राख्न हुन्छ भनी उनैले राखेका हुन् भनी एक अर्कालाई पोलापोल गरेको पाइन्छ । निजहरू रामबहादुर तामाङसहित कौशलटारको उक्त वेभ रेष्टुरामा गएको श्रव्य दृष्यबाट देखिएको, रातको १९:१५ बजे पक्राउ परेकोबाट पनि रामबहादुर तामाङको कारोबार, घुसको मोल मोलाई रहेको टेलिफोन वार्ता, श्रव्य दृष्य र साँझमा भएको भेटघाट र लगाइएको आरोपसमेतलाई एकैसाथ राखी हेर्दा निज प्रतिवादी चक्र बहादुर श्रेष्ठ, दुर्गा प्रसाद पोखरेल र राजकुमार घिमिरे निर्दोष रहेछन् भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्ने निज प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीमध्येका दिनेश रेग्मीको हकमा हेर्दा निजलाई विशेष अदालतबाट सफाई दिएउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को आरोप लागेको देखिन्छ । तर निज वारदातस्थलमा उपस्थित रहे पनि निजले जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको कुरालाई इन्कार गरी अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ भने उजुरकर्ता रामबहादुर तामाङसमेत रोहबरमा रही तयार भएको बरामदी मुचुल्कामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उल्लेख भएको देखिँदैन । निज प्रतिवादी दिनेश रेग्मीबाट घुस रकम बरामद भएको पनि देखिँदैन । निज प्रतिवादीको

रङ्गेहात परीक्षण गर्दा निजले हात धोएको पानीको रङ्ग वैजनी रातो भएको पनि देखिँदैन । साथै निज प्रतिवादीको उजुरवाला निवेदकसँग जग्गा नामसारी गर्ने दिन र सोको अधिपछि सोका सम्बन्धमा वार्तालाप तथा भेटघाट भएको भन्ने प्रमाण मिसिलबाट नदेखिएको र सोलाई पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादी दिनेश रेग्मीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी सुरु विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखियो ।

प्रतिवादीहरू चक्रबहादुर श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद पोखरेल र राजकुमार घिमिरेको हकमा निजहरूको जग्गा पारित गर्ने कार्यमा रहेको संलग्नता, टेलिफोन वार्तालाप, एकआपसको पोलापोल, श्रव्य दृष्यसहितका प्रमाणहरूबाट निजहरू निर्दोष रहेछन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)खबमोजिम जनही रु.५०,०००।- (पचास हजार रूपियाँ) जरिवाना र ४(चार) महिनाका दरले कैद सजायसमेत गर्ने र अर्का प्रतिवादी दिनेश रेग्मीको हकमा निजले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।९।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: निर्मला कुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेठ १७ गते रोज ४ शुभम् ।

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०८०-WH-
००१६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, नियन्त्रा श्रेष्ठ वि. नेपाल
सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट बन्दीलाई
प्रचलित कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याएर थुनामा

राखिएको छ वा छैन भनी हेरिन्छ। विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाण बुझी, केलाई मातहत अदालतले गर्नुपर्ने आदेश वा फैसलालाई प्रभाव पर्ने गरी औचित्यको खोजी नगरिने।

सरकारी कागज किर्ते मुद्दा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा हो। प्रस्तुत विषय किर्ते मात्र हो वा सङ्गठित अपराधको कसुर पनि हो? सङ्गठित अपराधमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन? हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनसम्मत हो वा होइन? सोही विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही चलाएपछि पुनः प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन मिल्ने हो वा होइन? भन्नेसमेतका निवेदकले उठाएका सवालहरूको विवेचना निवेदकका पितालाई अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी साधिकार अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा न्यायिक निरूपण हुन सक्ने।

अधिकारप्राप्त निकायले प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पक्राउ गरी अनुसन्धानको लागि साधिकार निकायबाट अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न पटक पटक म्याद थप अनुमति भै निवेदकका पिता थुनामा रहेको देखिएको, निजसमेतका उपर अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी साधिकार निकायमा अभियोगपत्र पेस गर्ने क्रममा रहेको पाइएको, निवेदकले निवेदनमा उठाएका सवालहरू साधारण अधिकारक्षेत्रबाट सोही साधिकार निकायबाट सम्बोधन हुने र गरिने विषय देखिएको ले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०८०-WH-
००१९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कमला कुमारी श्रेष्ठ
(अधिकारी) वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय,
सिंहदरबारसमेत

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट बन्दीलाई प्रचलित कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याएर थुनामा राखिएको छ वा छैन भनी हेरिन्छ। विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाण बुझी केलाई मातहत अदालतले गर्नुपर्ने आदेश वा फैसलालाई प्रभाव पर्ने गरी औचित्यको खोजी नगरिने।

सरकारी कागज किर्ते मुद्दा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा हो। प्रस्तुत विषय किर्ते मात्र हो वा सङ्गठित अपराधको कसुर पनि हो? सङ्गठित अपराधमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग भएको छ छैन? हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनसम्मत हो वा होइन? भन्नेसमेतका निवेदकले उठाएका सवालहरूको विवेचना निवेदकका पितालाई अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी साधिकार अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा न्यायिक निरूपण हुने।

अधिकारप्राप्त निकायले प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पक्राउ गरी साधिकार निकायबाट अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न पटक पटक म्याद थप अनुमति भै निवेदकका पिता थुनामा रहेको देखिएको, निजसमेतका उपर अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरी साधिकार निकायमा अभियोगपत्र पेस गर्ने क्रममा रहेको पाइएको, निवेदकले निवेदनमा उठाएका सवालहरू साधारण अधिकारक्षेत्रबाट सोही साधिकार निकायबाट सम्बोधन हुने र गरिने विषय देखिएकोले निवेदन मागबमोजिम

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-सी-०५३५, दर्ता बदर दर्ता कायम, भुपाल प्रसाद सिटौलासमेत वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको हाल कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुर

यस अदालतको आदेशबमोजिम भएको मिति २०७५/०५/०२ को नक्सा मुचुल्का हेर्दा, प्रतिवादीहरूको जग्गा घुसेको भनेको वादीको उक्त विवादित कि.नं. ९६ हाल कि.नं. १३५ कायम भएको, नक्सा नं. २५ को कि.नं. १२९ पुनरावेदक भुपाल प्रसाद सिटौलाको जग्गा भई निजकै उपभोगमा रहेको; नक्सा नं. २७ को कि.नं. १३१ को पुनरावेदक रुपा प्रसाईको जग्गा भई निजकै भोग चलनमा रहेको जग्गा भनी उल्लेख भएको देखिएबाट ७ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०६३।०९।१२ मा वादीको साबिक कि.नं. ९६ को जग्गाको दक्षिण पश्चिमतर्फबाट कि.नं. १२९ को १५८.१० वर्गमिटर भुपाल प्रसाद सिटौलाको नाममा र सोदेखि पूर्व ०३१.२७ व.मि. जग्गा हालको बाटो र र सोदेखि पूर्वबाट कि.नं. १३१ को ०४१.८९ वर्गमिटर जग्गा रुपा प्रसाईको नाममा कित्ता काट गरी दर्ता हुने ठहराएको निर्णयलाई मिसिल संलग्न डोरबाट प्राप्त नक्सा मुचुल्काको आधारमा समेत अन्यथा भन्न नमिल्ने।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ९ मा “यस ऐनबमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता स्वेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा

मौजुदा दर्ता स्वेस्ताबमोजिमका जग्गामा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूकोबिच तेरो मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा दर्ता स्वेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम ७ नं. नापी गोश्वाराले अधिकार प्राप्त अधिकारीको रूपमा आफूसमक्ष प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कागज प्रमाणहरूको सङ्कलन अध्ययन गर्ने क्रममा नापी शाखा चन्द्रगढीबाट मिति २०५९।०३।१२ मा गरेको मुचुल्का, हाल र साबिकको नक्सा, १ नं. नापी टोली विर्तामोडबाट सम्बन्धित कार्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा उक्त विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०६२।०३।०५ को मुचुल्काबमोजिम कि.नं. ९६ को जग्गामा घुसेको पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जग्गा निजहरूकै नाममा दर्ता हुने गरी मिति २०६३।०९।१२ मा भएको निर्णयबमोजिम वादीको जग्गामा घुसी नाप नक्सा भएको प्रतिवादीहरूको उल्लिखित जग्गा निजहरूको साबिक प्रमाण र नक्साबमोजिम नापी शाखाबाट छुट्याई निजहरूको नाममा दर्ता गरेको कार्य कानूनसम्मत नै देखिने।

नापी नक्सा हुँदा कुनै कित्ता जग्गा नरबढी नरघटी हुनु स्वाभाविक भएको सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो दर्ता स्वेस्ताको जग्गाभन्दा बढी जग्गा देखिई सँधियारको जग्गा घटी भई रहेको सन्दर्भमा पनि बढी भएको भागसमेत आफ्नै हो भनी दाबी गर्न कानूनतः नमिल्ने भएकोले ७ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०६३।०९।१२ को निर्णयलाई बदर गर्ने गरी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६८।०३।२२ को फैसला यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हकमा उल्टी भई ७ नं. नापी गोश्वारा, चन्द्रगढी झापाको मिति २०६३।०९।१२ को निर्णयबमोजिम वादीको साबिक कि.नं. ९६ को हाल

कायम कि.नं. १३५ को जग्गाको दक्षिण पश्चिमतर्फबाट १५८.१० वर्गमिटर भुपाल प्रसाद सिटौलाको नाममा र सोदेखि पूर्व ०३१.२७ व.मि. जग्गा हालको बाटो र सो देखि पूर्वबाट ०४१.८९ वर्गमिटर जग्गा रुपा प्रसाईको नाममा दर्ता हुने ।

इजलास अधिकृत:- दीपशिखा मुनाकमी / नबिन आचार्य

कम्प्युटर :- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल फागुन १५ गते रोज २ शुभम् ।

३९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CI-०७३८, चेक अनादर, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२४ सवल बहाल स्थित रहेको समान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वि. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ बागदरबार मुख्य कार्यालय रहेको हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडसमेत

विपक्षी सिसम मल्लले निजको हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडको खाता नं. SD०००१७८७ को चेक नं. KTMA१२५७२७ बाट मिति २०६९।९।१३ मा भुक्तानीयोग्य गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेको देखिन्छ । सामान्यतः यस्तो चेक बनाउनका लागि खातावालाले आफ्नो खातामा चेकमा जति चाहिने हो त्यति रकम बराबरको चेक काट्दछ । यस्तो चेकलाई बैंकले केही शुल्क लिएर चेक पेमेन्ट गर्नुअघि सम्बन्धित ग्राहकको खाताबाट काटिएको चेक बराबरको रकम फ्रिज गरी बैंकले गुड फर पेमेन्ट भनी छाप लगाएर चेक उपलब्ध गराउँछ । सो सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा, निवेदक समान बचतलाई विपक्षी सिसम मल्लले निजको हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडको खाता नं. SD००१७८७ को चेक नं. KTMA१२५७२७ मिति २०६९।९।१३ को चेक भुक्तानी योग्य भई

GOOD FOR PAYMENT भनी छाप लगाई निश्चित रकमसमेत लिएपश्चात् सो GOOD FOR PAYMENT CHEQUE ले भुक्तानी दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९(३) (ड) बमोजिम विपक्षी हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडको दायित्वभित्र पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निज खातावाला सिसम मल्लको मिति २०६९।१०।१५ को खाता रोक्का राख्न आदेश दिएको हो, हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडको खाता रोक्का नगरेको हुँदा खातावालाको खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकबाट प्रेषित पत्रभन्दा महिनौँ अगाडि मिति २०६९।९।१३ मा जारी भएको चेकलाई पछिल्लो रोक्काले प्रभावित गर्न नसक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकको रोक्का आदेशको कारण चेकको भुक्तानी नगरिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा २(ज) मा “चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकउपर खिचिएको विनिमेयपत्र सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएकोबाट चेक माग्नासाथ भुक्तानी प्राप्त हुने दस्तावेज भएको हुँदा GOOD FOR PAYMENT चेकलाई सर्वस्वीकार्य भुक्तानी उपकरणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी नहुने वा विभिन्न पूर्वसर्त पूरा भएपश्चात् मात्र भुक्तानी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएमा चेकको आधारभूत विशेषता नै समाप्त हुन जान्छ । यसरी सर्वस्वीकार्य भुक्तानी हुनुपर्ने उपकरणमा भुक्तानी नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने नै विधायिकी मनसाय रहेको भन्ने कुरा उक्त दफा २(ज) को परिभाषाबाट समेत स्पष्ट हुन आउँछ । चेक सर्वस्वीकार्य भुक्तानी हुनुपर्ने उपकरण भएकोले सोको भुक्तानी नहुनु नै चेकको अनादर हुन जान्छ । यसर्थ, विपक्षी/प्रतिवादी सिसम मल्लको नामको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रले रोक्का गरेको आधारले र विपक्षी वित्तीय संस्थाका अध्यक्षलगायत केही पदाधिकारीउपर

बैंकिङ कसुर मुद्दा चलेको कारण देखाई विपक्षी/प्रतिवादी हिमालय फाइनेन्सले सो GOOD FOR PAYMENT चेक भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । GOOD FOR PAYMENT चेक जारी गरेपछि विपक्षी फाइनेन्सले दायित्व बेहोर्नुपर्छ । सुरु तथा पुनरावेदन अदालत पाटनले विपक्षी हिमालय फाइनेन्सले GOOD FOR PAYMENT को चेक प्रमाणित गरेकै आधारमा निजलाई जवाफदेही बनाउन मिल्दैन भनी लिएको आधार त्रुटिपूर्ण देखिने ।

प्रतिवादीमध्ये सिसम मल्ल (प्रधानाङ्ग) बाट वादीले दाबीको चेकमा उल्लिखित रकम रु.३५,००,०००/- नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट खातावाला सिसम मल्लको खाता रोक्का रहेको हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिने भनी विपक्षी हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडले वादीलाई जानकारी दिएको मिति २०६९।१।१० कोमितिबाट भरि-भराउ नभएसम्मको मितिसम्मको वार्षिक सयकडा १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत वादीले यी प्रतिवादीमध्येका सिसम मल्ल (प्रधानाङ्ग) बाट भराइ पाउने निर्णयाधार ग्रहण गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।२४ मा भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।८।४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई विपक्षी सिसम मल्लबाट भराउने गरेको साँवा ब्याज विपक्षी हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडबाट भराइपाउनुपर्ने ।

इजलास अधिकृत:- दिप्ती पौडेल

इति संवत् २०७९ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम ।

इजलास नं. ९

४०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CI-०५८९, निर्णय बदर गरी हक कायम

गरिपाऊँ, सेती माया महर्जन वि. गुठी संस्था केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

फिल्डबुकमा जनिएका मोहीका नाममा प्रकाशित २ नं. अनुसूचीमा स्पष्ट रूपमा ज.ध. श्री स्वयम्भु अजिमा गुठी उल्लेख भएको भूमिसुधार कार्यालयबाट प्राप्त सक्कल रजिस्टारबाट देखिएको छ । सरकारी कार्यालयमा रहेका स्याहा स्त्रेस्ताका कागजपत्रमा उल्लिखित गरिएको कुराहरु सही रूपमा उल्लेख गरिएका भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) मा रहेको पाइन्छ । गुठी संस्थानको वि.स.२००५ सालको लगत नं.२५९ बाट पनि चन्द्रमानलाई छाते भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने सोही लगतमा जग्गा १८५२ फाल्गुण सुदी ४ का लालमोहरले छकडोल बाँझो ढुङ्गयान पाखो रोपनी १० फूलबारी बनाउन निमित्त राखेको आबाद गराई तिरो ठेकिन मुनासिब नभएकोले फूलबारी नै गरी निज चन्द्रमानलाई आबाद गर्न दिने भन्ने उल्लेख भएको पनि देखिन्छ । यसरी सो लगतको बेहोराबाट चन्द्रमानको हैसियत छाते खान्गीदारसम्म रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो खान्गीदार तोकिएबमोजिमको कामसम्म गर्ने र जग्गाधनी गुठी नै हुँदा त्यस्तो गुठीको जग्गामा बाली खानेको हक कायम हुने व्यवस्था गुठीसम्बन्धी ऐनमा रहेको छैन । साथै यी नै पुनरावेदिका वादी कान्छी महर्जनका पति चन्द्रमान र निजका अंशियारबिच चलेको अंश मुद्दा र वादी हरिकृष्ण महर्जन प्रतिवादी कान्छी महर्जनसमेत भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०५२।६।६ मा भएको मिलापत्रमा विवादित जग्गा उल्लेख भएको नदेखिँदा विवादित जग्गा रैकर हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर सँग सहमत हुने अवस्था नदेखिँदा मिति २०७३।६।९ मा दो.पा.को अनुमति प्रदान गर्दाको आधार कारणसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने ।

विवादित जग्गा रैकर भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१।२१ मा भएको फैसलालाई सदर कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।६।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल चैत १३ गते रोज ३ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CI-०८७७, अंशबन्डा तथा अंश भर्पाई लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता, दुर्गाबहादुर वाइबा वि. सनाम सिंह तमाङसमेत

पैत्रिक सम्पत्तिमा हुईसँग मायाको २ भागको १ भाग मात्र अंशहक लान्ने भई १ भाग यी पुनरावेदक वादीको रहने तथ्य निर्विकल्प रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति समानसिंह तामाङले मिति २०४९।१२।५ को रनं. ४९४६ को अंश भर्पाईबाट पारित गराएको कार्य दूषित देखिएकोले सो लिखत आधा बदर हुने देखियो। सोही अंश भर्पाईबाट आएको सम्पत्ति नै मिति २०५४।१२।२१ रनं. ५८६१ को अंशबन्डा, मिति २०५५।१२।२७ रनं. ६०९८ को बन्डापत्र र मिति २०५७।१२।२२ रनं. ६८५४ को अंश भर्पाई पारित गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू फुलमाया थोकर र छोराहरू आइतमान तामाङ, दावा दोर्जे तामाङ, कान्छालाल तामाङ, चन्द्रमान थोकर, शुकलाल थोकर र सोमलाल तामाङको नाउँमा अंशबन्डा गरेको देखिएबाट सो लिखत पनि सो हदसम्म कायम रहन सक्ने देखिएन।

पुनरावेदक वादी दुर्गा बहादुर वाइवालाई पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट हदम्याद र हकदैयाको आधारमा

वादी दाबी पुग्ने नसक्ने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दाको मूल अंशियारहरू वीरबहादुर वाइबाको छोरा पुनरावेदक वादी दुर्गा बहादुर वाइबा र कान्छी आमा हुईसँग माया रहेको देखिँदा उल्लिखित मिति २०४९।१२।५ रनं. ४९४६, मिति २०५४।१२।२१ रनं. ५८६१, मिति २०५५।१२।२७ रनं. ६०८९, मिति २०५७।१२।२३ रनं. ६८५४ को लिखतहरू आधा बदर भई सो लिखतमा उल्लिखित वडा नं.६ ग. कि.नं.१३ को ज.वि.०-१-१२, ऐ.ऐ. कि.नं.२४ को ज.वि.०-०-२ तथा कि.नं. १०१ बदर भई कायम भएको कि.नं. कि.नं.९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२ र ९६३ समेत जम्मा जग्गाहरू ज.वि. २-२-१३ को सम्पूर्ण सम्पत्ति २ भागको १ भाग पुनरावेदक वादी दुर्गा बहादुर वाइबाको नाउँमा दर्ता हुने पाउने।

इजलास अधिकृत:- सविना तामाङ

कम्प्युटर:- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल मंसिर १२ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-१९३५, किर्ते जालसाजी, दुर्गाबहादुर वाइबा वि. सनाम सिंह तमाङसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

४२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CI-११०३, अंश, सागिर खाँ वि. चन्दा बेगम खाँसमेत

यस अदालतबाट मिति २०७५।२।८ मा आदेश हुँदा मूलपुर्खा रुसतम खाँको हाँगातर्फका छोरा अब्दुल रहमानलाई नबुझेको आधारमा मुद्दा दोहर्‍याइपाउँ अनुमति प्रदान गरेको भए तापनि यी वादी र प्रतिवादीहरूका बिच २०३४ सालको दे.नं. ५८९/२३६ को अंश मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसलाउपर तत्कालीन भेरी

अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालतको फैसलासमेतबाट यी वादीहरू छेदु खाँसमेतको हाँगातर्फका अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भई आ-आफ्नो अंश भाग बुझीसकेको भनी सो फैसलाबाट बोली अन्तिम भई बसेको पाइयो । यसै गरी यी वादीहरूको तर्फबाट अ.बं. ८६ नं.बमोजिम फैसला बदर मुद्दासमेत परेको नदेखिएबाट मिति २०३६।११।२८ मा तत्कालीन भेरी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको र उक्त फैसलाबमोजिम यी वादी र प्रतिवादीहरूका बाबु बाजेकै पालामा नै छुट्टी भिन्न भएको भन्ने तथ्य स्थापित भई रहेको अवस्था देखिएबाट सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट यी पुनरावेदक वादी उर्फ मोहम्मद सागिर खाँले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट अंशबन्डा छुट्याइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरी भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको मिति २०७४।२।१२ को फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिई सदर हुने ठहर्छ । अतः माथि वर्णित प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत बेहोरा र आधार प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७५।२।८ मा दोहोर्चाई अनुमति प्रदान गर्दा लिएका आधार कारणहरूसँगसमेत सहमत हुन सकिएन ।

सुरु बाँके जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्चाई भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७४।२।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

इति संवत् २०८० साल साउन ३२ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-सी-११०४, दूषित लिखत बदर गरी दा.खा. दर्ता, सागिर खाँ वि. चन्दा बेगम खाँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-सी-१०४५, ०७३-सी-१८२२, ०७४-सी-०४११, हक कायम, सुन्दर राज मास्के वि. प्रचण्डराज मास्के अनिलसमेत, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सुन्दरराज मास्के, सुरेन्द्र श्रेष्ठ वि. सुन्दरराज मास्के

निजको हकको स्रोतको रूपमा देखाएको हा.नं. १७ को लगतका आधारमा दाबीको कि.नं. १९०, २८९, २९०, २९१, २९२ र २९३ विवादित जग्गाहरूमा दाबीबमोजिम के कति हदसम्म दाबी पुग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । यी पुनरावेदक वादीले आफ्नो हकको स्रोतको रूपमा पेस गरेको हा.नं. १७ को लगतका आधारमा ६ कित्ताको जम्मा १६-५-० क्षेत्रफल जग्गा दाबी गरेकोमा कि.नं. २९० को ४-४-१ र कि.नं. २९३ को ४-९-२-० गरी जम्मा ८-१३-३ जग्गामा वादीको हककायम हुने गरी सुरु अदालतबाट फैसला भएको देखियो भने फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भएका राधाकृष्णका हकदारले कि.नं. २९२ को जग्गाको हकमा आफ्नो हक छाडेको भन्नेसमेत अवस्था नरहेको भनी सुरु अदालतबाट हक कायम हुन नसक्ने भनी फैसला भएको पाइन्छ । माथिको प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम उक्त जग्गा सुन्दरराज मास्केको हक स्वामित्वको भएको हुँदा नापी खेस्ताबाट न निवेदक राधाकृष्ण श्रेष्ठको नाम कट्टा गरी निज सुन्दरराज मास्केको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउन भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०४८।४।४ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौँमा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा निजको हक कायम हुन नसकेको अवस्थामा सो कि.नं. २९२ मा पनि यी पुनरावेदक वादी सुन्दरराज मास्केको नै हक कायम हुने देखियो । दाविको बाकी कि.नं. २८९, २९१

र १९० का जग्गाका सम्बन्धमा हेर्दा, कि.नं. १९० को जग्गा विवादित अरु कित्ताहरू सँग जोडिएको देखिएको छैन । यी जग्गाहरूबिच बाटो भई कि.नं. १९० को जग्गा बाटोको पारी रहेको र बाटोसँग जोडिएको देखिँदा वादीको लगतभित्रको भन्न मिल्ने देखिएन । कि.नं २८९ र २९१ को जग्गा पुनरावेदक वादीको ठहर भएको अरु कि.नं. २९०, २९२ र २९३ सँगै जोडिएको एकै चकला भित्रको देखिएको र सो जग्गाहरू सार्वजनिक ऐलानी पर्तिसमेत नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदक वादीको हा.नं. १७ को लगतभित्रकै जग्गा रहेको देखियो ।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कि.न २९० को ४-४-१, कि.नं. २९३ को ४-९-२ जग्गा मात्र सुन्दरराज मास्केको हक कायम हुने अरु जग्गामा दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई मिति २०६८।०७।२४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१।२० मा भएको फैसला अरु जग्गाका सम्बन्धमा मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई कि.नं.२९१ को १-०-१ कि.नं.२८९ को १-६-१ र कि.नं. २९२ को ४-१४-१ को जग्गासमेतमा पुनरावेदक वादी सुन्दरराज मास्केको हक कायम हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल जेठ १ गते रोज २ शुभम् ।

साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-CR-१७५९, जालसाजी, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CR-१७५८, जालसाजी, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१८२४, दूषित निर्णय दर्ता बदर दर्ता, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१८२५, दूषित लिखत

बदर, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत

- ०७३-CR-०९२९, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१०४२, लिखत बदर, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१८२३, दूषित लिखत बदर, प्रचण्डराज अनिल मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१०४३, लिखत बदर, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CR-०९२७, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CR-०९२८, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CR-१७२७, जालसाजी, प्रचण्डराज मास्के अनिल वि. सीता थापासमेत
- ०७३-CI-१०४४, जालसाजी, सुन्दरराज मास्के वि. सीता थापासमेत

४४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RC-००१५ (साधक फैसला), कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. उमेश यादव (स्वामी)समेत ५ जना

जलेश्वर कारागारमा कैदमा बसिरहेको शशिनाथ झाले गरेको मुख्य योजनाअनुसार अन्य प्रतिवादीहरूले चालक किशोरी यादवलाई अपहरण गरी लगी सागरनाथ जंगलमा कर्तव्य गरी मारी फाली ट्रक डाँका गरी भारतको सितामढी लगी ट्रकको नम्बर प्लेट रंगसमेत परिवर्तन गरी अधियोग दाबी अनुसारको कसुर गरेको कुरा मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएको देखिने ।

सुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरू

ऐलुन राईन, गणेश कुमार सिंह महतो, कुशेश्वर ठाकुर र उमेश यादव (स्वामी) लाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३ (४) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३ (४) नं.बमोजिमको जन्म कैद तथा प्रतिवादी विकु भन्ने कृष्ण पूर्वे महलको १ नं. र १३ (१) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३ (१) नं.बमोजिमको सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय गर्ने गरी साधक सदरको लागि पेस भएको उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५।०९।२५ भएको फैसला मिलेको देखिँदा साधक सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा साधक सदर हुने ठहर भए तापनि सुरु जिल्ला र उच्च अदालतबाट प्रतिवादी विकु भन्ने कृष्ण पूर्वेको हकमा सर्वस्वसहित जन्म कैद भएकोमा हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजायको व्यवस्था नभएको हुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण र समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को (२) (ख) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सट्टा जन्म कैद सजाय मात्र हुन्छ । प्रतिवादी ऐनुल राइनको हकमा निजको मृत्यु भइसकेको भन्ने कारागारको पत्रबाट देखिएकोले साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७६ नं. बमोजिम सजाय नहुने तथा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३(१) ले समेत निजको हकमा मुद्दा खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ १६ गते रोज ३ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री

हरिप्रसाद फ्याल, ०७५-RB-०७२६, बैंकिङ कसुर,

नेपाल सरकार वि. सोनु रेग्मी

दाबीको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,

२०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था उस्तै प्रकृतिको देखिए तापनि यी २ ऐनहरूअन्तर्गत मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक रहेको पाइन्छ । दुईवटा ऐनको फरक-फरक मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको अवस्थामा एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दालाई अर्कै ऐनअन्तर्गत पर्ने भनी खारेज गर्नु कानूनअनुकूल हुँदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पनि निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं.०७६-NF-००११) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भन्ने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भइसकेको छ । सो व्याख्यासमेतको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्न्याई भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।०९ को फैसला मिलेको देखिएन ।

अभियोगपत्र खारेज गर्ने ठहर्न्याएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।१०।०९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब, जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री

हरिप्रसाद फ्याल, ०७५-RB-१००४, बैंकिङ कसुर,

नेपाल सरकार वि. नरेश तिरुवा

अभियोगपत्र दायर भएकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क को व्यवस्थालाई प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुमा व्याख्या गरी उक्त ऐनको दफा १०७क अनुसूचीभित्र नपरेको भन्ने आधार लिई मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी खारेज गरेको देखिन्छ। उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क मा, बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी-जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३(तीन) महिनासम्म कैद वा रु.३,०००।- (तीन हजार रुपियाँ) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था र प्रस्तुत दाबीको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था उस्तै प्रकृतिको देखिए तापनि यी २ ऐनहरूअन्तर्गत मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक रहेको पाइन्छ। दुई वटा ऐनको फरक-फरक मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको अवस्थामा एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दालाई अर्कै ऐनअन्तर्गत पर्ने भनी खारेज गर्नु कानून अनुकूल हुँदैन। यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पनि निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं.०७६-NF-००११) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भन्ने उचित अनुचितको कसीमाभन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधी भित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न

सक्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भइसकेको छ। सो व्याख्यासमेतको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१०।२३ को फैसला मिलेको देखिएन।

अभियोगपत्र खारेज गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।१०।२३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ। अब जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने।।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम्।

४७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फ्याल, ०७५-RB-१००७, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. रतन सिंह कामी

अभियोगपत्र दायर भएकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क को व्यवस्थालाई प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुमा व्याख्या गरी उक्त ऐनको दफा १०७क अनुसूचीभित्र नपरेको भन्ने आधार लिई मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी खारेज गरेको देखिन्छ। उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क मा, बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी-जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई

३(तीन) महिनासम्म कैद वा रु.३,०००।- (तीन हजार रुपियाँ) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था र प्रस्तुत दाबीको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था उस्तै प्रकृतिको देखिए तापनि यी २ ऐनहरूअन्तर्गत मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक रहेको पाइन्छ । दुईवटा ऐनले फरक-फरक मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको अवस्थामा एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दालाई अर्कै ऐनअन्तर्गत पर्ने भनी खारेज गर्नु कानून अनुकूल हुँदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पनि निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं.०७६-NF-००११) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमाभन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधी भित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भइसकेको छ । सो व्याख्यासमेतको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१२।०६ को फैसला मिलेको देखिएन ।

अभियोगपत्र खारेज गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।१२।०६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने ।।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

४८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०५९०, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. श्यामराजा सापकोटा

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त दफाको विपरीत जाहेरवाला तथा पीडित भनिएको व्यक्ति स्वयं अदालतमा आई बकपत्र गर्दा करणी नभएको कुरा लेखाइदिएको पाइयो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रायः नहुने भएकोले पीडित स्वयं नै यसको प्रत्यक्ष गवाह हुने भएकोले निजको बकपत्रलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । पीडित काठमाडौँ बृत्त नयाँ बानेश्वर २६(४)क को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि जाहेरीमा उल्लेख भए जस्तो ३ पटकसम्म जबरजस्ती करणी भएको देखिने लक्षण नभएसमेतबाट पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिँएन ।

प्रतिवादी श्यामराजा सापकोटालाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१।३ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।१२।०७ फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०९९९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम सुमन

परिवर्तित नाम सुमनले मिति २०७३।१।१४ परिवर्तित नाम पोखरा-१८ लाई जबरजस्ती करणी

गरेको भन्नेसमेतको परिवर्तित नाम मिन बहादुरको जाहेरी दरखास्त दिएको भए तापनि निजले सुरु अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा छोराछोरी दुवै सुस्त मनस्थितिका रहेका र छोरा रक्सी खाएर हिँड्ने भएकोले बानी सुधारनका लागि १०/१५ दिन थुनामा राखिदिने प्रयोजनका लागि प्रहरी कार्यालयमा अनुरोधसम्म गरेको र छोरो सुध्निन्छ भनेकोले सही गरेको हो भनी आफ्नो जाहेरी बेहोरा खण्डित हुने गरी बकपत्र गरीदिएको देखिन्छ । त्यसैगरी पीडितले बकपत्र गर्दा मलाई मेरो दाइले जबरजस्ती केही गरेका होइनन् । बहिनी भनेर काखमा लिएका हुन् । मौकाको कागजमा के बेहोरा लेखे मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादीले परिवर्तित नाम सुमनले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा परिवर्तित पोखरा-१८ लाई देखी यौन उत्तेजनामा आई निजलाई जबरजस्ती पल्टाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँ भनी कसुरमा साबित रहेकोमा अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रहँदै आफूले रक्सीको सुरमा परिवर्तित नाम पोखरा १८ को स्तन मात्र समाएको हुँ, करणी गर्ने मनसाय होइन र जबरजस्ती करणी गरेको होइन अनुसन्धानमा आफू विरुद्ध गरिएका कागज र भनाइ आफूले भनेबमोजिम गरिएका होइनन् भनी लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफ्नो इन्कारी पुष्टि गर्न साक्षी प्रमाण दिन सकेको अवस्था नभए पनि पीडित र जाहेरवालाले सुरु अदालतमा बकपत्र गर्दा आफ्नो अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको बेहोरालाई पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसै गरी आफ्नो अभियोग मागदाबीलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५बमोजिमको प्रमाणबाट पुष्टि गर्नसमेत वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट नसकेको ।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट “Hymen not intact” भन्ने उल्लेख भए तापनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले सुरु अदालतमा

बयान गर्दा पीडितको शरीरमा कुनै कोतरिएको, खोस्रिएको दागहरू नभेटिएको, योनिको कन्या जाली च्यातिएको तर तत्काल च्यातिएको जस्तो नदेखिएको, कन्या जाली Sexual intercourseबाहेक अन्य कारण Horse riding, cycling, tampons बाट पनि च्यातिन सक्ने कुन कारणले च्यातिएको हो खुलाउन सकिँदैन भनी लेखाएको देखिन्छ । यसरी जाहेरवालाले आफूले दिएको जाहेरी बेहोरालाई खण्डित गरी अदालतमा आई बकपत्र गरेको समेतका आधार, कारणहरूबाट यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको घटनाका कसुरदार मानी सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

सुरु अदालतमा गरेको प्रतिवादीको एवं पीडितको बयानसमेतबाट दुबै जना वारदात घटिएको भनिएको स्थानमा सँगै रहेको भन्ने देखिएबाट तथा प्रतिवादीले रक्सीको सुरमा बहिनीको स्तनमा समाएको भन्नेसम्मको अदालतको बयानबाट निजले पीडित परिवर्तित नाम पोखरा-१८ लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ५ नं.बमोजिमको जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात घटेघटाएको भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं.अन्तर्गत ऐ. ५ नं.बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई न्यायको रोहमा अन्यथा मान्न मिलेन ।

सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।३।१५ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।०२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७८-RC-००३२, (साधक फैसला), कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. बिरेन्द्र चौधरी

वारदातको प्रकृति हेर्दा पूर्वसोचबिचार र योजनाबद्ध रुपले नै निज प्रतिवादी बिरेन्द्र चौधरीले आफ्ना श्रीमती तथा नबालक छोरीलाई घाँसको रसीले घाँटी कसी हत्या गरी लासलाई सोही जङ्गलमा छाडी आफू सो ठाउँबाट भागी गएको हुँदा निजले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुने।

प्रतिवादीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. विपरीत १३(३) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३(१) नं.बमोजिम सजायबमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहर्‍याई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।२५ गते भएको फैसला उच्च अदालत दिपायलबाट सदर गरेको मिति २०७७।५।१२ को फैसला अन्यथा देखिएन।

प्रतिवादी बिरेन्द्र चौधरीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३ (१) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३ (१) नं.बमोजिमको जन्म कैद सजाय गर्ने गरी भएको उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।०५।१२ भएको फैसला मनासिब नै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ १६ गते रोज ३ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-RC-००५३, कर्तव्य ज्यान (साधक), नेपाल सरकार वि. विष्णुमाया परियार

मेरो श्रीमती बिष्णुमाया परियारले परपुरुषको सम्बन्धबाट पेट बोकी मिति २०७५।४।१८ गते

अं.१६:०० बजेको समयमा आफ्नै घरको ट्वाइलेटमा स्त्री जातको नवजात शिशु जन्माई हातले घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारी प्लास्टिकको बोरामा पोको पारी ट्वाइलेटमा फाली दिएकी हुँदा कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको किटानी जाहेरी दरखास्त परेको देखिन्छ। पक्राउ परेको यी प्रतिवादी विष्णुमाया परियार मौकामा तथा अदालतमा समेत आफू कामको सिलसिलामा पोखरामा रहँदा बस्दा परपुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क हुन पुगी गर्भधारण गरेको र सो गर्भको बच्चालाई वारदात मितिमा ट्वाइलेटमा जन्म दिई जन्मेको जीवित शिशुको घाँटी थिची मारी दिई ट्वाइलेटभित्रै आटाको थैलोमा पोको पारी राखेको भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ। मृत नवजात शिशुको मृत्युको कारण Undetermined भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भए तापनि लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा मृतक नवजात शिशुको शरीरमा कमिला लागेको र घाँटीको दाहिनेतर्फ निलो दाग रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा नवजात शिशुलाई जन्म दिएपछि निजको घाँटी थिचेकी हुँ भनी प्रतिवादीले खुलाइदिएको बेहोरा समर्थित हुन आएको देखिन्छ। यसरी जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त घटना विवरण मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवादीको बयानलगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुबाट मृतकको मृत्यु प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा कुनै विवाद नरहेको।

पूर्वसोचविचार र योजनाबद्ध रुपले गरेको नभई निज प्रतिवादी विष्णुमाया परियारले आफ्नो नजायज सम्बन्धको कारण गर्भ बोकी सामाजिक लोकलाजबाट बँच्नका लागि ट्वाइलेटभित्र नवजात शिशु जन्माई घाँटी थिची मारेको कुरा पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादी विष्णुमाया परियारलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको

महलको १ नं. र १३ (१) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३ (१) नं.बमोजिमको जन्म कैद सजाय ठहर गरी अपराध गर्दाको परिस्थितिसमेत लाई विचार गरी ७ वर्ष कैदको सजाय राय प्रस्ताव गर्ने गरी भएको लमजुङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७६।१।५ को सुरु फैसला सदर गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।०७।२७ मा भएको फैसला मनासिब नै देखियो । प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित वैतनिक कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी विष्णुमाया परियारलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३ (१) नं.अन्तर्गतको कसुर अपराधमा ऐजन महलको १३ (१) नं.बमोजिमको जन्म कैद सजाय गरी ७ वर्ष कैदको राय प्रस्ताव गरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।०७।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा रायसहित साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ १६ गते रोज ३ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-०३२२, बैंकिङ कसुर, सरोज चालिसे वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी सरोज चालिसेले अनुसन्धान तथा अदालतमा आई बयान गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेक मेरो हिमालयन बैंकमा रहेको खाताको हो । जाहेरवालाको दाई नाताका सन्तोष लामिछानेले घरायसी विश्वासको लागि मेरो नामको चेक मिति २०७४।०४।२० गतेको मिति राखी मैले रु.२,५०,०००।- रकम सुमन पाठकलाई दिएको हो । मेरो व्यवसायिक कमजोरीको कारण खातामा

पैसा दाखिल गर्न नसकेकाले उक्त चेक बाउन्स गराई म विरुद्ध जाहेरी दिएका हुन् भनी आफूले गरेको कसुरलाई स्वीकारेको अवस्था रहेको,

आफूले दिनुपर्ने रकमबापतमा जाहेरवालालाई आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने थाहा जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटिदिएकोमा र सो चेक बराबरको रकम भुक्तानी हुन नसकेको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको,

प्रतिवादीले दिएको चेक, खातामा पर्याप्त मौज्जात रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी जाहेरीवालाको किटानी जाहेरी परेको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र बेहोरा लेखाएको ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएको,

जहाँसम्म लेनदेनसँग सम्बन्धित देवानी दायित्वको विषय भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर भएकोमा यो सामान्य कपाली तमसुक वा लिखतको विषय नभई बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित चेकको विषय रहेको छ । चेकसँग सम्बन्धित विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा विशेष व्यवस्था भएकोले लेनदेनसम्बन्धी सामान्य कानून आकर्षित हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म अभियोग दाबीभन्दा फरक विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को व्यवस्था आकर्षित हुने हो कि भनी हेर्दा ऐनको दफा १०७ मा “बैंकमा

आफ्नो निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी खातामा रकम नभएको भन्ने जानी जानी चेक काट्ने कार्यलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐनले पनि निषेध गरी सजायसमेतको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रस्तुत मुद्दामा दाबी गरिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) ले पनि कसुरको रूपमा परिभाषित गरेबाट दुईमध्ये कुनै पनि उपचारको लागि आउन सक्ने विकल्प सम्बन्धित पक्षलाई रहेको हुन्छ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७६।०२।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१५५६, ०७५-CR-१०५५, ०७६-CR-१८३३, मानव बेचबिखन र ओसार पसार, नेपाल सरकार वि. मकबुल हसन सल्मानी, मकबुल हसन सल्मानी वि. नेपाल सरकार, विकास भन्ने भानसिंह बोहरा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष अभियोगदाबीको कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवाली परिवर्तित नाम ११० ले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले मलाई

वेश्यावृत्तिमा लगाएका होइनन् । प्रतिवादी दिपा पाण्डे र म भारतको दिल्लीमा भेटघाटको लागि गएकोमा निज प्रतिवादी दिपा पाण्डेको बच्चाको धरालो बस्न मलाई आग्रह गरेपछि सोही विषयमा हामीहरूबिच झगडा हुन गई सोही रिसझवीको कारण मैले नेपाल फर्केपछि जाहेरी दरखास्त दिएको भन्नेसमेत बेहोराको मौकाको आफ्नो बयानको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र (Hostile) गरेको पाइन्छ । लथापि आफूलाई भारतको दिल्लीसम्म पुर्‍याएको तथ्यलाई पनि स्थापित गरेको देखिने ।

प्रतिवादीहरू दिपा पाण्डे तथा विकास भन्ने भानसिंह बोहराको साक्षीहरूले अदालतसमक्षको बकपत्रमा यी प्रतिवादीहरूले पीडितालाई भारत दिल्लीमा लगि बिक्री गरेका होइनन् भनी बकपत्र गरेका सम्म भए पनि पीडितालाई प्रतिवादीहरूसमेतले भारत दिल्ली पुर्‍याएको तथ्य लेखाइदिएको देखिन्छ । जाहेरवालीलाई आफूले बेचेको नभई निजले नै आफूलाई दिल्लीमा बेचेको भनी प्रतिवादी दिपा पाण्डेले अदालतमा बयान गरे तापनि निजले सो विषयको बारेमा कहिकतै उजुरवाजुर गरेको नदेखिँदा निजको सो जिकिर स्वतः झुठ्ठा रहेको देखिन्छ । पीडिताले Hostile हुने गरी अदालतमा बयान गरेको भए तापनि सो कुरा अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको नदेखिँदा निजको उक्त Hostile बकपत्र प्रतिवादीहरूको डर त्रास धम्की वा अन्य कुनै कुराबाट प्रभावित भई गरेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी भानसिंह बोहरा र दीपा पाण्डेले गरेको कार्यको सन्दर्भमा हेर्दा निजहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) (क) बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने ठोस र खम्बिर प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकी उल्लिखित ऐनको दफा ४ (१)(ख) को कार्य गरी दफा ३ बमोजिम कसुरसम्म गरेको देखिँदा दफा १५ (१)(क) बमोजिम सजाय गरेकोसम्म मिलेको देखिएन । उक्त कार्यको

लागि सपठित ऐनको दफा १५ (१) (ङ) बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादी मकबुल हसन सल्मानीको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सहअभियुक्तहरूले पोल नगरेको र जाहेरवालीको बकपत्रसमेतबाट आफ्नो कसुर प्रमाणित नभएको अवस्थामा आफूलाई सजाय गरेको फैसला नमिलेको हुँदा सफाइ पाउनुपर्ने भनी पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो। निजका हकमा मतियारसम्म कायम गरेको फैसला नमिलेकोले अभियोगदाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको तर्फबाट समेत दोहोरो पुनरावेदन पर्न आएको सन्दर्भमा निजको आरोपित कसुरमा के कस्तो संलग्नता छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने हुन आयो। पीडित जाहेरवालीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीले नेपालबाट भारतमा केटी लानको लागि सहयोग गर्ने भनी जाहेरी दिएको र निज प्रतिवादीले पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा केटीहरू लान सहयोगको लागि आएको समयमा पक्राउ परेकोमा साबित रहेका छन्। निजको भूमिका सहयोगीको सम्म रहेको देखिएबाट मतियार ठहर भएको हदसम्म सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला अन्यथा देखिएन।

जाहेरवालीको जाहेरी निजको मौकाको बयान, प्रतिवादीहरूको मौकाको साबिती, मिसिल संलग्न कल डिटेल तथा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले पीडित र आफूहरूबिचमा र भारतको दिल्लीमा गरेको कललाई निजहरूले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दासमेत स्वीकार गरेको अवस्थासमेतका आधारबाट यी पुनरावेदन प्रतिवादी विकाश भन्ने भानसिंह बोहराले र प्रतिवादी दिपा पाण्डे (जसको पुनवेदन पत्र दरपिठ भएको) जाहेरवालीलाई नेपालबाट भारत दिल्लीमा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले पुर्‍याएको र प्रतिवादी

मकबुल हसन सल्मानीले नेपालबाट केटीहरू पठाउने रुपा वि.क.को गिरोहलाई सहयोग गर्ने गरेकोसम्म तथ्य पुष्टि हुन आएको देखिँदा सुरु बाँके जिल्ला अदालतको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा १५ (१) (क) बमोजिम निज प्रतिवादीहरू विकास भन्ने मान सिंह बोहरा र दिपा पाण्डेलाई जनही २० (बिस वर्ष) कैद र रु.२,००,०००/- (दुइ लाख) रुपियाँसमेत जरिबाना तथा प्रतिवादी मकबुल हसन सल्मानीले प्रस्तुत कसुरमा मतियारको भूमिका निभाएको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) (ज) बमोजिम १० (दश वर्ष) कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख) रुपियाँसमेत जरिबाना गर्ने गरी भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर हुने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिएकोले उक्त फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू विकाश भन्ने भानसिंह बोहरा र प्रतिवादी दिपा पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को (२) को (ख)को कसुरमा ऐ.ऐन को दफा १५(१) (ङ)(१) बमोजिम १० वर्ष कैद तथा रु.१,००,०००/- जरिबाना र पुनरावेदन प्रतिवादी मकबुल हसन सल्मानीलाई उल्लिखित ऐनको दफा ४(२) (ख) अनुसार दफा ३अन्तर्गतको कसुर घटाउन सहयोग गरेकोमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम ५ (पाँच वर्ष) कैद र रु.५०,०००/- (पचास हजार) रुपियाँ जरिबानासमेत हुने।

इजलास अधिकृत:- सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल आश्विन १६ गते रोज ३ शुभम्।

५४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-०३२५, बैकिङ कसुर, बुद्धकुमार लामा वि. नेपाल सरकार

एन.एम.बि. बैंक लि.को नाममा रहेको खाता नं.०००००००४७१०११८३२७०२४ को खाताबाट मिति २०७५।०५।२५ गते राकेस बोहोराको नाममा जारी भएको १००८२९४५७३ नं.को चेक थान-१ मा उल्लिखित पर्याप्त मौज्दात नभएको कारण फिर्ता भएको हो भन्ने बेहोराको एन.एम.बि. बैंकको मिति २०७५।०९।११ गतेको पत्र मिसिल संलग्न रहेको।

प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेक मेरो एन.एम.बि. बैंक लि.मा रहेको खाता हो। चेक र चेकमा भएको दस्तखत मेरो आफ्नै हो भनी बयान गरेको देखियो। त्यसै गरी निरन्तरको कारोबार भएको हुँदा समय लाग्छ भनी चेक दिएको थिए। हतार गरी बाउन्स गराई जाहेरी दिनु भएछ, चेकबमोजिमको रकम मैले दिने हो भनी सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको,

प्रतिवादीले दिएको चेक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी जाहेरीवालाको किटानी जाहेरी परेको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिएको,

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको,

पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७६।०५।२३ मा भएको

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७६-RB-०३०८, बैंकिङ कसुर, बुद्धकुमार लामा वि. नेपाल सरकार
- ०७६-RB-०३२६, बैंकिङ कसुर, बुद्धकुमार लामा वि. नेपाल सरकार

५५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-००६५, बैंकिङ कसुर, भुवनबहादुर कटुवाल वि. नेपाल सरकार

साबिकको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लि. हाल मेघा बैंक लिमिटेडको भुवनबहादुर कटुवालको नाममा रहेको खाता नं.०२१०२१००००२९८१ को खाताबाट मिति २०७४।०७।२२ गते सितादेवी कटुवालका नाममा जारी भएको चेक नं.०००२८६३१७३, ०००२८६३१७५ र ०००२८६३१७६ को थान ३ चेकबाट उल्लिखित पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले फिर्ता भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको मेघा बैंक लिमिटेडको मिति २०७५।०५।०१ गतेको पत्र एवं स्टेटमेन्ट सुरु मिसिल संलग्न रहेको।

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेक मेरो टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको खाताको हो। मेरो खातामा रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको मेरो खाता नं.०२१००००२९८१० को चेकमार्फत रु.१,००,०००।- र रु.२०,००,०००।- गरी रु.२१,००,०००।- जाहेरवाली सितादेवी कटुवाललाई भुक्तानी पाउने गरी चेक काटेको हुँ।

रु.११,००,०००/- को चेकको दस्तखत मेरो होइन भनी रु.२१,००,०००/- को चेक काटेकोमा साबिती रही बयान गरेको, सो सहीछाप मेरो हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी बयान गरेको र चेक दिएको तथ्यलाई उच्च अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको देखिएको।

चेकमा आफैँले हस्ताक्षर गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको। प्रतिवादीले दिएको चेक मार्फत खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी जाहेरवालाको किटानी जाहेरी परेको, अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दासमेत १ लाख र २० लाखका चेकहरू थान २, खातामा रकम नभएको जानी जानी काटेको कुरा स्वीकार गरी अभियोग दाबीलाई समर्थन हुने गरी बयान गरेको देखिएको।

पुनरावेदक भुवनबहादुर कटुवालका हकमा उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६।०२।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम्।

५६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-RB-००७०, बैंकिङ कसुर, गमबहादुर लामिछाने वि. नेपाल सरकार

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को गमबहादुर लामिछानेका नाउँमा रहेको खाता नं.००१०५०१०२९३६१७ को खाताबाट मिति २०७४।११।१६ र मिति २०७४।११।२८ गते राजकुमार श्रेष्ठको नाउँमा जारी भएको ३००७९२५३३३ र ३००७९२५३३७ नं.को चेक थान-२ मा उल्लिखित पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको कारण फिर्ता भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल

इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को मिति २०७४।१२।०७ गतेको पत्र र स्टेटमेन्टसमेत सुरु मिसिल संलग्न रहेको।

प्रतिवादी गमबहादुर लामिछानेले अनुसन्धान तथा अदालतमा आई बयान गर्दा जाहेरवालाले पेस गरेको चेक मेरो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.मा रहेको खाताको हो। जाहेरीमा उल्लिखित दुवै चेकबाट रु.१३,००,०००/- (तेह लाख रूपियाँ) को चेक मैले आफैँले काटिदिएको हो। चेकमा भएको सहीछापसमेत मेरो हो, खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभए तापनि विश्वासका लागि चेक काटिदिएको हो भनी बेहोरा उल्लेख गरी सो चेकको भुक्तानी हुन नसकेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको,

प्रतिवादीले दिएको चेक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको भनी जाहेरीवालाको किटानी जाहेरी परेको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र बेहोरा लेखाएको।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिन नहुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई कसैलाई चेक काटेर दिनु र उक्त चेक भुक्तानी नहुनु स्वयंमा बैंकिङ कसुर हुन जाने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएको।

जहाँसम्म लेनदेनसँग सम्बन्धित देवानी दायित्वको विषय भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर भएकोमा यो सामान्य कपाली तमसुक वा लिखतको विषय नभई बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित चेकको विषय रहेको छ। चेकसँग सम्बन्धित विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमय

अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा विशेष व्यवस्था भएकोले लेनदेनसम्बन्धी सामान्य कानून आकर्षित हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म अभियोग दाबीभन्दा फरक विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को व्यवस्था आकर्षित हुने हो कि भनी हेर्दा ऐनको दफा १०७ मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी खातामा रकम नभएको भन्ने जानी जानी चेक काट्ने कार्यलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐनले पनि निषेध गरी सजायसमेतको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रस्तुत मुद्दामा दाबी गरिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) ले पनि कसुरको रूपमा परिभाषित गरेबाट दुईमध्ये कुनै पनि उपचारको लागि आउन सक्ने विकल्प सम्बन्धित पक्षलाई रहेको हुन्छ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७५।०४।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CI-०९८१, फैसला, दा.खा. किताकाट तथा दर्ता बदर, कुमार लामा वि. विककी तामाङ

मुलुकी ऐन अ.व.को ८६ नं. मा फैसला

भएको मुद्दामा सो फैसलाले अर्काको हकसमेत जाने भएमा हक जानेले आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित निर्णय बदर मुद्दामा नामसारी नै दूषित ठहर गरी उक्त नामसारी दाखिल खारेज निर्णय बदर भई सो मुद्दाका वादी प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीका नाममा आधा सम्पत्ति दर्ता हुने ठहर भएको फैसलामा पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा आफूलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर रहेको सम्बन्धमा त्यसमा बदर माग गरिएको नामसारीलगायतको निर्णयमा निज सम्बन्धित नभई सो नामसारी भई आएको जग्गा तहतह बिक्री भएर यी पुनरावेदक वादीको नाममा कायम हुन आएको अवस्था रहेको छ । परदाताका नाममा दर्ता हुन आएको निर्णय नै आधारसम्म दूषित ठहरी बदर भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो दूषित स्रोतबाट आएको सम्पत्तिमा भएको खरिद बिक्री पनि कायम रहन नसक्ने भई स्वतः बदर हुने अवस्था रहन्छ । सोही मुद्दा सँग लगाउमा रहेको जालसाजी मुद्दामा यी पुनरावेदकसमेत प्रतिवादी भएकोमा सोही दूषित निर्णय बदर मुद्दाबाट वादीले आफ्नो हक प्राप्त गरिसकेको भन्ने आधारमा जालसाजी सम्म ठहर नभएको रहेछ । त्यसरी जालसाजी ठहर नभएकै कारणबाट दाताउपर मुद्दा चली प्रतिवादीको हकहिस्सामा परदाताको हक नपुग्ने गरी हारजित फैसला भएको अवस्थामा यी वादी तेस्रो पक्ष भई निजको हकलोप भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन । वादीको परदाताउपर मुद्दा चली विवादित जग्गामा निजको एकलौटी रूपमा हक स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा निर्णय बदर गराउन यी वादीलाई अ.व.८६ नं. ले मुद्दा गर्न नसक्ने ।

प्रतिवादी सार्की तामाङको नाममा रहेको सबै जग्गाहरू सोमा तामाङको नाममा नामसारी गराई जंगलाल तामाङको नाममा राजीनामा पारित गराएको देखिन्छ । जङ्गलाल तामाङले सोही जग्गा कमल

कुमार लामालाई र कमल कुमार लामाले उल्लिखित जग्गाहरूमध्ये कि.नं.२०९ र २२३ को २ कित्ता जग्गा यम बहादुर कार्कीलाई र यम बहादुर कार्कीले उक्त जग्गा मान बहादुर तामाङलाई पारित राजीनामाको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ । वादीले आफूले बनाएको पक्की घरलाई विपक्षीले आफ्नो भागमा पारी कित्ता काट गराएको भन्ने दाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीले उक्त घर आफूले बनाएको भए कुन मितिमा बनाएको हो भन्ने कुराको प्रमाणसमेत पेस गर्न सक्नु पर्नेमा सो नगरी फोटोसम्म पेस गरेको देखिन्छ । घरको फोटोबाट उक्त घर यिनै वादीले बनाएको र पहिले नै बनेको भन्ने खुल्न आउने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैगरी वादी कमल कुमार लामाले आफूलाई सुनुवाइको मौका दिईएन र मुलुकी ऐन, अ.व.८६ नं. को प्रतिकूल फैसला बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएकोमा लगाउमा रहेको उल्लिखित जालसाजी मुद्दामा यी वादीलाई प्रतिवादी कायम गरी फिराद दायर गरेकोले निज सोही मिति देखि नै प्रस्तुत मुद्दाको बारेमा जानकारी देखिन्छन् । जालसाजी ठहर्‍याउन नपर्ने आधारको रूपमा पनि यसै निर्णय बदर मुद्दालाई नै लिएको पाइन्छ । यस अवस्थामा मैले सुनुवाइको मौका पाइँन भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

सुरु अदालतबाट वादीले खरिद गरी लिएको दाबीको जग्गाको मूलस्रोत नै दूषित भई नामसारी निर्णय दर्ता बदरसमेत भई सोही फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम कित्ताकाट गरी आफ्नो भाग छुट्याई लिएको देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई न्यायको रोहमा अन्यथा मान्न मिलेन ।

सुरु रामेछाप जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको मिति २०७२/०८/०९ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति

२०७३।१।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-१३६०, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), देवराज काफ्ले वि. नेपाल सरकार

सुरु विशेष अदालत काठमाडौँले मूलतः पुनरावेदक / प्रतिवादी देवराज काफ्लेको साथबाट रकम बरामद भएको भन्ने खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० बमोजिम उजुरकर्तालाई उपलब्ध गराएको उक्त रकम प्रतिवादीबाट बरामद भएको एवम् प्रतिवादीको हात सोडियम कार्बोनेटयुक्त पानीमा धुन लगाउँदा पानीको रङ परिवर्तन भएको भन्ने परीक्षण मुचुल्कासमेतका आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको देखिन्छ । मिसिलसंगलन कागजबाट पुनरावेदक/प्रतिवादी देवराज काफ्लेको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकम रु.१,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरकर्ता कृष्णहरि पोखरेललाई दिएको रकम हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । तर सरकारी कोषको रकम घुस/रिसवत दिनका लागि उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने नियमावलीको व्यवस्था नै संविधान एवम् कानूनविपरीत भएको भनी अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरे वि. सङ्घीय संसदसमेत भएको ०७४-WC-००२० को रिट निवेदनमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या भै उक्त नियम ३० को व्यवस्था नै अमान्य र बदर भइसकेको अवस्थामा आयोगले सोही

नियम ३० बमोजिम उपलब्ध गराएको रकम बरामद भएकै आधारमा प्रतिवादीउपरको कसुर स्थापित हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

उजुरकर्ता कृष्णहरि पोखरेलले प्रतिवादी देवराज काफ्लेसँग भएको टेलिफोन वार्तालापको सि.डी. निवेदनसाथ पेस गरेको देखिन्छ । उक्त टेलिफोन संवादको वार्तालाप उतार हेर्दा “ ए दाजु , यहाँ आउनु त तपाईं अन्डरग्राउन्डमा आउनु न । चार बजे त्याक्कै जानुपर्छ, हैन ” भन्नेलगायतको कुरा उजुरकर्ता आफैले बोलेको देखिन्छ भने प्रतिवादी देवराज काफ्लेले “ कति वटा ? दुई वटा लिखत छ कि क्या हो? एक, एकै छ? ” भन्ने सम्मको वार्तालाप भएको देखिए तापनि प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग रकम माग गरेको देखिँदैन । उजुरकर्ताले लिखत पारित गर्ने डोर खटाउन वारदातको मिति सम्म मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कुनै निवेदन वा फाइल पेस भएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । पेस भएको श्रव्यदृश्य सि.डी. बाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस/रिसवत मागेको वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरीकर्तालाई असजिलो पारी मोलमोलाई (Bargaining) गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । श्रव्यदृश्यबाट प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद भएको सम्म देखिएको अवस्था छ । त्यस्तो बरामदीको कानूनी आधार नै अभिशून्यीकृत भइसकेको अवस्थामा सि.डी. बाट देखिएको रकम बरामद भएको दृश्य वा बरामदी मुचुल्काको कुनै प्रामाणिक महत्त्व रहेन ।

फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी पुष्टि गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलबाट हाल प्रतिवादी विरुद्ध प्रमाणमा लिन नमिल्ने ठहर भइसकेको बरामदी मुचुल्काबाहेक प्रतिवादी कसुरदार हो भनी यकिन गर्न सकिने प्रकृतिको अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिएन । स्वयं

उजुरीकर्ताको सम्बन्धमा हेर्दा पनि निज डोरबाट जग्गा पास गरिदिने वा लिने सरोकारवाला पक्ष नभई सो कार्यको लागि सहयोग गरीदिने पक्षसम्म रहेको देखिन्छ भने निजको उजुरीमा नै कार्यालयले तोकेको रकमसमेत बुझाई डोर गई रजिस्ट्रेसन पास गर्ने क्रममा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले घुस रिसवत माग गरेको भनेकोमा सो बमोजिमको कुनै निवेदन परी रकम बुझाएको र डोरको प्रक्रिया सुरु भएको भन्ने तथ्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन । उनाउ व्यक्तिको जग्गा पास गर्ने क्रममा निज उजुरीकर्ताले घुस/ रिसवत दिनुपर्ने प्रसङ्ग नै नभएको तथा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सो सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएको भन्ने निजको बकपत्रसमेतबाट खुल्न आएको अवस्थामा त्यसरी घुस /रिसवत लिनु दिनु गरेको व्यवहारको पुष्टि हुन सकेको छैन । निज उजुरकर्ता विशेष अदालतमा उपस्थित भई बकपत्रसमेत गर्न नआएको अवस्थामा अभियोगदाबी पुष्टि हुन सक्ने बरामदी मुचुल्काबाहेकको अन्य ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव हुँदा प्रतिवादीउपरको कसुर पुष्टि हुन नसकी प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने ।

प्रतिवादी देवराज काफ्लेउपरको आरोप पुष्टि हुनसकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (ग) बमोजिम ४ (चार) महिना कैद र बिगोबमोजिम रु.१,००,०००।-(एक लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७६।०७।१४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक/ प्रतिवादी देवराज काफ्लेले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ।

इजलास अधिकृत :- हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-RB-०९६७, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), नेपाल सरकार वि. पुर्णबहादुर कठायतसमेत दाबीको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था उस्तै प्रकृतिको देखिए तापनि यी २ ऐनहरूअन्तर्गत मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक रहेको पाइन्छ । दुईवटा ऐनको फरक-फरक मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको अवस्थामा एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दालाई अर्कै ऐनअन्तर्गत पर्ने भनी खारेज गर्नु कानून अनुकूल हुँदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पनि निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं.०७६-NF-००११) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भन्ने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधी भित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भइसकेको छ । सो व्याख्यासमेतको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्ने भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।१।१० को फैसला मिलेको देखिएन ।

अभियोगपत्र खारेज गर्ने ठहर्नेको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।१।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

६०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-०७५२, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. अकवर हुसेन भन्ने अत्तर मियाँ (हुसेन) समेत

मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पीडितले जबरजस्ती करणी भएको हो भन्न सकिने ठोस चोट सङ्केत पीडित तथा प्रतिवादीको स्वस्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा अदालतमा बकपत्र गर्ने चिकित्सकको बकपत्रसमेतबाट देखिन आएन । पीडितले वारदात हुँदा प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था नभई पीडितउपर प्रतिवादीको नियन्त्रण प्रभाव दबाब रहेको थियो भनी वादीबाट ठोस आधार प्रमाण पेस गरी वादी पक्षबाट पुष्टि गराउन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान, पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीले पीडित इलाम क-२० लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा सुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसलालाई न्यायको रोहमा अन्यथा मान्न मिलेन ।

सुरु इलाम जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।२।८ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७५।०३।०३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे
इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०३४५, जबरजस्ती

करणी, नेपाल सरकार वि. बिनोद भन्ने पटनालाल धिमाल

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोग दाबी पुष्टिको लागि केवल पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको कागज र मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागज मात्र पेस भएको देखियो । उक्त कागजातहरूको प्रमाणीक महत्त्वका सन्दर्भमा विचार गर्दा निज पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको शारीरिक संसर्ग भएको प्रमाण देखिएको भन्ने उल्लेख भए तापनि सो सम्बन्ध जबरजस्ती भएको कुनै सङ्केत नभएको भन्ने उल्लेख भई यौन जाली (Hymen) नभएको (Absent) भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै प्रस्तुत वारदात मिति २०७२।१।२५ को उल्लेख भएकोमा पीडितको शारीरिक परीक्षण तत्काल नभई ८-९ दिनपछि मात्र परीक्षण भएको समेतबाट सो प्रतिवेदनकै आधारमा वारदात पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

वादी पक्षबाट पेस भएको मौकाको जाहेरी र कागजहरूका सम्बन्धमा हेर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षिको रूपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाण लिन हुन्छ” भन्ने व्यवस्था अनुसार अनुसन्धानको क्रममा भएको जाहेरीलगायतको कागज अदालतमा भएको बकपत्रबाट पुष्टि भए पछि मात्र त्यसले प्रामाणिक मान्यता पाउने देखिन्छ । प्रस्तुत वारदातका सन्दर्भमा माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम पीडित स्वयं अदालतमा आई बकपत्र गर्दा करणी नभएको कुरा लेखाइदिएको पाइयो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा

प्रत्यक्षदर्शी प्रायः नहुने भएकोले पीडित स्वयं नै यसको प्रत्यक्ष गवाह हुने भएकोले निजको बकपत्रलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन र निजले अदालतमा स्वतन्त्र रूपमा गरेको बकपत्रले विशेष अर्थ राख्ने हुन्छ । पीडितको उल्लिखित भनाइले प्रतिवादीले निजलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग दाबीलाई समर्थन गर्न सकेको छैन । साथै प्रतिवादीउपर पोल गर्ने जाहेरवालीको मौकामा तथा अदालतमा भएको भनाइमा विविधता रहेको समेत देखियो भने अन्य मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले केवल सुनेको आधारमा मात्र कागज र बकपत्र गरेबाट निजहरूको भनाइको पनि प्रामाणिक आधार देखिएन ।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएको प्रमाण अदालतमा भएको बकपत्रबाट प्रमाणित हुन नसकेको प्रतिवादीले दाबीबमोजिमको दिन समयमा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी निश्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं.बमोजिम कैद वर्ष ६ सजाय गरी क्षतिपूर्तिबापत रु.२०००।- प्रतिवादीबाट पीडितलाई भराइदिने ठहर्‍याएको सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।११ को फैसला उल्टी गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०१।०५ को फैसलालाई न्यायको रोहमा अन्यथा मान्न मिलेन ।

सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।११ मा भएको फैसलालाई उल्टी गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०१।०५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-०३०६, गौबध, नेपाल सरकार वि. दिपक गिरी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा समेत गाईको बाच्छो मारेकोमा इन्कार रही जंगलमा मरेको बाच्छोलाई देखी मासु खान मन लागेर काटेको भन्ने सम्ममा साबित रहेबाट गाईको बाच्छो मरेको र सो मरेको गाइको बाच्छोको मासु खाने मनसायले प्रतिवादीले पेट काटेको भन्नेसम्म तथ्यमा यहाँ विवाद देखिएन । अब निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीले नै वनमा चरिरहेको बाच्छोलाई मारेको भन्ने अभियोग दाबी तथा पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, गौबध जस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दाबी लिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । आफ्नो दाबीलाई स्वतन्त्र, ठोस र स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व पनि अभियोजन पक्ष वादी नेपाल सरकारको हुन्छ । वादी नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत मुख्य प्रमाण जाहेरवालाका सम्बन्धमा हेर्दा माथी प्रकरणमा विवेचना गरेबमोजिम निजको जाहेरी र बकपत्र एकै मिलानको नभई फरक बेहोरा उल्लेख भएको छ । अदालतमा भएको बकपत्रलाई बलियो प्रमाणको रूपमा हेरिने भए तापनि निजले मौकामा नै भन्न नसकेको नयाँ बेहोरा बकपत्रमा भनेबाट निजले अभियोगलाई पुष्ट्याई गर्ने उद्देश्यले सो बेहोरा लेखाएको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यदि वास्तवमै सो दृष्य निजले देखेको भए तत्काल स्पष्ट चित्रण गरी उल्लेख नगरी पछि अदालतमा मात्र सो बेहोरा लेखाउनुको कारण पनि निजको स्पष्ट पार्न सकेको छैन भने निजको बकपत्र अनुसारको बाच्छोलाई बाँधेको डोरी बरामद नभएबाट पनि निजको बकपत्रलाई विश्वसनीय मान्न सकिने ।

जाहेरवालाले आफ्नो जाहेरी तथा बकपत्रमा समेत प्रतिवादीले पेटमा चिरेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा

मृतक बाच्छोको सिनो परीक्षण प्रतिवेदनमा Strike on head part and injury due to sharp weapon, Joint below thoratic reason को कारणबाट बाच्छोको मृत्यु भएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सो टाउकोको चोट प्रत्यर्थी प्रतिवादीले प्रहार गरेको भन्ने देख्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कोही रहेको छैन । तत्काल घटना देख्ने एक मात्र गवाह जाहेरवालाले पनि पेटमा मात्र चिरेको देखेको अवस्थामा प्रतिवादीले नै टाउकोमा समेत प्रहार गरी मारेको होला भनी अनुमानको आधारमा कसुरदार ठहराउन नमिल्ने ।

जाहेरवालाले जाहेरी दिँदा प्रतिवादीले बाच्छो मारेको विश्वासमा जाहेरी दिएको र अदालतमा बकपत्र गर्दा आफ्नो जाहेरीलाई थप बल पुऱ्याउन नयाँ तथ्यसमेत लेखाएतापनि घटनास्थल मुचुल्कासमेतबाट सो थप बेहोराले समर्थन हुन नसक्नुका साथै बाच्छोको मृत्युको कारण टाउकोको चोट भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन भएकोमा सो चोटको कारक तत्त्व को हो भन्ने कुनै चरमदिद र अकाट्य प्रमाण मिसिल सामेल रहेको देखिँदैन । चरमदिद भनिने जाहेरवालाले पनि प्रतिवादीले बाच्छोको पेटमा काटेको देखेको भन्ने भनाइ प्रतिवादीले मरेको बाच्छोलाई पेटमा काटेको भन्ने भनाइ एकआपसमा मिलेकै देखिन्छ । जाहेरवालाबाहेकका अन्य सरकारी पक्षका गवाहले जाहेरवालाले भनेको आधारमा कसुर वारदातको बारेमा थाहा जानकारी पाएको भनी लेखाइदिएकोबाट निजहरू प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नभएको हुँदा निजको भनाइलाई भर गर्न सकिने अवस्था देखिएन । बाच्छोलाई कसले टाउको र छातीमा प्रहार गरी मान्यो भन्ने मूल प्रश्नमा कुनै प्रमाण र भनाइ मिसिल सामेल नहुँदा प्रतिवादीले मरेको बाच्छो काटी खान लागेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गरेको समेतबाट पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादी दिपक गिरीलाई आरोपित कसुरबाट

सफाइ दिने गरी सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०९।१२ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको मिति २०७५/०१/०४ फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : भुपा राज राई

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-RB-०६५७, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. धनबहादुर कुँवर

दाबीको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को व्यवस्था उस्तै प्रकृतिको देखिए तापनि यी २ ऐनहरूअन्तर्गत मुद्दा चल्ने प्रक्रिया फरक रहेको पाइन्छ। दुई वटा ऐनको फरक-फरक मुद्दाको प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको अवस्थामा एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको मुद्दालाई अर्कै ऐनअन्तर्गत पर्ने भनी खारेज गर्नु कानूनअनुकूल हुँदैन। यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पनि निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार (मुद्दा नं.०७६-NF-००११) को बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भन्ने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भइसकेको छ। सो व्याख्यासमेतको आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको मिति २०७५।०९।१८ को फैसला मिलेको देखिएन।

अभियोगपत्र खारेज गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।०९।१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ। अब, जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी तथ्यमा प्रवेश गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिने।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम्।

६४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CI-१३५०, ०७३-CI-०४४२, टिप्पणी आदेश बदर, नारायण चौधरीसमेत वि. दीपक कुमार श्रीवास्तवसमेत, नवराज पौडेल वि. राकेस कुमार कायस्तसमेत

गुठीको अधीनस्थ वा गुठीको हक स्वामित्वमा कायम भइसकेको जग्गाको हकमा त्यस्तो गुठीको अधीनस्थ जग्गा रैकमा दर्ता गराएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले निर्णय गरी गुठी तैनाथी नम्बरीमा दर्ता गर्न सक्ने र सोउपरको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रस्तुत विवादमा विवादित कि.नं.१०३ को जग्गा २०३६ सालमै राजीनामा पारित भई व्यक्तिहरूले जग्गा भोगचलन गरेको, स्वयं गुठीले रैतान नम्बरीको जग्गाको हैसियतले तिरोसमेत बुझ्दै आएको, साबिक एकै कित्ता जग्गा कित्ताकाट हुँदा अन्य कि. नं. का जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा नापी दर्ता भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा उक्त विवादित जग्गा गुठी जग्गा हो वा व्यक्ति विशेषको रैतान नम्बरी जग्गा हो सोतर्फ सबुद प्रमाण बुझी राय ठहर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा प्रस्तुत विवादमा उक्त गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को कानूनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिन

आएन ।

वादी दाबीको जग्गा साबिक कि. नं. १०३१ को ०-२-८ क्षेत्रफलमध्येबाट बिचबाट ०-१-११ क्षेत्रफल जग्गा जग्गादाता कौशिल्या कुमारी भुमीहानीबाट मिति २०३२।१२।२२ मा र. नं. २८६५ बाट लिखत पारित गरी लिई हक कायम भई सोबमोजिम रैतानी नम्बरी जग्गाको हैसियतले तिरोसमेत तिरी जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा नापीको समयमा जग्गा नापजाँच गराउन उपस्थित हुन नसकेको कारण जग्गा दर्ता हुन छुट भएकोमा सो जग्गा गुठी तैनाथी अन्तर्गतको भन्ने आधारमा निर्णय गरी सोबमोजिम दर्ता हुन गएको भन्ने फिरादीहरूको दाबी रहेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको स्रोत साबिक कि. नं. १०३१ भएको र उक्त कि. नं. को जग्गा कित्ता काट हुँदै हाल कि. नं. १०२, १०३, १०४ र १०५ कायम भएको र सोमध्ये कि. नं. १०२, १०४ र १०५ को जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भइसकेको र कि. नं. १०३ को जग्गा गुठी संस्थानको मिति २०५२।१।१७ को टिप्पणी आदेशबाट गुठी तैनाथी जग्गा भएको देखिन्छ । यसरी एउटै स्रोतबाट कित्ताकाट भएका जग्गाहरूमध्ये कि. नं. १०३ को विषयमा थप प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ, जो जे प्रमाण बुझनु पर्ने बुझी सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर निर्णय गर्नु भनी प्रस्तुत मिसिल पुनः सुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला अन्यथा भन्न मिलेन ।

साबिक कि. नं. १०३१ को ०-२-८ जग्गामध्ये कित्ताकाट भई कायम भएको कि. नं. १०३ को ०-०-१२-० जग्गा गुठी संस्थान कार्यालयको निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय धनुषाको मिति २०६१।८।२८ को निर्णयबाट श्री राम मन्दिर गुठीको नाउँ अन्तर्गत तैनाथी जग्गामा दर्ता गरेको निर्णय बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्तासमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको

फिराद दाबीको सम्बन्धमा जो जे प्रमाण बुझनुपर्ने बुझी सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी ठहर निर्णय गर्नु भनी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०७२।३।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- हिरा माया अवाल / निराजन शर्मा
कम्प्युटर :- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७९ साल साउन १५ गते रोज १ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-८।-१२८५, बाली बिगो, पदमबहादुर कार्कीसमेत वि. रुपमाया कार्की

वादीले दाबी गरेको जग्गाको साल-सालको बाली बिगोको आयस्ता र आम्दानीसमेत खुलाई दाबी गरेको र यी प्रतिवादीले समेत सो बाली बिगो यी वादीलाई यो यति कारणले बुझाउनुपर्ने होइन भनी आफ्नो प्रतिउत्तर जिकिरमा खुलाउन सकेको पाइँदैन । त्यसैगरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सुरु अदालतमा प्रतिउत्तर फिराउदा वादीको दाबीलाई खण्डन गर्दा यथोचित प्रमाणहरूसमेत पेस गर्न सकेको देखिएन । केवल केही दाबीको जग्गामा खोला लागी बालुबुर्ज भई बाली नलाग्ने, केही जग्गामा बाँस, झ्याङ भई बाली नलाग्ने र केही जग्गा बिक्री भई गएको भन्ने सम्म बेहोरा उल्लेख गरी खण्डन गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।०४ गते भएको आदेशबमोजिम प्रतिवादीले प्रतिउत्तर जिकिरमा लिएको आधार अनुसार बाली बिगोको दरभाउ, सो जग्गामा के-कति बाली उब्जनी हुने हो, साथै मिति २०४८।१०।१२भन्दा अघि नै विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरी सकेको, कति जग्गाको बाली वुर्जा रहेको, कति जग्गामा उब्जनी नै नहुने भएको भन्ने सम्बन्धमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट अ.बं. १३३

नं.बमोजिम कागज गराउने गरी भएको आदेशबमोजिम कागज गर्दासमेत यी प्रतिवादीहरूले सो विवरण प्रस्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । यसरी सो जग्गाको बाली प्रतिवादीहरूले खाएको भन्ने दाबी भएपछि सो होइन भनी प्रतिउत्तर जिकिरमा समेत उल्लेख गर्न सकेको देखिएन ।

वादीले दाबी लिएबमोजिम जग्गाको उब्जाउ बाली र सो बालीको दरभाउ सम्बन्धमा सरकारी निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय उदयपुर, मालपोत कार्यालय उदयपुर र स्थानीय सर्जमिनले उल्लेख गरेको बाली बिगोको मूल्यलाई अन्यथा भनी प्रतिउत्तर जिकिरमा समेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । साथै यी प्रतिवादीहरूका साक्षीले अदालतमा आई बकपत्र गरिँदा बाली बिगोको दाबी सम्बन्धमा यी प्रतिवादीहरूले नै आ-आफ्नो जग्गाको बाली आफैले खाई आएका छन् भनी वादीको दाबीलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको समेतका तथ्यगत बेहोरा कारणहरूबाट सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट बाली बिगोको दाबी सम्बन्धमा वादी दाबीबमोजिम वादीले प्रतिवादीहरूबाट बिगो भराइपाउँने ठहर्‍याई भएको सुरु फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।०२।२३ को फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र मिति २०७०।०२।२७ को मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान हुँदा गरिएको आदेशको तर्कसँगसमेत सहमत हुन सकिएन ।

सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट बाली बिगोसम्बन्धी दाबी पुग्ने ठहर गरी भएको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।०२।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०८० साल असोज ७ गते रोज १ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-८१-०१४५, अंश, मुरली यादवसमेत वि. मयाराम यादवसमेत

मिसिल संलग्न प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरू ३ जना मात्र अंशियार रहेको र तिनै जनाका बिच मात्र अंशबन्डा हुनुपर्नेमा दुबै पक्षको मुख मिली राखेको हुँदा अंशियार संख्या तीन जना मात्र रहेकोमा विवाद रहेन । वादी प्रतिवादीहरूमध्ये तिवारीलाल यादव, मुरली यादव र मयाराम यादव वादी भई आफ्नो बाबु तथा दाजु रामानन्द यादवउपर २०४१ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा भेरी अञ्चल अदालतमा सो मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका रामानन्द यादवले मात्र आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति लिई आफ्नो नाममा छुट्टै दा.खा. गराउने गरी मिति २०४३।०६।०१ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा यी वादी प्रतिवादीहरूले आ-आफ्नो अंश भाग बेग्ला बेग्लै छुट्ट्याई लिए दिएको देखिन आउँदैन । सोपश्चात् पनि कानूनबमोजिम बन्डा छुट्टाई आ-आफ्नो नाममा दा.खा गरेको समेत नदेखिँदा निजहरूको बिचमा बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक/सगोलको सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने देखियो । मिलापत्र गर्दा बन्डा गरेर छुट्टिँदा रामानन्द यादवबाहेक अन्य अंशियारहरूले अलग अलग बस्ने गरी मिलापत्रमा उल्लेख नभएको हुँदा निजहरू सोही मितिमा मानो छुट्टिएर अलग बसेको मान्न नमिली सुरु अदालतबाट फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०७४।१०।१ मा भएको आदेश कानूनअनुरूपकै देखिँदा अन्यथा भन्न मिलेन ।

बुझिएका सुग्गी अहिरनीका नामको कि.नं. ५२९, ५३२, ५३१, ५२८, ५२७, ५३० को जग्गा बन्डा लाग्नुपर्ने भनी लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, सुग्गी अहिरनीले सुरु अदालतमा गरेको बयानमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गाहरू मैले

माइती पक्षबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेकी हुँ उक्त जग्गा बन्डा लाग्ने होइन भनी लेखाएको देखिन्छ भने सुग्गी अहिरनीका नाममा उल्लिखित कि.नं का जग्गाहरू र.नं. १३३, १३४, १३५ मिति ०६३।४।१२ को हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गाधनी दर्ता स्वेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको देखिएबाट सो सम्पत्ति अंशबन्डाको १८ नं. ले निजी तहर्ने हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको उल्लिखित पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादीमध्येका जवाहिर यादव नाम दर्ताको कि.नं.३९४ र ४९५ तथा अर्का प्रतिवादी शान्ति यादव नाम दर्ताको कि.नं. ३९३ र २७५ को जग्गा निजी अंश नलाग्ने भन्ने जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त जग्गाहरू मिति २०४३/०६/०१ मा भएको मिलापत्रपश्चात् विभिन्न मितिमा राजीनामा पारित गराई लिएको देखिन्छ। निजी हुँदा बन्डा लाग्नु नपर्ने हो भनी फाँटवारीमा जिकिर लिएको भए पनि प्रस्तुत फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी आदेश भई अन्तिम भएको अवस्थामा प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम २०४३ सालमै मानो छुट्टिएको र सोपश्चात् प्रतिवादीहरूले राजीनामा समेतबाट खरिद गरेको जग्गाहरू निजी आर्जनका हुन् भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन।

एकासगोलको जुनसुकै सदस्यको नाममा रहेको जग्गा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबैलाई बन्डा लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप निजी आर्जनको भई बन्डा लगाउनु नपर्ने भनी जिकिर लिने पक्षले सोको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा कि.नं.३९३, ४९५, ३९४ र २७५ का जग्गा निजी आर्जनका नभई बन्डा लगाउनुपर्ने र वादीहरूले कि.नं.३९३, ३९४, ४९५ र २७५ का जग्गा र सुरु जिल्ला अदालतबाट अंश पाउने ठहर्‍याएका सबै कित्ता जग्गाहरूको नरम-करम मिलाई ३ भागको २ भाग

वादीहरूले आफ्नो अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई मिति २०७६।०३।०८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा भन्न मिलेन।

सुरु जिल्ला अदालतबाट बन्डा हुने ठहर्‍याएको पाँचु यादवको नामको कि.नं. ५१/२७८, १३८, ५२ को जग्गा, शान्ति यादवको नामको कि.नं. १२५ र कमला देवी अहिरनीको नामको कि.नं. ६१७ को जग्गा र जवाहिर यादव को नामको कि.नं. ३९४ र ४९५ त्यसै गरी शान्ति यादवको नामको कि.नं. ३९३ र २७५समेतको सबै कित्ता जग्गाहरूबाट नरम करम मिलाई ३ भागको २ भाग वादीहरूले आफ्नो अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई मिति २०७६।०३।०८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-१२१९, उत्तप्रपेक्ष परमादेशसमेत, सुस्मिता थापा विष्ट वि. श्री नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८क मा सम्बन्धित नापी गोश्वरा वा नापी कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भएको मितिले एक सय बिस दिनभित्र नाप जाँचसम्बन्धी विवरण मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने त्यसपछि मालपोत कार्यालयले नयाँ स्वेस्ता लागु हुने मिति खोली सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्दछ। यसरी मालपोत कार्यालयले नयाँ स्वेस्ता लागु हुने मितिको सूचनापछि साबिकका स्वेस्ताहरू स्वतः खारेज हुन्छ र नयाँ स्वेस्ताबाट मात्र जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार हुने

गर्दछ । नापी टोलीबाट पुनः नापीपश्चात् तयार भएका जग्गाधनी स्वेस्ता लिन छुट भएका व्यक्तिले दर्ता स्वेस्ता लिनको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा हाल साबिकको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी निवेदन परेपछि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता हुन छुट भएका कित्ताको सम्बन्धमा सोसँग सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट तयार भएका विवरणसँग भिडाई मालपोत कार्यालयले हाल साबिकमा माग गरिएबमोजिम अद्यावधिक गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । पुरानो स्वेस्ता अनुसार नयाँ नापी दुरुस्त भए अथवा सो नयाँ नापीलाई हाल साबिकको माग गर्ने निवेदकले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेमा पनि नयाँ नापी अनुसारको स्वेस्ता मालपोत कार्यालयले हाल साबिक गरिदिन्छ भने पुरानो स्वेस्ता अनुसार नयाँ नापीको विवरण नभडेमा र सो कुरालाई हाल साबिक माग गर्ने निवेदकले स्वीकार नगरेमा हाल साबिक गरी नयाँ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तत्काल मालपोत कार्यालयले दिन नसक्ने ।

पुनः नापी हुँदा नापीको समयमा फिल्डमा उपस्थित हुनुपर्ने यी जग्गाधनी उपस्थित भएको देखिएन । नापीको कार्य सम्पन्न भई सम्बन्धित नापी अधिकारीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको समयमा पनि निवेदकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको पाईदैन । नापीले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी नापनक्सा गरिएको विवरणसहितका स्वेस्ता मालपोत कार्यालय ललितपुरमा बुझाइसकेपछि निवेदन दिएको अवस्थामा निजको जग्गामा सार्वजनिक बाटोलगायतका अन्य व्यक्तिको जग्गा पनि ओभरल्याप भएको देखिँदा देखिँदै मालपोत कार्यालयले सोसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालालाई बाहेक गरी यी निवेदकलाई निवेदन दिएकै भरमा साबिकबमोजिमको क्षेत्रफल कायम गरिदिन सक्ने अवस्था नहुँदा मालपोत कार्यालयको उक्त हाल साबिक गर्न नसकिने भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिने ।

रिट निवेदकले मालपोत कार्यालयमा हाल साबिक गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएपछि पुनः नापीमा पहिलेको नापीभन्दा निजको क्षेत्रफल घटी भएको र निजले भोग गरेको जग्गामा बाटो र अन्य व्यक्तिको जग्गा पनि घुसेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा निवेदको मागअनुरूप हाल साबिक गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिको सिर्जना भएपछि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थानुसार निवेदकले मालपोत कार्यालयमा नाप नक्सा सुधारको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो तर निवेदकले सो बमोजिम मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालय, ललितपुरले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा निवेदकले उक्त दफाबमोजिम कारबाही अगाडी नबढाएकोले नक्सा सुधार गरी हाल साबिक गर्न नसकिएको भनी लिखित जवाफ फिर्ताएको पाइन्छ । यसरी निवेदकको साबिकको जग्गा पुनः नापनक्सा हुँदा पहिलेको स्वरूप र क्षेत्रफल परिवर्तन देखिसकेपछि सोतर्फको कारबाही निवेदकले नै अगाडि नबढाएको देखियो । उक्त कानून अनुसारको उपचारको बाटो अपनाएमा रिट निवेदकले उपचार पाउने ।

निवेदकले रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालय ललितपुरसमेतले आफ्नो जग्गा हाल साबिक नगरिदिएको कार्यले नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक, धारा २५ को सम्पत्तिको हक र धारा ३७ को आवासको हकसमेत हनन भएकोले सोही संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम संवैधानिक हकहरूको संरक्षणको लागि भनी प्रस्तुत रिट दिएको देखिन्छ । निजले दाबी लिएको संविधानको धारा १८, २५ र ३७ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकको मालपोत कार्यालयले साबिक जग्गाधनी स्वेस्ता र हाल भएको पुनः नापीमा जग्गाको स्वरूप र क्षेत्रफलमा समेत फरक परेको कारणले निजको निवेदन मागबमोजिम हाल साबिक गर्न नसक्ने भनी गरेको निर्णय के कति

कारणले संविधानको प्रतिकूल छ भनी रिट निवेदनमा प्रस्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन तथा निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताले गर्नुभएको बहससँग सहमत हुन सकिने ।

मालपोत कार्यालय, ललितपुरले मिति २०७३/०८/०५ मा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम हाल साबिक नहुने गरी गरेको निर्णय कानून सम्मत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिरहन परेन । तथापि यी रिट निवेदकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८क (२) बमोजिम नापनक्सा सुधारको लागि निवेदन लिई आएको अवस्थामा कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : नबराज जोशी

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल भदौ ३ गते रोज १ शुभम् ।

६८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-CR-०३११, लुटपिट, रामबाबु राय वि. जोखन राय यादवसमेत

मिति २०६७।७।१९ गते बिहान ७ बजेको समयमा आफ्नो कि.नं. ८९९ को जग्गामा पश्चिमतर्फ रहेको पिपलको रुख प्रतिवादीहरूले काटी लुटपिट गरी लगेको भन्ने फिराद दाबी समर्थनको लागि काटिएका रुखका टुक्राहरूको फोटो पेस भएको रहेछ । सो फोटोबाट उक्त काठहरू वादीको जग्गामा रहेको काटिएका रुखकै रहे भएको भन्ने देखिने अवस्था हुँदैन । रुख काटिएको भनिएको जग्गामा तत्काल स्थलगत नाप नक्सा भएको अवस्था नभई मिति २०६८।५।८ गते अर्थात् वारदात मितिभन्दा

लगभग ९१/२ (साढे नौ) महिना पछि मात्र नक्सा सर्जमिन भएको पाइन्छ । उक्त नक्सामा न.नं. ५ को रुख काटिएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबी जिकिर भएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नै न.नं. ४ को जग्गाको रुख काटिएको भन्ने प्रतिवाद जिकिर लिएको देखिन्छ । स्थलगत रूपमा समयको अन्तरालमा रुख काटिएको कुनै प्रमाण, अवशेष नरहनु स्वाभाविकै हो । रुख काटी लुटपिट गरेको भन्ने तथ्य उक्त भौतिक प्रमाणबाट पुष्टि नभई केवल पुनरावेदक दाबी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको मौखिक कथन र निजहरूको साक्षीको बकपत्रसम्म रहेको पाइयो ।

सुरु जिल्ला अदालतमा भएको आदेशानुसार भई आएको नक्सा मुचुल्कामा न.नं. ५ को जग्गाको पिपलको रुख काटी लगे भनेकोमा रुखको जरा त्यहाँ रहे भएको नदेखिएको, न.नं. ४ को रुख काटेको हुँ भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको तथा प्रेषित फोटो यकिन प्रमाणको रूपमा नदेखिएको अवस्था र कारणसमेतले वादीको भनाइ तथ्ययुक्त नदेखिई युक्तिसङ्गत प्रमाणको अभावमा लुटपिटको कसुर प्रतिवादीहरूले गरे होलान् भनी भन्न मिल्ने देखिएन । पिपलको रुख काटी लुटपिट गरी लगेको भन्ने प्रमाणित हुने स्पष्ट र ठोस प्रमाण नभएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१।०२।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लिलाधर सुवेदी

कम्प्युटर - देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७९ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम् ।

६९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-WO-०१०८, उत्प्रेषणसमेत, मनोज शम्शेर ज.ब.रा. वि. गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ जिल्ला,

का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

विवादित कि.नं. ५१० को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भीमभक्तेश्वर गुठीको गुठी तैनाथी रहेको कुरामा विवाद रहेको छैन । उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा गुठी संस्थानको काम र कर्तव्य तोकी सो परिच्छेदको दफा १६ देखि २१ सम्म ती काम कर्तव्यलाई क्रमबद्ध रूपमा राखेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा गुठी संस्थानले गुठी सञ्चालन गर्नको लागि गुठीअन्तर्गतका सम्पत्तिबाट आय आर्जन गर्न पाउने देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ५१० गुठी संस्थानको स्वामित्वको जग्गा रहेको हुँदा संस्थानले उक्त जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्न सक्ने नै हुँदा सो प्रयोजनको लागि उक्त जग्गामा घर टहरा निर्माण गर्न बाधा नहुने ।

गुठी संस्थानले कि.नं. ५१० को जग्गामा घर टहरा बनाउनको लागि दिएको निवेदन विरुद्धमा रिट निवेदकसमेतको परेको उजुरीमा महानगरबाट मिति २०७३/०३/२५ मा उक्त कित्ता जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट समेत गुठी संस्थानको भएको भन्ने देखिएकोले सो जग्गामा प्रचलित मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरिदिनु भनी भवन निर्माणको इजाजत माहानगरका कार्यकारी प्रमुखले गरिदिएको पाइन्छ । उक्त निर्णय उल्लिखित आदेशले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र नै रहेको देखिँदा रिट निवेदकले मिति २०७४/०३/२५ महानगरका प्रमुखले गरेको नक्सा पासको निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १५५ को प्रतिकूल रहेको छ भनी लिएको जिकिर औचित्यहीन रहेको देखिने ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नै आफ्नो कि.नं.१९८१ र २४७६ मा गुठी संस्थानले जग्गा च्यापी घर बनाएकोतर्फ कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र फिराद गर्ने कुरा लेखी रिट दायर गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको उक्त लेखाइबाट पनि प्रस्तुत

विषयवस्तु साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार पाउने नै विषयवस्तु रहेको देखिन्छ । विवादित कित्ताको सन्दर्भमा यसै अदालतले रिट क्षेत्राधिकार र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट समेत अन्तिम किनारा गरी सकेको छ । अदालतबाट अन्तिम किनारा भएका मुद्दामा पुनः रिट निवेदन स्वीकार गर्दा अन्तिम फैसलाले प्रदान गरेको न्यायको उपभोग गर्नबाट संस्थान वञ्चित हुन पुग्छ । त्यसले समाजमा न्याय प्रणाली प्रति अविश्वास पैदा गरी हाम्रो राज्यप्रणालीलाई समेत अन्ततः कमजोर बनाउँछ । यस स्थितिमा नियमित तथा रिट उपचारको प्रक्रियाबाट अन्तिम भएको फैसलालाई पुनः रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी आउन नमिल्ने ।

गुठी संस्थानले का.म.न.पा.वार्ड नं.११ को कि.नं. ५१० जग्गामा घर टहराको नक्सा पासको लागि दिएको निवेदनमा सो महानगरका कार्यकारी प्रमुखले मिति २०७४/०३/२५ मा निवेदन मागबमोजिम नक्सा पास हुने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत : नवराज जोशी
कम्प्युटर : समी नेपाली
इति संवत् २०८० साल भदौ ३ गते रोज १ शुभम् ।

७०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०८०-WH-
०००८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मौजाम अब्दुल हाए
(Moazzam Abdul Hai) वि. अध्यागमन विभाग,
कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत

निवेदक पाकिस्तानी नागरिक Moazzam Abdul Hai लाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिएको नदेखिएको र सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा सरकारी वकिलसमक्ष अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १२ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार

वादी भई चल्नेमा निवेदकका हकमा सोबमोजिम मुद्दा चलाउनको लागि नेपालको संविधानको धारा १५८(२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३१बमोजिम अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची-१९बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरेको नदेखिएको तथा न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको निर्णयसमेत गरेको नदेखिँदा अध्यागमन विभागबाट निवेदकलाई थुनामा पठाउने गरी मिति २०७८/०९/२२ मा जारी भएको कैदी पुर्जो उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । वस्तुतः निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको देखिँदा निजलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । निवेदकले चाहेमा आफ्नो देशको नेपालस्थित राजदूतावासको प्रतिनिधिसमेतको व्यवस्था गरी निजको रोहमा कैद मुक्त गरी बसोबास भएको देशमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्नु भनी प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौँको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र १३ गते रोज ४ शुभम् ।

७१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००८९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. हरिबहादुर बराल मगर

मिसिल संलग्न मिति २०७७/०२/१२ को घटनास्थल मुचुल्कामा मिति २०७७/०२/१२ गते बिहान अन्दाजी १०:०० बजेको समयमा हरिबहादुर बराल मगरले वर्ष अन्दाजी ८ की परिवर्तित नामथर

६४ वीरेन्द्रनगर 'क५२' भेरी नदीमा पानी लिन गएको अवस्थामा फेला पारी ललाइफकाइ जबरजस्ती करणी गरेको र उक्त ओडारको जमिनको बालुवामा मानिसको खुट्टा घोडाको डाम जस्तो चिह्नहरू रहेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७७/०२/२७ को प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेश सुर्खेतबाट प्राप्त परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर 'क५२' को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hyman: not intact shows contusion abrasion or vulval area with reapture of hymen भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको ले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य पुष्टि हुने ।

प्रतिवादी हरिबहादुर बराल मगरले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो वा होइन, उक्त कार्यमा यिनको संलग्नता छ वा छैन भनी हेर्दा, पीडित परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर 'क५२' ले हरिबहादुर बराल मगरले आफूलाई फकाइफुल्याइ जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दिएको अवस्था छ । निज प्रतिवादीले जाहेरवाली पीडितलाई ओडारको बालुवासहितको जमिनमा उत्तानो पारी आफ्नो पाइन्ट तल झारी मेरो उत्तेजित लिङ्ग निज जाहेरवाली पीडितको योनिबाहिरै तल माथी गरी रगडेको हुँ भन्नेसमेत बेहोरा मौकामा तथा अदालतमा बयान गरेको अवस्था छ । पीडितले मौकाको बयान र अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले मलाई एकलै पारी मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा निज प्रतिवादीले आफ्नो पिसाब फेर्ने घुसाएका हुन् र म रोए कराए पछी मलाई रु. ५१- दिई भेरी तिर लाग्नु भएको हो भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर '५२E' ले मौकामा कागज गर्दा भेरी नदीको किनारमा रहेको घाँसको झाडीभित्र ओडारमा लगी निज पीडितको कपडा खोली नाङ्गै बनाई आफूले लगाएको कटुटु पनि खोली पीडितलाई सोही

ओडारमा पल्टाई निज पीडितको शरीरमा चढेको देखेको हुँ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको अवस्था छ । घटनास्थल मुचुल्का, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको किटानी जाहेरी तथा बकपत्र, मौकाका मानिसहरूले गरेको कागजलगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१),(२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिम जन्मकैद सजाय गरी दफा २२८बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.३०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने एवम् अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम रु.२,८००/- पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि क्षतिपूर्ति असुलसमेत गर्ने गरी सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१०।०७ मा भएको फैसला सदर सदर गरेको उच्च अदालतबाट मिति २०७८।०६।१९ मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

प्रतिवादी हरिबहादुर बराल मगरले परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर 'क५२' लाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१),(२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिम जन्मकैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा २२८बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.३०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने एवम् अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम रु.२,८००/- पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि क्षतिपूर्ति असुलसमेत गर्ने गरी सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१०।०७ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतबाट मिति २०७८।०६।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा

साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

७२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-०६३०, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी, रिता राई लामा वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा जिल्ला भक्तपुर, चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित ब्रह्मायणी मन्दिर परिसरभित्र रहेको सतल पाटीको प्राङ्गणमा पश्चिम दक्षिण टाउको उत्तर खुट्टा भई घोटो अवस्थामा मृतकको लास रहेको, निधारले टोपी थिची टाउकोबाट रगत बगेको अवस्थामा रहेको, मृतकको टाउको देखि पश्चिम ६ फिट ७ इन्चको दुरीसम्म रगत मिश्रित पानी बगेको अवस्थामा रहेको, मृतक लास देखि २ फिट पूर्वतर्फ पाटीको डिलमा रगतका छिटाहरू लागेको, मृतकको टाउकोदेखि ६ फिट पश्चिमतर्फको साइडमा ५ इन्च लम्बाइ ४ चौडाइको फुटेको इँट्टाको टुक्रा रहेको भन्नेसमेत बेहोराको उल्लेख भएको देखिन्छ । बरामदी मुचुल्कामा रामबहादुर लामा (तामाङ)ले लगाएको रगतजस्तो रातो पदार्थ लागेको सुरुवाल बरामद गरेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण Blunt Injury to the Head भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । लास जाँच मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न मृतकको फोटोलगायतका कागज प्रमाणहरूबाट सिताराम सैजुको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।

प्रतिवादी रिता राई (लामा)को कर्तव्यबाट सिताराम सैजुको मृत्यु भएको हो वा होइन, उक्त

वारदातमा यिनको संलग्नता छ वा छैन भनी हेर्दा, प्रतिवादी रिता राई (लामा)ले मौका अनुसन्धानमा तथा अदालतसमक्ष मृतकलाई टाउकोमा इँट्टाले प्रहार गर्दा मृतकको टाउकोबाट रगत आएको भनी स्वीकार गरी बयान गरेको अवस्था छ जसले शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मृत्युको कारण blunt injury to the head भन्ने तथ्यलाई समर्थित गरेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी राम बहादुर लामा तामाङले आफू सुत्ने ठाउँमा रिता राई आएकोले निजलाई छाडी पुल पारिको पाटीमा सुत्न गएको र निज रिता राई लामा सुतेको स्थानमा आवाज आएकोले के रहेछ भनी हेर्न जाँदा मानिस भुइँमा लडेको देखेँ, पानी खुवाउन खोज्दा पानी नख्राएकोले केही गर्न सकिन, को समय भएकोले हारगुहार केही नगरी सुत्न गएको हो भनी अदालतमा बयानमा गर्दा उल्लेख गरेको देखिन्छ । लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको साबिती बयान, सहप्रतिवादीको बयानलगायत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी रिता राई (लामा) लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

अ.बं.१८८बमोजिम प्रस्ताव गरेको रायको सम्बन्धमा विचार गर्दा, मृतक सिताराम सैँजुले रातिको समयमा सुती रहेको स्थानमा आई लम्की झम्की गरेकोले धकेल्दा निज भुइँमा लडेकाले नजिकै रहेको इँट्टाले टाउकोमा प्रहार गरेको र आफू भागेको भनी मौकामा तथा अदालतमा स्वीकार गरी प्रतिवादी रिता राई (लामा)ले बयान गरेको अवस्था छ । प्रस्तुत वारदातमा मृतकलाई मार्ने पूर्वयोजना मनसाय नरहेको, रिसको झोकमा आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रतिकार गर्ने क्रममा टाउकोमा प्रहार गरेको इँट्टाको चोटबाट मृतकको

मृत्यु भएको देखिन्छ । रातिको समयमा एकली महिलाले एउटा अपरिचित मानिसले गर्न खोजेको दुर्व्यवहारबाट बाँच्न आफ्नो सुरक्षार्थ प्रतिवाद गर्दाको अवस्थामा मृतकको मृत्यु भएको अवस्था देखिएको हुँदा प्रतिवादी रिता राई (लामा) लाई अ.बं. १८८बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरी सुरु अदालतबाट फैसला भएकोमा निज प्रतिवादीलाई ५ वर्ष राय प्रस्ताव गरी उच्च अदालतबाट मिति २०७६/०२/१३ मा भएको फैसला न्यायोचित नै देखियो ।

प्रतिवादी रिता राई (लामा)लाई जन्मकैदको सजाय हुने र अ.बं. १८८बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/११/३० मा फैसला भएकोमा निज प्रतिवादीलाई ५(पाँच) वर्ष राय प्रस्ताव गरी उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७६/०२/१३ मा भएको फैसला रायको हकमा समेत सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर - रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-१७६७, कर्तव्य ज्यान, दिल कुमारी चौधरी वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न मिति २०७४/०४/०५ को वस्तुस्थिति मुचुल्कामा पनि प्रतिवादी दिल कुमारी चौधरीले आफ्नै कान्छी छोरी ७ महिनाकी गीता चौधरीलाई धारिलो हतियार बज्यो हानी सख्त घाइते बनाएको भन्नेसमेत बेहोराको उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७४/०४/०४ को लासजाँच मुचुल्का हेर्दा डाक्टरहरूको भान्सा घरतर्फ जाने बाटोको छेउमा मृतक गीता चौधरीको लास रहेको, छातीको बायाँतर्फ २ सेमी लम्बाई भएको सिलाएको घउ रहेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । शव

परीक्षण प्रतिवेदनमा गीता चौधरीको मृत्यु कारण Traumatic prwmothorax भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुबाट जाहेरवालाको छोरी गीता चौधरीको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।

प्रतिवादीको कर्तव्यबाट गीता चौधरीको मृत्यु भएको हो वा होइन, उक्त वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, यी प्रतिवादी दिलकुमारी चौधरीले आफ्नै ७ महिनाकी छोरी गीता चौधरीलाई बच्चरो प्रहार गरेकोले निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्ने किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ । घटना विवरण कागज गर्ने बुद्धिराम चौधरीले सिताराम चौधरीको छोरी गीता चौधरीलाई निज प्रतिवादीले आफ्नै घर आँगनमा ल्याई भुईँमा उत्तानो पारी सुताई बच्चरोले हानिरहेको देखी म दौडेर आई निजका बुबालाई खबर गरेको समेत भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादी दिलकुमारी चौधरीले गीता चौधरीलाई बच्चरोले प्रहार गर्दा गीता चौधरीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनी अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा साबिती भई बयान गरेकी छिन् । जाहेरवालाले निजको श्रीमती प्रतिवादी दिल कुमारी चौधरीले दुवै छोरीहरुलाई बच्चरो प्रहार गरी घाइते बनाएको अवस्थामा गाउँले आई समाती राखेका थिए, जेठी छोरीको तुलसीपुरमै उपचार भई कान्छी छोरीलाई थप उपचारका लागी कोहलपुर मेडिकल कलेजमा लगेकोमा उपचारकै क्रममा निजको मृत्यु भएको हो भन्नेसमेत बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसरी मिसिल संलग्न जाहेरी, वस्तुस्थिति मुचुल्का, लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको साबिती बयान, जाहेरवालाको बकपत्रसमेतका कागज प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीले प्रहार गरेकै चोटका कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादीलाई साबिक

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी भएको सुरु फैसला सदर गरेको मिति २०७६।०५।२४ को उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला अन्यथा देखिएन ।

अ.बं.१८८ बमोजिम व्यक्त रायको सम्बन्धमा हेर्दा, निज प्रतिवादी दिल कुमारी चौधरी र मृतक गीता चौधरीबिच आमा र छोरीको सम्बन्ध रहेको र आफ्नी छोरी विस्ताराबाट बाहिर ल्याउँदासमेत रुन कराउन नछाडेपछि प्रतिवादीले रिस थाम्न नसकी निजको आफ्नै घर आँगनमा मृतकको छातीमा बच्चरो प्रहार गरी उपचारको क्रममा गीता चौधरीको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै कोखबाट जन्म दिएको ७ महिनाकी अबोध बालिकालाई मार्ने पर्ने सम्मको मनसाय राखेको देखिँदैन । प्रतिवादीले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी आफ्नै ७ महिनाकी छोरी गीता चौधरीलाई बच्चरो प्रहार गर्दा गीता चौधरीको मृत्यु भएको हुँदा निज प्रतिवादी दिल कुमारी चौधरीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.व.१८८ नं.बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष मात्र कैद हुने ठहर्‍याई मिति २०७६।०५।२४ मा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला न्यायोचित नै देखियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी दिल कुमारी चौधरीलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०३/२४ मा भएको फैसला सदर गरेको मिति २०७६/०५/२४ को उच्च अदालत, तुलसीपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निजको मृतकसँगको नाता, कसुर हुँदाको परिस्थितिलगायत प्रतिवादीको मनस्थिति र निजले कसुरमा साबित भई न्यायिक प्रक्रियामा गरेको सहयोगसमेतलाई विचार गर्दा निजलाई साबिक मुलुकी ऐन, अ.व.१८८ नं.बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय

हुने उच्च अदालत, तुलसीपुरबाट भएको राय प्रस्ताव पनि मनासिब देखिँदा सदर हुने।

तत्काल दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदाका बखतको कानूनी व्यवस्था अनुसार सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेकै देखिए तापनि हाल मुलुकी ऐन, खारेज भई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को लागु भएको अवस्था छ। उक्त संहिताको दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भए पछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुर सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाको बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय हुने अवस्था देखिएन।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई
कम्प्युटर: रेखा भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल असार २२ गते रोज ४ शुभम्।

७४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००४४, ०७७-CR-०१४४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. बाँसधरी चौधरीसमेत, भुप बहादुर बुढाथोकीसमेत वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा

प्रतिवादी रामु चौधरीसमेतका व्यक्तिहरूले मृतकलाई कुटपिट गरेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। लास जाँच मुचुल्काबाट मृतक डिल्ली बहादुर के.सी.को शरीरको विभिन्न भागमा निलडाम तथा सुन्निएको अवस्थामा रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ। शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतक डिल्ली बहादुर के.सी.को मृत्युको कारण Head injury and multiple blunt injury at different parts of body भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ। मिति २०६३/११/०६ गते साँझ ७:३० बजेको समयमा जिल्ला दाङ त्रिभुवननगर नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने डिल्ली बहादुर के.सी. लाई कालो मोसो दली जुत्ताको माला लगाई कुटपिटसमेत गरेको अवस्थामा प्रहरीको जिम्मा दिएको भन्ने कागजसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ। घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न मृतकको फोटोलगायतका कागज प्रमाणहरूबाट निज डिल्ली बहादुर के.सी.को मृत्यु कर्तव्यबाट भएको तथ्यमा विवाद देखिएन।

प्रतिवादीहरूको कुटाईबाट मृतक डिल्ली बहादुर के.सी.को मृत्यु भएको हो वा होइन तथा यी प्रतिवादीहरूको उक्त वारदातमा संलग्नता छ वा छैन भनी हेर्दा, मिति २०६३/११/०६ गते डिल्ली बहादुर के.सी.ले पूर्णिमा चौधरीलाई काखमा राखी हल्लिदै गरेको अवस्थामा देखी के गरेको हो भनी नजिक जाँदा निज भाग्न लागेकोले २/४ थप्पड हानी समाती सडकमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा गाउँका डिल बहादुर चौधरी, राम बहादुर चौधरी, सन्तुराम चौधरी, राजु चौधरी, घनश्याम चौधरी, तिलक खत्री, भुप बहादुर बुढाथोकी, शुशिल रावत, विर बहादुर चौधरी, बाँसधरी चौधरीसमेतले कुटपिट गरी घाइते बनाएका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामु चौधरीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा उल्लेख गरेको अवस्था छ। घटना विवरण कागज गर्ने गणपति

चौधरीसमेतका व्यक्तिहरूले डिल्ली बहादुर के.सी.ले नाबालिका पूर्णिमा चौधरीलाई अनुचित कार्य गरेको भनी कालो मोसो दली सामाजिक सजाय भन्दै रामु चौधरीसमेतका मानिसहरूले कुटपिट गरेका कारण महेन्द्र अस्पताल दाङमा उपचार हुँदाहुँदै निजको मृत्यु भएको भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । मृतक डिल्ली बहादुर के.सी. ले मेरो कान्छा बाबु कमल चौधरीको नाबालक ७ वर्षकी छोरीलाई काखमा लिएर बसेको देखेको र निज डिल्ली बहादुर के.सी.ले मलाई देखेर त्यहाँबाट भागेपछि गाउँका मानिसहरूसमेत मिली पकडी यो मानिस अपराधी हो भनी सबैले कुटपिट गरेका, मैले ती पीडित बच्चीलाई लिइ आएर बच्चीलाई सोध्दा मलाई आफ्नो लिङ्ग खेलाउन लगाएको हो भनी भनेपछि सबै गाउँले मानिसहरूले जुत्ताको माला लगाई दिएको हो र पछि मोवाइलबाट प्रहरीलाई बोलाएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामु चौधरीले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बयानमा समेत उल्लेख भएको देखिएकोले फरार रहेका विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. को कसुर ठहर गरी जनही कैद वर्ष १० गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिको कसुरमा जन्मकैद हुने ठहर गरी मिति २०७६/१०/२१ मा उच्च अदालत, तुलसीपुरबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।

अ.बं.१८८ बमोजिम राय प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, यसै वारदातका सहप्रतिवादी रामु चौधरीलाई यस अदालतबाट साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. को कसुर ठहर गरी अ.बं. १८८ को आधारमा ७(सात) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी मिति २०६७/०४/१८ मा फैसला भइसकेको अवस्था छ । नाबालकसँग अवैध यौन सम्पर्क गर्ने

प्रयास गरेको यी प्रतिवादीले थाहा पाई उल्लिखित वारदात घटेको अवस्था देखिन्छ । उक्त वारदात स्वयम् मृतकको कार्यको प्रतिकार स्वरूप भएको र यी प्रतिवादीहरूको निजसँग कुनै पूर्वसिद्धि भएको नदेखिएको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैद हुने ठहर्‍याई अ.बं. १८८ को आधारमा ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय गर्ने राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६/१०/२१ मा भएको फैसला न्यायोचित नै देखियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू डिल बहादुर चौधरी, राजु चौधरी, तिलक खत्री र भुप बहादुर बुढाथोकी तथा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरू राम बहादुर चौधरी, सन्तुराम चौधरी, घनश्याम नेपाली, शुसिल रावत, वीर बहादुर चौधरी र बाँसधरी चौधरीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. को कसुर ठहर गरी जनही कैद वर्ष १० गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई ५ (पाँच) वर्ष कैद गर्ने गरी छुट्टै राय जाहेर गरेको मिति २०७६/१०/२१ को उच्च अदालत, तुलसीपुरको भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदन गर्नेबाहेकका प्रतिवादीहरूका हकमा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल असार २२ गते रोज ४ शुभम् ।

७५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CR-०१९६, ०७७-CR-०२६६, ०७७-CR-०२६७, ०७७-CR-०१९७,

०७७-CR-०१९८, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी, सोनाम दोर्जे लामा वि. नेपाल सरकार, तेन्जिङ रिङ्देल लामा वि. नेपाल सरकार, छेवाङ रेन्जिङ लामा वि. नेपाल सरकार, छ्योटक घ्याम्जो लामा वि. नेपाल सरकार, सोनाम ग्याल्जेन लामा वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न घटनास्थल तथा लासजाँच मुचुल्कामा आफ्नै घरको कोठाभित्र कुन्साङ् दिकी लामाको मृत लास रहेको, मृतकको टाउको, घाँटीको अगाडि पछाडि र दायाँ कुममा धारिलो हतियारले काटिएको घाउ चोटहरू रहेको, कोठाभरी रगतको टाटाहरू सुकेको, लासको सामुन्ने सिरानतिर दाबसहितको धारिलो हतियार थान १ र खुट्टानजिक दापसहितको चुप्पी १ थान रहेको, उक्त खुकुरी र चुप्पी थान १/१ प्रहरीले उठाई लिएको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादी छेवाङ रेन्जिङ लामाको जिउ खानतलासी गर्दा निजले पछाडि बोकेको झोलाभित्र अपराधसँग प्रमाण लाग्ने दाबसहितको खुकुरी थान १ र हाते बच्चरो थान १ र प्रतिवादी सोनाम दोर्जे लामाको जिउ खानतलासी गर्दा निजले बोकेको ब्यागभित्र अपराधसँग प्रमाण लाग्ने नगद ने.रु. २७,६६९१।-(सत्ताइस हजार छ सय एकसठ्ठी), चाईनिज रु.११३०।-(एघार सय तिस), भा.रु. १००।-(एक सय), चाँदीले मोडेको कचौरा थान ४, चाँदीको जस्तो देखिने बाला थान १ र माला थान १ फेला पारी बरामद गरेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । घटनास्थल लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का तथा मिसिल संलग्न मृतकको फोटोलगायतका कागज प्रमाणहरूबाट कुन्साङ् दिकी लामाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।

निजहरूको उल्लिखित बयानसमेतका मिसिल संलग्न जाहेरी, लासजाँच मुचुल्का, बरामदी मुचुल्कासमेतका प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी

तेन्जिङ रिङ्देलले आरोपित कसुर गरेको निर्विवाद पुष्टि भइरहेको छ । आफूलाई जन्मकैदसमेतको सजाय गरेको चर्को भयो, आफूले अदालती प्रक्रियामा सहयोग गरेको हुँदा कम सजाय हुनुपर्छ भन्नेसम्मको निजको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । उल्लिखित वारदातका सम्बन्धमा हेर्दा रातिको समयमा एक जना महिला मात्र भएको घरमा सामान किन्ने बहानामा गई पूर्वयोजनाबमोजिम बोकी गएको धारिलो हतियार प्रहार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरी घरमा भएको नगद धनमालसमेत डाँका गरी लगेको देखिन्छ । यस्तो पूर्वयोजनाबमोजिम भएको कसुरमा साबिती रहेको मात्रै आधारमा कम सजाय गर्ने भन्ने विधियिकाको मनसाय कदापि होइन । बाध्यतावश, सावधानीपूर्वक कार्य गर्दासमेत कसुर घट्न गएको अवस्थामा अभियुक्तको उमेर, मानसिक समस्या तथा अत्यधिक तनावलगायतका स्वास्थ्य समस्याका कारण अनपेक्षित रूपमा कसुर गरेको अवस्थामा मात्र सजायमा कमी गर्न सकिने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निज पुनरावेदक प्रतिवादी तेन्जिङ रिङ्देल लामाको हकमा त्यस्तो परिस्थिति विद्यमान भएको नदेखिँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू, सोनाम दोर्जे लामा, छेवाङ रेन्जिङ लामा, सोनाम ग्याल्जेन लामा र छ्योटक लामाको हकमा विचार गर्दा, मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजहरू एक अर्कासाथै समेत पोल गरी कसुरमा साबित रहेको पाइन्छ । अदालतमा बयान गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी सोनाम दोर्जे लामा वारदात स्थलमा तेन्जिङ रिङ्देल लामासँग गएकोमा सम्म साबिती भई आफू वारदातमा संलग्न नभएको र पछि तेन्जिङले चोरीको सामान आफूलाई राख्न दिएकोले बरामद भएको भनी कसुर गरेकोमा इन्कार रहेको पाइयो भने अन्य ३ जना पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कसुरमा पूर्णरूपले इन्कार

रहेको देखिन्छ । कसुरमा साबित रहेका पुनरावेदक प्रतिवादी तेन्जिङ रिग्देलले पनि आरोपित कसुर आफूले मात्र गरेको भनी अदालतमा बयान गरेको अवस्थामा पनि अन्य सहप्रतिवादीहरू उक्त समयमा आफूसँग गएको भनी लेखाएको पाइन्छ । निजहरूको मौकामा भएको बयान एक आपसमा एकै मिलानको भई एक अर्कालाई पोल गरेको छ भने अदालतको बयान एक अर्कासँग मिलेको पाइएन । पुनरावेदकमध्येका सोनाम दोर्जेले आफू र तेन्जिङ गएको भनेकोमा अन्य छेवाङ रेन्जिन, सोनाम ग्याल्जेन र छ्योटक घ्याम्जो वारदात स्थलमा नै नगएको भनेका छन् । यसरी अदालतमा समेत कसुरमा साबित रहेको प्रतिवादीको बयानसँग निजहरूको अदालतमा भएको बयान विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ भने चोरीको दसी सामान सोनाम दोर्जेको साथबाट र घटनामा प्रयोग भएको खुकुरी छेवाङ रेन्जिङको घरबाट बरामद भएको निजहरूले स्वीकार गरेको अवस्थामा निजहरूको इन्कारी बयान प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिएन ।

४ जना पुनरावेदक प्रतिवादीकोहरू अदालतमा इन्कार रहे तापनि आफ्नो बयान पुष्टि हुने र मौकाको साबिती बयान खण्डन हुने स्पष्ट र ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा मौकामा भएको साबिती बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै हुन्छ । साथै, मौकामा कागज गर्ने गोपाल लामा समेतका मानिसहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीमध्येका तेन्जिङ रिग्देल लामालाई सोध्दा उनले हामी चारजना भई गएको र सबैले खुकुरी र चक्कुले हानेर कुन्साङ दिकी लामालाई मारी घरमा भएका सामान चोरेर भागेको हो भनी हतियार देखाई दिए र चारै जना प्रतिवादीहरूलाई सोध्दा योजनाकार छ्योटक घ्याम्जो लामा हो भनेको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले कुन्साङ दिकी लामालाई कर्तव्य

गरी मारेका हुन् भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी मिसिल संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्र, बरामदी मुचुल्कासमेतका प्रमाणबाट यी ४ जना पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पनि आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदा सफाई पाउनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरूको बयान र बकपत्र, मौकाका मानिसहरूले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्र, लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तथा खानतलासी बरामदी मुचुलकालगायत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू सोनाम ग्याल्जेन लामा, सोनाम दोर्जे लामा, छेवाङ रेन्जिङ लामा र तेन्जिङ रिग्देल लामालाई साबिक मुलुकी ऐनको १३ (१) नं. बमोजिम जन्मकैद र प्रतिवादी छ्योटक घ्याम्जो लामालाई ऐ.को १३ (४) नं. बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई डाँका चोरीतर्फको अभियोग दाबीका बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको नगद तथा जिन्सी सामानको मूल्याङ्कन रु.६५,८५१।- वरावरको बिगो कायम हुने देखिएकोले सुरुले कायम गरेको बिगो रु.४५,२४१।- मिलेको नदेखिँदा उक्त मिति २०७५/०६/१६ को फैसला आंशिक बदर हुने र कैदको सजायको हकमा सुरु अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी तेन्जिन रिग्देल लामाको हकमा साधक सदरसमेत हुने ठहर्‍याई मिति २०७६/०९/०१ मा उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २२ रोज ४ शुभम् ।

७६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CI-००९३, करारबमोजिम

जग्गा पारित गरिपाउँ, सिताराम तिमल्सिना वि. तुल्सी महर्जनसमेत

मिति २०६२।०१।१८ मा यी पुनरावेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबिच प्रतिवादी मोही कायम भएको का.जि., साबिक लायकु गा.वि.स. वडा नं. ६/ख हाल कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. २ अन्तर्गत पर्ने ०-६-० जग्गा निज प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेपछि वादीको नाउँमा पारित गरी दिने भनी जग्गाको मूल्य रु.३,७५,०००।- मध्ये बैनाबापत विपक्षीले रु.१,०६,०००।- बुझी लिई बैनाको कागज गरेको भन्ने तथ्य फिराद पत्र र फिराद पत्रसाथ पेस भएको उक्त मिति २०६२।०१।१८ को बैनाको कागजको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । विपक्षी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनले प्रतिउत्तर पत्रमा जग्गा वादीलाई पारित गरिदिने गरी कुनै पनि करारनामा गरिदिएको छैन भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि निज प्रतिवादीका वारेस पुण्य प्रसाद खनालले मिति २०६२।०१।१८ को पाना-२ को करारनामा लिखत हेर्ने, पहिचान गर्ने; उक्त लिखत कागजमा भएको सहीछाप मेरो पक्ष तुल्सी महर्जन कै हो भनी सुरु काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिँदा उक्त का.जि., साबिक लायकु गा.वि.स. वडा नं. ६/ख हाल कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. २ अन्तर्गत पर्ने ०-६-० जग्गा लिनुदिनु गर्ने सर्तमा करार भएकोले पुनरावेदक वादी सिताराम तिमल्सिना र प्रत्यर्थी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबिच अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने गरी करार भएको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिने ।

पुनरावेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबिच मिति २०६२।०१।१८ मा अचल सम्पत्ति जग्गा लेनदेनको विषय समावेश भएको भनिएको बैनाको लिखत उक्त करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ तथा साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं.बमोजिम रजिष्ट्रेशन भएको भन्ने नदेखिने ।

पुनरावेदक वादी सिताराम तिमल्सिना र विपक्षी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबिच मिति २०६२।०१।१८ मा भएको करारीय सम्झौताले/ करारले करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ तथा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं.बमोजिमको रीत पुर्‍याएको नदेखिँदा सो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त करारको यथावत् परिपालना हुन र कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक र विपक्षीबिच मिति २०६२।०१।१८ मा भएको भनिएको करारीय सम्झौताको यथावत् परिपालना हुन नसक्ने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६५।१।११ को फैसलालाई सो हदसम्म अन्यथा भनिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

पुनरावेदक वादीले विपक्षी प्रतिवादीलाई बैनाबापत दिएको रकम लिखतबमोजिमको बिगो वादीलाई भराइदिनुपर्ने/नपर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा, मिति २०६२।०१।१८ मा भएको भनिएको लिखतमा भएको सहीछापलाई आफ्नो हो भनी स्वीकार गरिसकेपछि सो लिखतमा भएको बेहोरालाई अस्वीकार गर्न मिल्ने हुँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखतमा सहीछाप गर्ने मानिसले सो लिखतमा भएको बेहोरा जानी बुझी राजीखुसीले सही छाप गरेको नै सम्झनुपर्दछ । मिति २०६२।०१।१८ को लिखतमा बैनाबापत रु.१,०६,०००।- (एक लाख छ हजार मात्र) रकम प्रतिवादीले बुझी लिएको भनी पुनरावेदक वादीले सुरु अदालतमा फिराद गर्दा तथा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीले दाबी लिएको उक्त रकम लिएको होइन वा लिएको रकम तिरी बुझाइसकेको छु भनी प्रतिवादीले कुनै विश्वसनीय सबुद प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको जग्गा लेनदेन गर्ने सर्तमा बैना स्वरूप रकम

बुझी लिएकोमा त्यस्तो जग्गा हस्तान्तरण हुन नसक्ने ठहरेको अवस्थामा बैनाबापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित देखिँदैन । तसर्थ, पुनरावेदक वादी सिताराम तिमल्सिना र प्रत्यर्थी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबिच मिति २०६२।०१।१८ मा लेनेदन भएको उक्त साँवा रकम रु. १,०६,०००।- (एक लाख छ हजार) र सो रकमको कानूनबमोजिम १०% का दरले हुने ब्याज रकमसमेत अर्थात् साँवा र ब्याज हिसाब गर्दा साँवा रकमको दोब्बरभन्दा बढी भएमा दोब्बरसम्म रकम पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबाट दिलाई भराई लिन पाउने ।

वादीले मूल रूपमा करारबमोजिम गरी लिखत पारित गराइपाउँ भन्ने मात्र दाबी लिई फिराद परेको अवस्था देखिँदा सो लिखतबमोजिमको बिगो वादीलाई भराइदिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा बोलिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।०१।२० मा फैसला सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।११।११ मा गरी भएको फैसला सो हदसम्म केही उल्टि भई पुनरावेदक वादी सिताराम तिमल्सिनाले विपक्षी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनलाई बैनाबापत दिएको रु. १,०६,०००।- (एक लाख छ हजार मात्र) रकम र सो रकमको कानूनबमोजिम १०% का दरले हुने ब्याज रकमसमेत अर्थात् साँवा र ब्याज हिसाब गर्दा साँवा रकमको दोब्बरभन्दा बढी भएमा दोब्बरसम्म रकम पुनरावेदक वादी सिताराम तिमल्सिनाले प्रत्यर्थी प्रतिवादी तुल्सी महर्जनबाट दिलाई भराई लिन पाउने ।

इजलास अधिकृत:- हेमा पाण्डे
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २२ गते रोज ३ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

■ ०७८-CI-००९४, लिखत दर्ता बदर,

सिताराम तिमल्सिना वि. तुल्सी महर्जनसमेत
■ ०७८-CR-०२६०, जालसाजी, सिताराम तिमल्सिना वि. तुल्सी महर्जनसमेत

७७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०३३६, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. धनबहादुर परियार

प्रतिवादीले जाहेरवालासँग रिसइवी रहेको भन्ने कुरा आफ्नो बयानमा लेखाए पनि के कस्तो रिसइवी थियो भन्ने कुरा प्रस्ट नगरेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं.बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद हुने ठहरी सुरु तथा उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रत्यर्थी प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरेकोले सो फैसलाका सम्बन्धमा अन्यथा विचार गरिरहन परेन ।

महिलालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा, गर्भवती रहेको महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा, असक्त महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा र अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा त्यस्तो प्रकारको कार्यलाई विधायीकाले कुर र बर्बरतापूर्ण आपराधिक कार्यको श्रेणीमा राखी थप ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलमा मिति २०५९/०६/१० मा भएको एघारौं संशोधनले गरेको पाइन्छ । उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएमा बाध्यात्मक रूपमा न्यायकर्ताले अन्य कुनै व्याख्या नै नगरी एकमुष्ट ५ वर्ष कैद थप गर्नुपर्ने ।

पीडित असक्त र अपाङ्ग हो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको देखिन्छ । निज पीडितको असक्तता वा अपाङ्गताको अवस्था के कस्तो हो भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा खुलेको देखिँदैन । निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन केवल निज जन्मजात mentally Retarded and

physically disable भन्ने सम्म उल्लेख भएको र निजलाई परीक्षण गर्ने मेडिकल अधिकृत डा. कमल प्रसाद आचार्यले बकपत्र गर्दा पनि सोही बेहोरासम्म लेखाएको पाइन्छ । तर कस्तो खा लको शारीरिक अपाङ्गता भएको भन्ने खुलाएको पाइँदैन । पीडित असक्त वा अपाङ्ग भएको भन्ने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन नआएको हुँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं.बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर भरपदो प्रमाणको अभावमा अनुमानको भरमा ५वर्ष कैद गर्न स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने ।

पीडितको मृत्यु भएको कुरामा विवाद रहेको पाइँदैन । निज अविवाहित रहेको कुरा पनि मिसिल संलग्न रहेका कागज प्रमाणबाट देखिन्छ । निज पीडितमा आस्रित नाबालक छोरा छोरी पनि भएको नदेखिँदा क्षतिपुर्ति भराइपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर कानूनको शाब्दिक व्याख्या विपरीत हुने ।

मुद्दाको तथ्य, कानून र कानून व्याख्याका सिद्धान्तसमेतको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीलाई सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं.बमोजिम सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला कानूनसम्मत रहेको देखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर, यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति दिँदा लिइएका आधार र प्रतिवादीलाई सुरु तथा उच्च अदालत, तुलसीपुरबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी निजलाई पुनरावेदन मागबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी धनबहादुर परियारलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं.बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने गरी दाङ देउखुरी जिल्ला

अदालतबाट मिति २०७४/०२/०७ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७४/११/१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: नब राज जोशी

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल भाद्र ८ गते रोज ६ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७४-WO-०१४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, दिनेशप्रसाद साह वि. सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराज सप्तरीसमेत

रिट निवेदकउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा परी लिखतबमोजिमको रकम भरिपाउने ठहरी भएको फैसला अन्तिम रहेकोमा विवाद भएन । सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थाहा पाएको भनी निजले लिखत किर्ते भन्ने दाबी गरी सप्तरी जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका रहेछन् । लेनदेन मुद्दामा आफूले प्रतिवाद गर्न नपाएको सम्बन्धमा आफ्नो नामको म्याद तामेली बेरितपूर्ण रहेको भन्नेतर्फ निजको कुनै दाबी जिकिर नभएकोले सोतर्फ विचार गरिरहन परेन ।

प्रमाण मूल्याङ्कन भई यी निवेदकले उठाएको विवादको विषयमा अन्तिम फैसला भई विवाद निरुपण भइसकेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

रिट निवेदनमागबमोजिम उत्प्रेषणपरमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

७९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-००८६, ०७७-CR-०३०३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. पवनकुमार बस्नेत भन्ने फाल्गुनबहादुर बस्नेत, पवनकुमार बस्नेत भन्ने फाल्गुनबहादुर बस्नेत वि.नेपाल सरकार

प्रतिवादीउपर मृतकका दाजु सिकन्दर सडाले आफ्नो भाई प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको कुखुरा फाराममा कुखुरालाई दानापानी दिने कार्य गर्ने गरेको र उक्त फाराममा फाराम सञ्चालकले आफ्नो भाइको टाउको मुख र शरीरमा लठ्ठीसमेतले मिति २०७२/१२/२३ गते अन्दाजी १५.३० को समयमा कुटपिट गरेको र सोही चोटको कारणले निजको मिति २०७२/१२/२७ मा मृत्यु भएकोले निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी किटानी जाहेरी दिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले अदालतको बयानमा वारदातको दिन घटनास्थलमा नरहेको र आफूले मृतकलाई कुटपिट नगरेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कुखुरालाई दानापानी नदिएको कारणले निजलाई बासँको लठ्ठी र मुक्काले र झापड शरीरको विभिन्न भागमा हिकोएको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । घटनास्थलबाट बाँसको लाठी बरामद भएको देखिन्छ । घटना विवरण कागज गर्ने सत्यनारायण महारा, जयकरण मण्डल, रामएकवाल महारा, र गुरुदयाल महारासमेतले यिनै प्रतिवादीले आफ्नो कुखुरा फाराममा कुखुरालाई दानापानी नदिएको भनी बाँसको लाठीसमेतले कुटपिट गरेको भन्नेसमेत बेहोराले घटना विवरण कागज गरिदिएको पाइन्छ । मिति २०७२/१२/२४ मा मृतक विजुलीया सदाको उपचार गर्न आएका फुच्चे भन्ने तेजनारायण संहले चेकजाँच गर्दा निजको दुवै आँखामा चोट पटकको कारणले निलो भएको निजको पेटमा कोतारिएको चोटपटक लागेको र यिनै प्रतिवादीको

कुटपिटले निजलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारी पाएको भनी घटना विवरण कागज गरी अदालतमा पनि सोही बेहोराले बकपत्र गरिदिएको अवस्था देखिन्छ । त्यसै गरी विजुलीया सदाको मृत्यु भएपश्चात् निजको शव परीक्षण गर्दा Death due to injuries inflicted over body भनी उल्लेख भएका तथ्यले मृत्युको जरिया कुटपिट नै रहेको कुरामा विवाद नदेखिने ।

प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूले मृतकलाई कुटपिट नगरेको सो वारदात भएको भनिएको दिन सुरेश सिंह दर्लामीको पैसा उठाउन पथलैया बजार गएको र त्यहाँ चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरूसँग बसी चिसो र नास्ता खाएको भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । निजले वारदातको दिन अनेत्र रहेको जिकिर लिएको भए तापनि निजले उक्त कुराको वस्तुगत प्रमाण केही पेस गर्न नसकेकोबाट वारदातको दिन घटनास्थलमा रही आफूले विजुलीया सडालाई कुटपिट नगरेको भन्ने जिकिर पत्यायोग्य नदेखिने ।

प्रतिवादीको प्रस्तुत मुद्दामा निजलाई मार्ने मनसाय तत्त्वको सर्वथा अभाव देखिन्छ । मृतकलाई आफ्नो व्यवसायिक सहयोगीको रूपमा राखेको अवस्थामा निजले आफूले पालन गर्नुपर्ने कामको इमान्दारितापूर्वक पालना नगरेको देखी रिस उठी गरेको प्रहारबाट विजुलीया सदाको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा यी प्रतिवादीलाई विजुलीया सडालाई लाठीसमेतको प्रयोग गरी मारेको कुरालाई यान्त्रिक व्याख्या गरी उल्लिखित नं.बमोजिम सजाय गर्न न्यायोचित नहुने ।

मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी नभएको, मृतकलाई प्रहार गर्दा लुकी चोरी नहानेको, मौकामै रिस उठेको, रिस थाम्न नसकी प्रहार गरेको, जोखिम हतियारले नहानेको, विष सेवन नगराएको र साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादिको मात्र प्रहार गरेको अवस्थामा उक्त नं.

बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले माथिका प्रकणमा उल्लेख भएबमोजिम मृतकलाई कुखुरालाई समयमा दानापानी दिनको लागि राखेकोमा तोकिएको समयमा दानापानी नदिएको कारणले प्रतिवादी रिसाई कुटपिट गरेको, कुटपिट गर्दा मार्नेसम्मको मनसाय नरहेको, साधारण लाठी र हात मुक्काको मात्र प्रयोग भएको वारदातको दिन मृतक त्यति गम्भीर चोट लागेको जस्तो नदेखिएको र वारदातको ४ दिन पछि विजुलीया सदाको मृत्यु भएको तथ्यको विश्लेषणबाट यी प्रतिवादीको उल्लिखित कार्य यसै नं. भित्रको कसुर स्थापित हुने ।

मुद्दाको तथ्य, कानूनसमेतको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीलाई सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको फैसला अन्यथा भन्न मिल्ने नभई पुनरावेदक वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता र विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी पवनकुमार भन्ने फाल्गुनबहादुर बस्नेतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद हुने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१२/०७ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५/०२/१६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: नब राज जोशी

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल असोज २६ गते रोज ६ शुभम् ।

८०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-०३९१, सवारी ज्यान,

नेपाल सरकार वि. मंगलु भन्ने सुन कुमार चौधरी

कसैले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि किसिमको सवारी साधन चलाउन हुँदैन भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा १६०(२) को खण्ड (ख) मा दफा ४५ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले पाँच सयदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेबाट सवारी साधन चलाउने चालकले अनिवार्य रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी व्यक्तिले सवारी चलाउन सक्ने कुराको पूर्वानुमान गरी अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाउने कार्य गरेमा उक्त कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरिवानासम्म हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित विधायीकी कानूनको विश्लेषणबाट यी प्रतिवादीले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएको कार्यले कानूनको उलङ्घन गरेको पाईयो । त्यसरी कानूनविपरीत सवारी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भई कसैको ज्यानसम्म गएमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा उक्त दफा ४५ ले सम्बोधन हुने देखिएन ।

वारदातको दिन प्रतिवादी बिरामी भाउजूलाई लिई घर फर्किने बेलामा वारदातस्थलमा मृतक दिपक चौधरी साइकलको पाङ्ग्रा गुडाई एक्कासि अगाडि आएपश्चात् यी प्रतिवादीले तत्काल ब्रेक लगाई बचाउन खोज्दा खोज्दै पनि लेगगार्डले छोई भुइँमा बजारिएको देखिन्छ । प्रतिवादी स्वयम् पनि मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई आफैँ लडेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि निज तत्कालै उठी मृतकको टाउकोमा चोटपटक लागेको देखी निजलाई उठाई राती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर दाङ र थप उपचारको लागि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा पुर्‍याउन सहयोग गरेको र उपचारकै क्रममा निज दिपक चौधरीको मृत्यु भएको कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको हुँदा यी

प्रतिवादीसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र नभएको कारण उल्लेख गरी उक्त दफा १६१(२) को परिभाषाभित्र पारी लापरवाहीको श्रेणीमा राख्दा उल्लिखित व्याख्याको प्रतिकूल हुने ।

मुद्दाको तथ्य एवम् सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्याको विश्लेषणबाट प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याउने पाउने अनुमति प्रदान गर्दा लिइएका आधार र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी मंगलु भन्ने सुन कुमार चौधरीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैद र रु.२,०००/- जरिवाना हुने र सवारी चालक अनुमतिपत्रबिना नै सवारी चलाएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोजिम थप रु.२,०००/-समेत जरिवाना हुने गरी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०३/२६ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत तुलसिपरबाट मिति २०७४/०२/०१ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र ०५ गते रोज ८ शुभम् ।

८१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०४३९, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. विटु कुमार कलवार भन्ने विटु कुमार गुप्ता

प्रतिवादीले चलाएको कारको ठक्करबाट विपरीत दिशाबाट आएको स्कुटरमा ठक्कर लागी स्कुटर चलाई आएका सोमबहादुर लामाको मृत्यु भएको र स्कुटरको पछाडि बसेका सुदिप भूर्तेल घाइते भएकोमा विवाद देखिँदैन । जाहेरवाला पूर्ण बहादुर

लामासमेतले यी प्रतिवादीले लापरवाही तरिकाले कार चलाएको कारणले विपरीत दिशाबाट स्कुटर चलाई आउँदै गरेको मेरो भाइलाई ठक्कर दिई मारेको हुँदा निजलाई कारबाही गरिपाउँ भनी जाहेरी दिए तापनि उक्त घटना प्रतिवादीको कारणले नभई मृतकले लापरवाहीसँग स्कुटर चलाई दुर्घटना भएको भन्नेसमेत बेहोराले जाहेरीलाई खण्डन गरी सुरु अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अदालतको बयानमा आफूले लापरवाहीपूर्वक गाडी नचलाएको, आफ्नै साइडमा कार चलाई पथलैयातर्फ गइरहेको भनी लेखाएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू सुनिल कुमार, कमला महर्जन, सुन्तली माया लोप्चन र इन्द्रबहादुर तामाडसमेतले कार चालकको कुनै गल्ती छैन, स्कुटर अत्यधिक तिब्र गतिमा मृतकले चलाएको कारण प्रस्तुत वारदात भएको हो भनी अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्थामा निजहरूको भनाइलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने ।

मुद्दामा घटित वारदातस्थल अमलेखगन्जस्थित नेपाल आयल निगम डिपोको २ नं. गेट अगाडि रहेको देखिन्छ । उक्त गेट अगाडिको सडक ३ लेनको रहेकोमा सडकको वारिपारि पार्किङ्गसमेत रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ । पार्किङ्गस्थलसमेत रहेकोबाट यी प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेअनुसार सो स्थानमा पुग्दा आफ्नो लेन परिवर्तन गरेको पाइयो । विपरीत दिशाबाट आउने सवारी साधनका हेडलाइटले बाटो नदेखिने भएकोले आफ्नो कारको हेडलाइट डिम गरेको देखिन्छ । जुन कुरा राति सवारी चलाउँदा स्वाभाविक हुन्छ । माथिका प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम मृतकले रातिको समयमा आफ्नो लेनमा स्कुटर चलाएको भए पनि अत्यधिक गतिमा उक्त साधन चलाएको कुरा जाहेरवाला एवम् घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले खुलाइदिएको देखिन्छ । दुर्घटनास्थलमा स्कुटर र कार

ठक्कर खाएको स्थानबाट ५०.५ फीटमा मृतकको लास रहेको र मृतकको लासदेखि १०० फिटमा मृतकको स्कुटर रहेकोबाट स्कुटर तीव्र गतिमा रहेको कुरा मिसिल संलग्न सवारी दुर्घटना प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा दुर्घटनामा यी प्रतिवादीको मात्रै एकल दोष रहेको नदेखिई मृतकले पनि सवारी चलाउँदा सावधानी नअपनाएको कारण प्रस्तुत दुर्घटना भएको हुँदा यी प्रतिवादीलाई वारदातस्थलमा लेन परिवर्तन गरेको कारण उल्लेख गरी उक्त दफा १६१(२) को परिभाषाभित्र पारी लापरवाहीको श्रेणीमा राखी सो दफाको यान्त्रिक व्याख्या गरी सजाय गर्दा उल्लिखित कानूनको मर्मको प्रतिकूल हुने।

प्रतिवादीले लहडले सवारी चलाएको कुरा स्थापित भएको छैन बरु ज्यान गुमाउनेसमेतको भागेदारीमा वारदात घटित भएको कारण प्रस्तुत मुद्दामा दोहोच्याउने अनुमति प्रदान गर्दा लिइएका आधार र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी विटु कुमार कलवार भन्ने विटु कुमार गुप्तालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद हुने गरी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/११/१४ मा भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी निजलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोजिम २० (बिस) दिन कैद र रु.२०००/- (दुई हजार रूपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थाइ इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७५/०३/३१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नब राज जोशी

कम्प्युटर :- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल भदौ ८ गते रोज ६ शुभम्।

८२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०४९४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. परे भन्ने परबहादुर बि.क.

घटना विवरण कागज गर्ने सो वारदातको प्रत्यक्षदर्शी मृतक बीरबहादुर वि.क.की श्रीमती तथा माहबिर वि.क. को बहिनीले यिनै प्रतिवादीले दुवै जना मृतकलाई हानी कर्तव्य गरी मारेको हो भनी बकपत्र गरिदिएको र मृतक माहबिर बि.क.को मृत्युको कारणमा Cause of death is cardio reopratory tailuse due to head injury भन्ने र मृतक बीरबहादुर बि.क.को मृत्युको कारणमा Cause of death is shock due to multiorgan injury भन्ने भेरी अञ्चल अस्पतालको वब परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न रहेका सम्बद्ध प्रमाणसमेतबाट यी प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकृतसमक्षको बयानलाई अन्यथा हो भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा यिनै प्रतिवादीको वनधाइराको लड्डीको प्रहारको कारण दुवै जना मृतकको मृत्यु भएको कुरामा सन्देह रहेन।

मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी नभएको, मृतकलाई प्रहार गर्दा लुकी चोरी नहानेको, मौकामै रिस उठेको, रिस थाम्न नसकी प्रहार गरेको, जोखिम हतियारले नहानेको, विष सेवन नगराएको र साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादिको मात्र प्रहार गरेको विद्यामान अवस्थामा मात्र उक्त नं. बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिवादीले आफूले मृतकलाई हानी मारेको कुरा स्वीकार गरेका छैनन्। निजको सो बयानले यी प्रतिवादीको खिमबहादुर वि.क.समेतसँग पूर्वइवी रहेको कुरालाई दर्साइरहेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले लखेट्दा भेटिएको भए जाहेरवाला खिमबहादुरलाई नै प्रहार गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा निज वाद विवाद भएको स्थलमा

फर्की आई २/२ जना व्यक्तिलाई लाठीले प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको अवस्थाबाट देखिन्छ। उक्त १४ नं. मा मनसाय तत्त्वको अभाव रहेमा यस दफाको प्रयोग हुने भन्ने आसय रहेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीको तत्काल मात्र रिस उठेको नभइ अधिल्लो दिनदेखि नै जाहेरवालासमेत विरुद्धमा इवी साँधेको र दोस्रो दिन वादविवाद हुँदा खिमबहादुरलाई प्रहार गर्ने उद्देश्यले नै बनधाइराको लट्टी लिई प्रहार गर्न खोज्दा निज भागेको र निजलाई भेटाउन नसक्दा फर्की आई २ जना व्यक्तिलाई मारेको अवस्था देखिँदा यी प्रतिवादीको मनसाय नै थिएन भन्न सकिने अवस्था देखिएन।

मनसाय तत्त्व आपराधिक कार्य गर्दा कति र कस्तो अवस्थामा थियो भनी यकिन गर्ने गणितीय सूत्र अपराधमा कायम गरिने विषय पनि होइन। मनसाय तत्त्व पत्ता लगाउनलाई अपराध घटित हुनुपूर्वदेखि अपराध हुँदासम्मका आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिको क्रियाकलापको मिहिन तरिकाले विश्लेषण हुनुपर्छ। माथी विवेचना गरिएका आधारमा यी प्रतिवादीको कार्यलाई विश्लेषण गर्दा एउटा व्यक्तिलाई वारदातस्थलमा मार्ने मनसाय लिई लाठी हातमा लिई प्रहार गर्न खोज्दा निज भागी गएको, लखेट्दै जाँदा पनि नभेटाएपछि पुनः वारदातस्थलमा आई भान्ने व्यक्तिका पिता र मामालाई मारेको देखिएबाट यी प्रतिवादीको सो कार्य मनसाय प्रेरित नै रहेको देखिन आई निजको उक्त कार्य उल्लिखित १४ नं. को कसुरअन्तर्गत पर्ने नदेखिने।

लाठा, ढुङ्गा, सानातिना हातहतियार प्रयोग गरी कुटी, हानी, रोपी, घोची र अरू ज्यान मर्ने गैह्र कुरा गरी ज्यान मरेमा त्यसरी ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले बनधाइराको लाठी प्रयोग गरी एकै पटक २ जना व्यक्तिलाई कर्तव्य गरी मारेको कुरा स्थापित भइसकेको हुँदा निजको सो कार्य उल्लिखित १३ को देहाय ३ नं.ले परिभाषित गरेको कसुर नै देखिने।

कर्तव्य ज्यानको अपराध गर्नलाई पूर्वइवी, मनसाय र योजना नै बनाउनु जरुरी हुँदैन। अपराधको भिन्न भिन्न कडीमा कुनै एक कडीमा आपराधिक मनसायको उपस्थिति भएमा त्यसलाई मनसायको सीमाभित्र नै राखी अपराधको घोषणा गर्नुपर्ने गरी निर्देशन गरिएको र अपराधमा मनसाय तत्त्वको उपस्थितिलाई कुनै निश्चित समयावधि तोक्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको पाईयो। प्रस्तुत मुद्दामा माथिका प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम यी प्रतिवादी वारदातको दिन मृतक माहबिर वि.क.को घरछेउमा आएपछि जाहेरवाला खिम बहादुरसमेतका व्यक्तिसँग झगडा भएको देखिन्छ। सो झगडा हुँदा निजले पहिले जाहेरवाला खिमबहादुर वि.क.लाई मार्ने नै मनसाय राखी बनधाइराको लाठी समाती लखेटेको र निज भागी समाउन नसकेपछि मात्र फर्केर आई २ जना व्यक्तिलाई सोही लाठीले टाउकोमा हिकार्ई मारेको कार्यमा निजको ती व्यक्तिलाई मार्ने मनसाय नै थिएन भन्नु उक्त नजिरको समेत प्रतिकूल हुने।

पुनरावेदन माग दाबीबमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला उल्टी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीलाई सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिई यी प्रतिवादीलाई सोही मुलुकी ऐनको १३ को देहाय ३ नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जनम कैद हुने देखिँदा निजलाई सुरु तथा उच्च अदालत, तुलसीपुरबाट भएको फैसलालाई यथावत् कायम गरिपाउँ भन्ने विद्वान् वैतनिक वकिलको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी परे भन्ने परबहादुर वि.क.लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद हुने गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/०९/३० मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंजबाट मिति २०७६/०९/३० मा भएको फैसला उल्टी भई निजलाई सोही मुलुकी ऐनको १३ को देहाय ३ नं.बमोजिमको कसुरमा सोही नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहर्छ । साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएकोभन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्म कैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी परे भन्ने परबहादुर वि.क.को हकमा समेत सर्वस्व नहुने ।

इजलास अधिकृत: नब राज जोशी

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल असोज २६ गते रोज ६ शुभम् ।

८३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-१०३९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, अच्युतप्रसाद भट्टराई वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

विपक्षी दिपाकुमारी खतिवडालाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग २) को आरोपमा ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट किन नहटाउने भनी निज कार्यरत एलायन्स, फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत छोटेलाल साहले स्पष्टीकरण

माग गरेको र निजले नै दिपाकुमारी खतिवडालाई निलम्बन गर्ने गरी निर्णय कारबाही गरेको पाइन्छ । सो प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत छोटेलाल साह व्यवस्थापकको परिभाषा भित्र पर्दछन् वा पर्दैनन् र गैरव्यवस्थापकबाट कामदार कर्मचारीलाई गरिएको कारबाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीले खराब आचरण गरेको खण्डमा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले श्रम ऐनको दफा ५० मा उल्लिखित ४ वटा सजायमध्ये कुनै पनि सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थापक कसलाई मान्ने भन्ने सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) मा “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानको क्रियाकलापमा अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तिम अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रतिष्ठानको कुनै शाखा वा इकाईको प्रमुख पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई समेत जनाउँदछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्थाको यसअघि नै निवेदक दि होटल एभरेष्ट विरुद्ध श्रम अदालतसमेत भएको २०६० को रिट नं.३४३८ को रिट निवेदनमा व्याख्या भई ऐनको दफा २(च) मा गरिएको व्यवस्थापकको परिभाषा हेर्दा एउटा प्रतिष्ठानमा १भन्दा बढी व्यवस्थापक रहन सक्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ । तापनि प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको अन्तिम जिम्मेवारी लिन सक्ने वा यस्तो अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यक्तिलाई मात्र व्यवस्थापक मानिने कुरा उक्त ऐनको दफा २(च) मा प्रयोग भएको शब्द र सोको आशयले प्रस्ट पार्दछ भनी यस अदालतबाट नजिर सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । त्यसैगरी यसै सन्दर्भमा जसलाई सजाय गर्ने अधिकार तोकिएको छ उसैले स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकार नै नभएको व्यक्तिले माग गरेको स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन (ने.

का.प.२०५१, अङ्क ९ नि.नं.४९७७) भनी र सजाय गर्न पाउने अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग नगरिएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भए पनि त्यस्तो कारबाहीले मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नहुने भनी (ने.का.प.२०६३, अङ्क ६, नि.नं.७७१५) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत पाइन्छ। उल्लिखित परिस्थितिमा ऐनमा रहेको उक्त परिभाषा र यस अदालतबाट व्याख्या भई स्थापित भएको नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत छोटेलाल साह अन्तिम निर्णय लिन सक्ने व्यवस्थापक हो भन्न सकिने ठोस आधार अवस्था रिट न निवेदकले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन।

प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत छोटेलाल शाहलाई व्यवस्थापकको अधिकार भएको नदेखिएको अवस्थामा निजले नै स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्नेसमेतको कार्य गरी निलम्न गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा बदर हुने ठहर गरी भएको श्रम अदालत, काठमाडौँको मिति २०७३।८।१७ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम्।

८४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-WO-०९००, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, मणिष श्रेष्ठसमेत वि. डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुरसमेत

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ आएपछि सार्वजनिक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा बर्गिकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाबाट दायौँ बायाँ दुवैतिर

३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा गरेको छ। कसैले मापदण्डविपरीत सडक सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य गरेमा त्यसरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउन वा भत्काउन र निषेध गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उक्त सडक ऐनको दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व पश्चिम) र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायौँ बायाँ २५/२५ मिटर तोकेको देखिन्छ। निवेदकहरूले दाबी गरेको जग्गा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा भित्र रहेको छ। सार्वजनिक हित र सुविधाका लागि सडक निर्माण गर्ने, सडक बिस्तार गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो। कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट सार्वजनिक हितका लागि कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार नै विपक्षी सडक विभागबाट सडक विस्तारको कार्य भएको र सोबमोजिम प्रक्रियामा अन्य सबै विपक्षी निकायहरूले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखियो। यसरी कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यहरूलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन। यिनै निवेदकहरूले यिनै निकायहरूलाई विपक्षी बनाई पटक-पटक उच्च अदालत, हेटौँडा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडा र यसै अदालतमा समेत ०८०-WO-०००३ को निषेधाज्ञाको निवेदन दिई मिति २०८०।०९।१७ मा रिट खारेजसमेत भइसकेको देखिन्छ। यस अवस्थामा निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।

विपक्षी सडक कार्यालयले कानूनबमोजिम नै राजमार्गको केन्द्र भागबाट दायौँ बायाँ २५/२५ मिटर जग्गा सडक सीमा कायम गर्ने र सडक विस्तार गर्ने गरी भएको निर्णय र सो भित्र परेका संरचना घरटहराहरू हटाउने गरी प्रकाशित सूचनालाई अन्यथा भन्नुपर्ने

अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे
कम्प्युटर : शान्ति तामाङ
इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

८५

**मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार
चुडाल, ०७२-CR-०५६१, सरकारी छाप दस्तखत
किर्ते, नेपाल सरकार वि. गीतादेवी राजबाहकसमेत**

प्रतिवादी गीतादेवी राजबाहकले अदालतसमक्ष अधिकृत वारेसनामामा भएको फोटो मेरो आफ्नै हो, सोमा भएको ल्याप्चे सहीछाप मेरो होइन, मधुसुदन उपाध्यायले के कसरी सो कागज बनाएको हो मलाई केही थाहा छैन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको भनिएको उक्त २ प्रति अधिकृत वारेसनामा किर्ते रहेको कुरा मिसिल संलग्न रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०५।०६ च.नं. १७३६ को पत्रबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । उक्त २ थान अधिकृत वारेसनामा गीतादेवी राजबाहक र विष्णु कुमारी राजबाहकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिवादी मधुसुदन उपाध्यायलाई दिएको देखिन्छ । आफ्नो नाउँमा दर्ता खेस्ता रहेका जग्गा किर्ते अधिकृत वारेसनामा बनाई आफैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी प्रतिवादी गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकले अधिकृत वारेसनामा बनाउनुपर्नेसम्मको कारण मिसिलबाट खुलेको देखिँदैन । अन्य प्रतिवादीहरू फरार रहेको अवस्थामा कसले कसरी उक्त किर्ते अधिकृत वारेसनामा बनाएको हो सो पुष्टि हुन सकेको पनि छैन । अधिकृत वारेसनामामा लागेको गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकको भनिएको ल्याप्चे तथा हस्ताक्षरसमेत कुनै आधिकारिक निकायबाट परीक्षण भई उक्त ल्याप्चे तथा हस्ताक्षर निज गीतादेवी र

विष्णुकुमारीको नै हो भनी पुष्टि हुन सकेको पनि देखिँदैन । शंकाको भरमा दिएको जाहेरी तथा सोही आधारमा लगाइएको अभियोगले मात्रै प्रतिवादीहरू गीतादेवी राजबाहक तथा विष्णुकुमारी राजबाहकले किर्ते अधिकृत वारेसनामा बनाउने कसुर गरेको हो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

प्रतिवादीहरूमध्ये गीतादेवी राजबाहक मात्र अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेको देखिन्छ । अन्य प्रतिवादीहरू सुरुदेखि नै फरार रहेको र अदालतबाट जारी भएको समाह्वान म्याद प्रतिवादी मधुसुदन उपाध्यायको घरदैलोमा रीतपूर्वक टाँस भएको र अन्य प्रतिवादीहरू राजकुमार श्रेष्ठ, भरत रावत, राजेन्द्र प्रसाद लामिछाने, किशोरमान राजबाहकसमेतका नाउँमा बेपत्ता म्याद तामेल भएको देखिन्छ । घर, डेरा पत्ता नलागेको अभियुक्तको साबिक मुलुकी ऐन, अ.व. ११० नं.बमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल हुन नसके पछि वतन स्पष्ट खुली आएका वखत मुद्दाको कारबाही हुने गरी मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुसँग सान्दर्भिक, यिनै जाहेरवाला र यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूसमेत भएको ठगी मुद्दामा सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने फैसला भएकोमा वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी गीतादेवी राजबाहकको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परी प्रतिवादी मधुसुदन उपाध्यायलाई साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. को कसुरमा सोही ठगीको ४ नं.बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीहरू गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकले अभियोगबाट सफाई पाउने तथा अन्य प्रतिवादीहरू किशोरमान राजबाहक, रामकुमार श्रेष्ठ, भरत रावत र राजेन्द्र प्रसाद लामिछानेको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । उक्त फैसलाउपर, अभियोग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भनी वादी नेपाल

सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँको निवेदन परी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।०६।१३ मा आदेशसमेत भइसकेको पाइन्छ। तसर्थ, प्रतिवादीहरू गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकको हकमा निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा प्रतिवादीहरू ईश्वरमान राजबाहक, राजकुमार श्रेष्ठ, भरत रावत र राजेन्द्र प्रसाद लामिछानेको हकमा मुद्दा तामेलीमा राखिदिने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन।

प्रतिवादीहरू गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेकोले निजहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने तथा अन्य प्रत्यर्थीहरूको सुरु म्यादै बेपत्ता तामेली भएकोले निजहरूको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने देखिँदा, प्रतिवादीहरूलाई सरकारी छाप दस्तखत कित्तेको कसुरमा कसुरदार ठहर गरेको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०२।२३ को फैसला केही उल्टी गरी यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू गीतादेवी राजबाहक र विष्णुकुमारी राजबाहकले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने तथा अन्य प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा तामेलीमा रहने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७२।०१।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १ गते रोज ४ शुभम्।

८६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०१५८, बहुविवाह, नेपाल सरकार वि. कौशल चौधरी

विवाह एउटा महिला र एउटा पुरुषबिच धार्मिक/सामाजिक र कानूनी रूपमा सङ्गै जीवन जिउनको लागि गरिएको सम्झौता हो। वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका जोडीले निजहरूको औपचारिक रूपमा वैवाहिक जीवनको अन्त्य नभएसम्म अर्को विवाह गर्न कानूनले नै बर्जित गरेको छ। सो कुरालाई साबिकमा कायम रहेको नेपालको मुलुकी ऐन, बिहावरीको महल र हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी कसुरमा राखेको पाइन्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको मूल कारण हाम्रो परम्परागत पितृसत्तात्मक समाजमा विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरी पूर्ववत् कायम रहेको श्रीमती र निजबाट जन्मिएका सन्तानलाई मानसिक तथा शारिरिक यातना दिने क्रम बढ्दै गएपछि उल्लिखित पुरुषको व्यवहारबाट महिलालाई मुक्ति दिने उद्देश्यले कानून निर्माण गरी बहुविवाहलाई दण्डनीय बनाइएको हो। साबिक मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतबाट श्रीमान्/श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद र अंशबन्डा भएमा, बालविवाह भएकोमा उमेर पुगेपछि उक्त बिवाह बदर गराएमा, साबिक मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको ९ नं. अनुसार ढाँटी गराएको विवाह बदर गराएमा, श्रीमतीको कारणले सन्तान नजन्मिने अवस्था भएमा, श्रीमतिलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी रोग लागेमा, श्रीमती निको नहुने गरी बौलाएमा, श्रीमती कुंजी, अन्धी भएमा मात्र अर्को विवाह गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसरी अर्को विवाह गर्नपाउने व्यवस्था भए तापनि निको नहुने गरी बौलाएको र अंश लिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक अर्को विवाह गर्नु परेमा श्रीमान्ले श्रीमतीको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सोही महलको ९क मा गरेको पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई विचार गर्दा श्रीमान्/श्रीमतीबिचको वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य नगरी अर्को वैवाहिक

सम्बन्ध कायम गर्न सकिने नदेखिने ।

कानूनी व्यवस्थाको यान्त्रिक व्याख्या गरी यी प्रतिवादीलाई सजाय गर्दा निजको अभिभावकत्व पाउनबाट दुईवटा सन्तान र जीवित रहेको श्रीमती वञ्चित रहने देखिई सामाजिक न्यायको प्रतिकूल हुने देखिँदा यी प्रतिवादीलाई एउटा श्रीमतीको मृत्युपछि परेको जाहेरी प्रतिवेदनबाट बहुविवाह मुद्दामा सजाय गर्न युक्तिसङ्गत नदेखिने ।

बहुविवाहको कसुर हुनलाई २ जना प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता यसको पूर्व सर्त हो । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीसँग दोस्रो विवाह गर्ने भनिएकी सुमित्रा चौधरीको मृत्यु भइसकेको देखिन्छ । विवाह सम्बन्धमा निजको भनाइ कहिँकतै रहेको देखिँदैन । केवल विवाह गरेको भनी एक व्यक्तिले स्वीकार गरेकै भरमा कसुरदार ठहर गर्न फौजदारी न्यायका सिद्धान्तविपरीत हुने र माथिका प्रकरणमा विवेचित आधारसमेतका आधारमा दाबी लिएको सिद्धान्तका आधारमा यी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न न्यायोचित नदेखिने ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी कौशल चौधरीलाई सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट बहुविवाहको कसुरमा विहावरी महलको ९ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी सोही महलको १० नं. बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र रु.५,०००/- (पाचँ हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने गरी गरेको फैसला उल्टी गरी निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसलालाई न्यायको रोहमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको पुनरावेदनपत्र, यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने अनुमति दिँदा लिइएका आधार र उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी कौशल चौधरीलाई बहुविवाहको कसुर कायम गरी निजलाई १ (एक) वर्ष

कैद र रु.५,०००/- (पाचँ हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०६/०६ मा भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४/०७/२० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - नबराज जोशी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र ०८ गते रोज ६ शुभम् ।

८७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०५३४, ०७६-CR-०६७६, कर्तव्य ज्यान, खेमबहादुर पुर्जा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खेमबहादुर पुर्जासमेत

मिति २०७४/६/०६ गतेको साँझ प्रतिवादीमध्येका खेमबहादुर पुर्जाले आफ्नो घरमा भाडामा बसी आएका बेलबहादुर सुनारलाई कुटपिट गरी लगी घरबाट १०० मिटर पश्चिमतर्फ सार्वजनिक स्थानमा लगी छाडेको अवस्थामा निजको श्रीमतीसमेत भई उपचारको लागि लगेकोमा पर्वत अस्पतालबाट पोखरा रिफर गरेकोले लाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का तथा जाहेरी दरखास्तबाट अनुसन्धान सुरु भएको प्रस्तुत मुद्दामा मृतकको पछाडिको साप्रामा निलो धब्बा जस्तो देखिएको, देब्रे छातीमा कोतारिएको दाग देखिएको भन्ने सम्म लास प्रकृति मुचुल्का रहेको पाइन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको मृत्युको कारण पत्ता लाग्न सकेको अवस्था छैन । मृत्युको कारण पत्ता लगाउन थप परीक्षणको लागि भिसेरा गर्न पठाइएको मा सोबाट पनि कुनै कारण खुल्न सकेको देखिएन ।

मृतक बेलबहादुर सुनारको शव परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा.मिलन श्रेष्ठले सुरु अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि भिसेरा परीक्षण र शव परीक्षणबाट मृत्युको

कारण खुलाउने अवस्था र कुनै गम्भीर रोगको कारणले मृत्यु भएको ठम्याउने अवस्था नदेखिएको, अत्यधिक रक्सी सेवन गरी रोगी भएको अवस्थामा निजप्रति गरिएको दुर्व्यवहार, मानसिक दबाब आदिको कारणबाट पनि मृत्यु भएको हुने सम्भावना हुन सक्छ भनी लेखाएबाट चिकित्सकीय रूपमा मृतकको मृत्यु स्वाभाविक हो वा कसैको कर्तव्यबाट भएको भन्ने कुरा निकर्वाण हुन नसकेको।

फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त घटना भएको सम्बन्धमा घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिने सूचनासम्म हो आफैँमा अकाट्य प्रमाण रहेको हुँदैन। जाहेरी अकाट्य प्रमाण हुनको लागि जाहेरवाला उक्त घटना प्रत्यक्ष आफैँ सो घटना देखी सो घटना अनुभव गरेको हुनुपर्छ। प्रस्तुत मुद्दामा मृतकको श्रीमतीले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई कुटपिट गरेको नदेखी केवल बोकेर लगेको देखी शङ्का लागी जाहेरी दिएको हुँ भनी लेखाइदिएबाट निज जाहेरवाला घटनाको बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने व्यक्ति रहेको नदेखिँदा निजले दिएको जाहेरीलाई अकाट्य प्रमाण मान्न मिलेन।

मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने को कसको कर्तव्यबाट मृत्यु भएको हो भन्ने दोस्रो प्रश्नको पनि औचित्य देखिएन। वारदात नै स्वतन्त्र र स्पष्ट ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादिहरूको कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भनी सजाय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन।

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू खेमबहादुर पुर्जालाई ज्यान मारेको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद गरी अन्य प्रतिवादीहरू रुपेस भन्ने किरण तिलजा पुन र पूर्णबहादुर सार्कीसमेतलाई सोही महलको १७

नं. को देहाय ३ बमोजिम जनही एक वर्ष कैद हुने र प्रतिवादी परिवर्तित नामथर ४४ कुश्मा "म" वारदात हुँदा १३ वर्ष पूरा भएको देखिएको हुँदा निजलाई सोही महलको १७ नं. को देहाय दफा ३ बमोजिमको कसुरमा वालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम १४ (चौध) दिन कैद हुने ठहर गरी सुरु पर्वत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०२/२९ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट मिति २०७६/०२/३० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू खेमबहादुर पुर्जालगायत पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरू परिवर्तित नामथर ४४ कुश्मा "म", रुपेस भन्ने किरण तिलजा पुन र पूर्णबहादुर सार्कीसमेतले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत - नवराज जोशी

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८० साल असोज २६ गते रोज ६ शुभम्।

इजलास नं. १२

८८

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-CR-०६३१, कर्तव्य ज्यान, बिशाल न्यौपाने वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दाको सुरु मिसिल संलग्न घटनास्थल मुचुल्कामा उक्त वारदात होलाङ्दी खोलामा घटेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले मृतकको साथबाट सुनको मुन्द्रा खोसी लिएर गएको भन्ने कुरा स्वयं प्रतिवादीकै बयान, वादीका साक्षी सुभास सुनार, मृतकका भाइ तथा चरमदिद गवाह अनिल दर्लामीले सुरु अदालतमा गरेको बकपत्र, मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कासमेतबाट यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीको

चोरीको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको देखियो ।

प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दासमेत ८ वर्षकी मृतक बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी खोलामा चोबली मारेको हो भनी आरोपित कसुरमा साबित रहेको अवस्था र मिसिल संलग्न शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सक, वादीका साक्षी मृतकका भाइ अनिल दर्लामीले अदालतमा गरेको बकपत्र, बरामदी मुचुल्कासमेतबाट यी प्रतिवादीले मृतकलाई जबरजस्ती करणी गरेर कर्तव्य गरी मारेको मालाकार रूपमा पुष्टि भएको देखिन्छ ।

कुनै पनि मुद्दामा प्रमाण भन्ने कुरा जहिले पनि स्वाभाविक देखिनुपर्दछ । मुद्दा परी जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा तयार नभएको र साधकको रोहमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा तयार पारेको कागजातलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्दै जाने हो भने उमेर सम्बन्धका विवादित कैयौं प्रश्नहरूमा अन्ततकालसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिने अवस्था रहँदैन । दुई तहबाट फैसला भइसकेको अवस्थामा वारदातभन्दा करिब ३ (तीन) वर्ष ५ (पाँच) महिनापछि तयार पारी पेस भएको उल्लिखित जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलाई प्रमाणको रूपमा मान्यता दिई यी प्रतिवादीले ८ (आठ) वर्षको कलिलो उमेरकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेर कर्तव्य गरी ज्यान मारी निज बालिकाले लगाएका सुनको मुन्द्रा चोरी गरेको गम्भीर र जघन्य अपराधमा सजाय छुट पाउन पेस गरेको कागज र पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) आकर्षित हुने देखिएन । निज पुनरावेदक प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष पुरा नभएको मानि सजायमा छुट दिनु कानून र न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आएन ।

सुरू पाल्पा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम प्रतिवादीको सर्वस्व गर्न नपर्ने गरी सदर

गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशको फैसला न्याय र कानूनको रोहमा मनासिको देखिन आएबाट उच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी सजाय कम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन र यी प्रतिवादीलाई कम सजाय गर्नका लागि प्रत्यर्थी झिकाइपाउँ भनी विद्वान् अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी बिशाल न्यौपानेले बिगो रु.३,३००/- रकम बराबरको सुनका मुन्त्री थान २ जबरजस्ती चोरी गरेको ठहरेकाले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, चोरीको १४(२) नं.बमोजिम सजाय हुने, निज प्रतिवादी बिशाल न्यौपानेले वर्ष ८ की बर्षा दर्लामीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं. र ३ नं. को देहाय (१) नं.बमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेकाले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ३(१) नं.बमोजिम १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुने, निज प्रतिवादीले वर्ष ८ की बर्षा दर्लामीलाई जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य गरी मारेको ठहरेकाले निज प्रतिवादी बिशाल न्यौपानेलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने साथै अभियोगपत्रसाथ पेस गरिएका सुनका २ वटा मुन्द्रा जाहेरवालालाई फिर्ता दिने गरी सुरू पाल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०७/०४ मा भएको फैसला सदर हुने तर प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार निज प्रतिवादीको सर्वस्व गरिरहन नपर्ने साथै निज प्रतिवादीलाई जन्मकैद अर्थात् बिस वर्ष कैद सजाय मात्र हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७९/०१/०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

इति संवत् २०८० साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

एकल इजलास

८९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-१३३३, उत्प्रेषण, तपेन्द्र रावल वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

रिट निवेदकले आन्तरिक हवाई भाडा दरमा एकरूपता कायम गर्न मिति २०७९।१२।२८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएको मिसिल संलग्न दर्ता नं. ६६६ को निवेदनको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छोटो समयभित्र नै प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको पनि यी निवेदकले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने समयसमेत नदिई प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको पनि यी निवेदकले उक्त निवेदन यो रिट दायर गर्ने प्रयोजनार्थसम्म दिएको अनुभूति हुन आएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आफूले चाहेको आदेशको माग गर्नुअगाडि आफूले त्यस विषयमा गरेको अध्यय, समीक्षा, कोसिस आदिहरू प्रस्टसँग देखाई अन्य उपचार प्रभावकारी नभएको प्रमाणित हुने अवस्था देखिएपश्चात्को परिपक्व परिस्थितिमा मात्र यस प्रकृतिका निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेमा अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, निवेदकले कुनै सार्वजनिक नीति माथि प्रश्न उठाई त्यसको जवाफको लागि विधिवत प्रक्रिया पुर्‍याई सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएकोमा उक्त निकायले सुशासनको परिप्रेक्षमा मनासिब समयभित्र नै कारबाही गरी निवेदकलाई जानकारी दिनु उक्त निकायको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । सो निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम जानकारी नदिएमा वा निवेदकले जानकारी नपाएमा सूचनाको हकअन्तर्गत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सूचना

माग गर्न सक्ने विकल्प निवेदकसँग रहेकोमा उक्त विकल्प अवलम्बन नगरी निवेदकले यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पनि देखियो । अन्य वैकल्पिक उपचार नभएको वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरिनु अपेक्षित हुने ।

आन्तरिक हवाई सेवा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने तथा के कसरी सञ्चालन गर्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएको र निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठाई दायर गरेको निवेदन परिपक्व अवस्थाको नदेखिएको हुँदा हालको परिवेश तथा पृष्ठभूमिमा उक्त विषयलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिएन । नेपालको संविधानको कुन प्रावधानसँग निवेदकले उठाएको प्रश्न सम्बन्धित रहेको हो र कुन कानूनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हो भन्नेसमेत स्पष्टसँग निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

९०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०८०-WO-००४८, परमादेशसमेत, उमा खड्का वि. धादिङ जिल्ला धुनिबेसी नगरपालिका वडा नं ७ मा स्थापित धुनिवेशी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्यालय खानीखोला, धादिङ, बागमती प्रदेश नेपालसमेत

नेपालको संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरी स्थानीय तहको विभिन्न विवाद समाधान गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरेको छ । कानूनले दिएको अधिकारलाई समयमै

निष्पक्ष ढंगबाट प्रयोग गर्नु त्यस्तो न्यायिक समितिको पदाधिकारीहरूको कर्तव्य भएको र न्यायिक प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थलाई आफ्नो निर्णयमा हावी हुन दिन नहुनेतर्फ निजहरू सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानिय तह ल्याई न्यायिक प्रकृतिका अधिकार दिनुको उद्देश्य स्वभावतः निश्चित प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्नु र स्थानीय जनताको गुनासो तत्कालै सम्बोधन गर्नु भन्ने नै हो । निवेदकले उठाएको विषयहरू न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भन्ने स्वीकार गरेको र उक्त निकायमा आफ्नो विवादले प्रवेश पाइसकेका अवस्थामा एकै विषयमा दुईबटा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु उपर्युक्त हुँदैन, यसले न्यायिक काम कारबाहीमा अन्यौलता ल्याउँने ।

स्थानिय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको विचारधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई नै मुल विषय बनाई विवादित विषयको तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा रिट खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर अपरेटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम् ।

९१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०९७५, उत्प्रेषण / परमादेश, नवराज पौड्याल वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुर

विवादमा करारका पक्षहरूले करार सम्झौताबमोजिम नै निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निजहरूले नै योग्यता तोकेको र पक्षहरूले विश्वास गरेको मध्यस्थ ट्राइब्युनलबाट विवाद समाधानका लागि निर्णय भएको अवस्था छ । निर्णय गर्दा पक्षहरूको दाबी, प्रतिदाबी/प्रत्युत्तर आदिसमेत लिई प्रमाण कागज हेरी दुवै पक्षलाई सुनुवाइमा राखी भएको निर्णयको

परिणामस्वरूप आफूले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपरेकै कारण उक्त निर्णयका केही अंशलाई अन्यथा भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट बदर माग गर्नु उपयुक्त नदेखिने ।

विवाद समाधानसम्बन्धी अपनाइएको कार्यविधिको समुचित पालन, पक्षहरूलाई सुनुवाइको अवसर, मध्यस्थको काम कारबाहीमा स्वच्छता र स्वतन्त्रता, मध्यस्थको आचरणमा मध्यस्थताको प्रक्रियामै रहँदा वा निर्णय हुँदा तत्कालै उठेको प्रश्न तथा समाष्टिगत रूपमा सम्बद्ध कानून एवम् न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको यथोचित पालना भए नभएको विषयहरू पर्ने हुन्छ । विवाद समाधानको प्रक्रियामा यी विषयहरूको उपस्थितिका आधारमा सार्वजनिक नीतिको परिधि निर्धारण गर्नु वान्छनीय हुन्छ । यी प्रश्नहरू मध्यस्थको काम कारबाही एवम् सुनुवाइको क्रममा उठेको वा उजागर भएको छैन भने आफूले कुनै दायित्व बेहोर्नु परेकै कारण मध्यस्थको निर्णयलाई सार्वजनिक नीति वा हित विपरीत भन्ने संज्ञा दिँदा मध्यस्थता संझौताको माध्यमबाट करारीय विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया तथा न्यायको मर्म नै मर्म जाने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।

मध्यस्थताबाट विवाद निरुपण गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाई मध्यस्थता सम्झौताबमोजिम नै कार्यविधि अवलम्बन गरी मध्यस्थ ट्राइब्युनलले निर्णय दिएपश्चात् सोउपर मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०अन्तर्गत निवेदन दायर भई उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा निवेदक र विपक्षीहरूको करारीय सर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई वा प्रचलित कानून एवं सार्वजनिक हित विपरीत नदेखिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा मध्यस्थबाट भएको उक्त निर्णयमा कानून, प्रमाण एवं पक्षहरूको दायित्वको विवेचना भई मध्यस्थको निर्णयले अन्तिमता पाइसकेको समेत देखिएबाट रिट

निवेदकको यो निवेदनमा प्रारम्भिक रूपमा नै कारण देखाउन आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने कानूनी आधार नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण १४ गते रोज १ शुभम्।

९२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०५३१, उत्प्रेषण / परमादेश, गुन्जुदेवी राना वि. श्री उच्च अदालत तलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत

यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र के कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग व्यक्तिको संवैधानिक हकमा अनाधिकृत वा गैरकानूनी रूपमा राज्य वा राज्यका निकायहरूले हस्तक्षेप गरेमा वा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा तथा राज्यका निकायहरूले गरेका कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अन्य कुनै विकल्प नरहेमा अदालतले राज्यका निर्णय वा कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गरी राज्यलाई गैरकानूनी कार्य गर्नबाट रोकी कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिका मौलिक हक अधिकारहरूको प्रचलन गराउनका लागि गरिन्छ। प्रस्तुत निवेदनका निवेदकले बिगोबापत जेथा जमानत राखिपाउँ भनी बाँके जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ गरी उक्त अदालतबाट मिति २०७९।१२।२० मा वादीको बिगो दाखिल गरे प्रतिवादीलेई छाडिदिनु, बिगो दाखिल नगरे कैदमा राख्न पठाउनु भनी गरेको आदेश बदरको माग गरी गुन्जुदेवी रानाले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन दिएकोमा बाँके जिल्ला

अदालतको आदेश बेरितपूर्ण नभएकोले सदर हुने गरी उक्त अदालतबाट मिति २०७९।०।३ मा आदेश भएबाट विवादको मुख्य विषय निवेदकले मन्जु गिरीको बिगोबापत रकम दाखिल नगरेमा गुन्जुदेवी रानालाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको वैधानिकताको परीक्षण भइसकेको नै देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था नरहने।

निवेदक गुन्जुदेवी रानाले अझै पनि बिगो दाखिल गर्ने सुविधा पाइरहेको र विपक्षी मन्जु गिरीको बिगो दाखिला नगरेको अबस्थामा मात्र बिगो असुलको प्रयोजनार्थ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशले को संविधानप्रदत्त कुनै पनि मौलिक हनन हुने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनको एक मात्र उद्देश्य बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।८।२६ मा भएको फैसला कार्यान्वयनलाई ढिलाई गर्ने वा कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्ने देखिएबाट कारण देखाउ आदेश मार्फत् विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल मंसिर २ गते रोज ६ शुभम्।

९३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०३५६, परमादेश, अनिल आचार्य वि. निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकको उद्देश्य, मनसाय र भावनासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि नेपालको संविधानले यस अदालतलाई केही दायरा तोकिदिएको

छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र बस्नुपर्ने र सोहीअनुरूप मुद्दा मामिलामा बोल्नु यस अदालतको कर्तव्य हो । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, रिट निवेदकले विभिन्न फौजदारी मुद्दाहरूमा मुछिएका उम्मेदवारहरूलाई समेत निर्वाचनका लागि अयोग्य उम्मेदवार भनी दाबी लिई जन आकाङ्क्षा र जनचाहना रहेको विषयलाई लिएर निर्वाचनको लागि विवादित र विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार भएको हुँदा सोका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कानून संशोधनको विषयलाई मुलभूत रूपमा उठाएको देखियो । कानून बनाउने र भएका कानूनमा संशोधन गर्ने अधिकार विधायिकी अधिकारको विषय हो । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यताका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनहरूमा भएका व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न र के कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन पाउने हो ?, समाजको माग के हो ? भन्ने बारे छलफल र विचार विमर्श हुनु वान्छनीय भए पनि यो विधायिकी अधिकारको विषय देखिएको तथा जनआकाङ्क्षा अनुरूप विधायिकी अधिकारको प्रयोग हुने यस्तो विषयमा अदालतले तत्कालै हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नदेखिने ।

कानून निर्माण गर्नु विधायिकी सक्षमताको विषय भएको, उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्रको रहेको तथा निवेदकलाई निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारीसम्बन्धी उजुरी गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत हुँदाहुँदै उक्त बाटो अवलम्बन नगरी यी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेको समेत देखिँदा यस निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- रेश्मा बुद्धाचार्य

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल आश्विन ३० गते रोज १ शुभम् ।

९४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-WO-०९०५, उत्प्रेषण, देव बहादुर तामाङ वि. बिजय कुमार सरावगीसमेत

निवेदकले साबिक मेरीगोल्ड फुड्स प्रा. लि.को सेयर सदस्यका साथै सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेको तथ्य रिट निवेदनको पहिलो पृष्ठमा खुलाउनु भएको देखिन्छ । निवेदनसाथ संलग्न मेरीगोल्ड फुड्स प्रा.लि.को मिति २०७४/३/२६ को पत्रबाट मिति २०७३/४/३ को सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सेयरधनी रिट निवेदकले आफ्नो नाममा कायम रहेको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरी हाल कम्पनीमा ऋण धन दायित्व केही नराखी छाडेको र कम्पनीको सञ्चालकलगायत कुनै पनि पदमा नरहेको भन्ने बेहोरा खुलाए पनि कारोबार हुँदा र लेनदेन मुद्दा सिर्जना भई म्याद तामेल हुँदा निजको साबिकको कम्पनीमा संलग्नता रहे भएको पुष्टि हुन आएको अवस्थामा जुनबखत अदालतबाट कम्पनीको आधिकारिक ठेगानामा म्याद तामेल भएको छ, सो मितिमा यी निवेदकको कम्पनीसँग सरोकार नरहेको भन्न सकिने ।

निवेदक आफू कम्पनीसँग आवद्ध रहेको विषयमा विवाद नभएको, कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन भएको आधिकारिक अभिलेख पेस गर्न नसकेको, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कम्पनीमा म्याद तामेल हुन नसकिने मिति २०७२।३।२९ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका आर्थिक अभियानमा इतलायनामा म्याद सूचना प्रकाशित हुँदासमेत म्यादभित्र प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर नफिराई सुरु म्याद गुजारी बसेको, फैसलाले अन्तिमता पाइसकेको अवस्था तथा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको भनी उक्त म्याद बदर गराउनको लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गरेको समेत देखिन

नआएबाट रिट निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन आएन । उल्लिखित आधार एवम् कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।

९५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-WO-१०१४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत, अशोक कुमार थापासमेत वि. अम्बर बहादुर थापासमेत

उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७७।४।२९ मा भएको आदेश अन्तिम आदेश वा फैसला नभई केवल अन्तरकालीन आदेश हो । यो आदेश भएबाट यी निवेदकहरूको कुनै वैयक्तिक हक हनन हुने अवस्था पनि देखिँदैन र झापा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको “दूषित जग्गा दर्ता, दूषित नामसारी निर्णय बदर, लिखत बदर गरी बाटो राजमार्ग पर्ती जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन भने अन्तरकालीन आदेशको परिणामतः विवादित जग्गा विपक्षीहरूबाट कुनै बेहोराले

हक हस्तान्तरण भइ गएको अवस्थामा पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम जुनसुकै बखत गैरकानूनी दर्ता लगत बदर हुन सक्ने ।

निवेदकहरूले तलको अदालतबाटै उपचार पाउन सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको, उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट भएको आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटि वा प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको, निर्णय गर्ने अधिकारीको बदनियतसमेत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा र उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७७।४।२९ को आदेशबाट यी निवेदकहरूको कुनै हक हनन नहुने तथा झापा जिल्ला अदालतमा चलेको “दूषित जग्गा दर्ता, दूषित नामसारी निर्णय बदर, लिखत बदर गरी बाटो राजमार्ग पर्ती जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिपाउँ” भन्ने मुद्दामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पनि नपर्ने भई पछि उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा हुँदा निवेदकको माग सम्बोधन हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वीकारयोग्य देखिन आएन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल वैशाख ६ गते रोज २ शुभम् ।